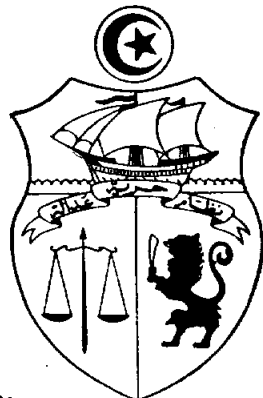


الجمهورية التونسية

قوانين وتسيير



جمهورية تونس

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874

Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Les annonces doivent être déposées
le Lundi et le Jeudi avant 9 heures

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Economiste

TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2 D. 800	1 D. 600	3 D. 400	1 D. 900
Maroc.....				
France.....	3 D. 300	1 D. 850	3 D. 900	2 D. 150
Autres pays..	4 D. 500	2 D. 550	5 D. 100	2 D. 850
Prix du numéro..	0 D. 035		0 D. 045	

Prix des Annonces

La ligne..... 0 D. 100

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

	Pages
LOIS	
CODE du Travail (suite et fin)	800
LOI N° 66-38 du 24 mai 1966, relative au régime administratif de la ville de Tunis	815
LOI N° 66-39 du 24 mai 1966, portant grâce amnistiant pour certains condamnés	815
DECRETS ET ARRETES	
SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE	
DECRET N° 66-208 du 17 mai 1966, fixant le statut particulier du corps des géologues de l'Etat	816
DECRET N° 66-209 du 17 mai 1966, relatif au classement hiérarchique de certaines catégories de fonctionnaires des Secrétariats d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et aux Travaux Publics et à l'Habitat	817
REVOCATION d'un administrateur du Gouvernement	818
SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE	
DEMISSION d'un notaire	818
SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR	
DECRET N° 66-213 du 24 mai 1966, fixant le nombre des Adjoints à la Municipalité de Tunis	818
NOMINATION du Gouverneur-Maire de Tunis	818
MOUVEMENT dans le corps des Délégués	818
SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET A L'ECONOMIE NATIONALE	
DECRET N° 66-210 du 19 mai 1966, portant constitution et organisation de l'Association d'Intérêt Collectif d'Arram	819

	Pages
ARRETE du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale du 18 mai 1966, modifiant l'arrêté du 28 mai 1965, fixant le tableau de concordance pour l'intégration des Chefs et Sous-Chefs de Service du Trésor dans le cadre des Inspecteurs des Services extérieurs	821
ARRETE du Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 18 mai 1966, portant ouverture d'un concours interne et d'un concours externe pour le recrutement d'Economiste-Comptable des Etablissements Publics rattachés au Sous-Secrétariat d'Etat à l'Agriculture	822
ARRETE du Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 18 mai 1966, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'instructeurs techniques agricoles ..	822
SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE	
DECRET N° 66-204 du 16 mai 1966, fixant le statut des assistants de la faculté de médecine	822
ARRETE du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale du 16 mai 1966, fixant le règlement et les programmes du concours pour le recrutement des assistants à la faculté de médecine	823
SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE	
DECRET N° 66-205 du 16 mai 1966, portant statut du personnel scientifique de l'Institut Pasteur de Tunis	823
DECRET N° 66-206 du 16 mai 1966, complétant le décret N° 63-37 du 28 janvier 1963, relatif au classement hiérarchique et aux échelonnements indiciaires applicables à certaines catégories de fonctionnaires des cadres particuliers du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique	825
DECRET N° 66-207 du 16 mai 1966, portant modification du décret N° 64-137 du 27 mai 1964, complétant le décret N° 63-38 du 28 janvier 1963, relatif aux indemnités particulières au personnel médical du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique	826

	Pages
REVOCATION du Médecin-Directeur de l'Hôpital Habib Thameur	826
SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES	
DECRET N° 66-213 du 24 mai 1966, fixant les conditions de cession des indicateurs officiels des abonnés au téléphone	826
ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones du 16 mai 1966, portant création de valeurs fiduciaires	826
AVIS ET COMMUNICATIONS	
SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR	
AVIS d'ouverture des opérations de recensement dans la Commune de Tunis	826
SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT	
AVIS d'homologation	826
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE	
SITUATION de la Banque Centrale de Tunisie	827
TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE	
AVIS de réquisition	828
AVIS de bornage	829
ANNONCES	834

LOIS

CODE DU TRAVAIL (suite et fin)

LIVRE VII

DISPOSITIONS SPECIALES

CHAPITRE I

Les Syndicats Professionnels

ART. 242. — Des syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent se constituer librement.

Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père ou tuteur.

Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui ont quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession si elles l'ont exercée au moins un an.

ART. 243. — Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques et sociaux de leurs adhérents.

ART. 244. — Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile.

Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir dans les termes du droit commun, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux frais portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

ART. 245. — Les syndicats professionnels peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à bon marché et à l'acquisition de terrains pour centres de repos, loisirs, éducation physique ou hygiène.

Il peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créer, administrer ou subventionner des œuvres de prévoyance, laboratoires, champs d'expériences, œuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale de formation professionnelle, cours et publications intéressant leurs activités.

Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours, sont insaisissables. Il en est de même des fonds de leurs caisses spéciales de secours mutuels et de retraites en ce qui concerne les rentes viagères et les capitaux assurés par les sociétés mutualistes selon la législation en vigueur.

ART. 246. — Les syndicats peuvent subventionner des sociétés coopératives de production, de consommation et de services.

ART. 247. — Les syndicats peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Tout contrat ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par les dispositions régissant les conventions collectives.

ART. 248. — Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis des syndicats sont tenus à la disposition des parties, qui peuvent en prendre communication et copie.

ART. 249. — Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits non visés dans le présent chapitre.

ART. 250. — Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent, dès sa constitution, déposer ou adresser, par pli recommandé avec accusé de réception, en cinq exemplaires, au siège du Gouvernorat ou de la Délégation dans laquelle se trouve son siège :

1°) ses statuts ;

2°) la liste complète des personnes chargées à un titre quelconque de son administration ou de sa direction. Cette liste indique les nom, prénoms, nationalité, filiation, date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés.

Toute modification aux statuts ou à la composition de la dite liste donne immédiatement lieu à un nouveau dépôt de ces documents, selon les mêmes modalités.

Un exemplaire de tous ces documents est conservé au siège du Gouvernorat ou de la Délégation où a lieu le dépôt. Le Gouverneur fait parvenir un exemplaire au Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, un autre au Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, et un troisième au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance auquel ressort le syndicat d'après son siège. Le dernier exemplaire revêtu de la date du dépôt par l'autorité qui l'a reçu, est immédiatement remis ou adressé aux déposants.

ART. 251. — Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent être de nationalité tunisienne, originaire ou acquise depuis au moins cinq ans, âgés de 20 ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.

Toutefois, des étrangers peuvent être désignés ou élus à un poste d'administration ou de direction d'un syndicat à condition d'avoir obtenu l'agrément du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, 15 jours au moins avant la constitution du syndicat ou le renouvellement du Conseil d'Administration par voie d'élection ou autrement. Cet agrément n'est donné qu'après avis des Secrétaires d'Etat intéressés.

Les fonctions de direction ou d'administration de tout syndicat professionnel sont interdites :

1°) aux individus qui ont été condamnés par quelque juridiction que ce soit, sauf pour infraction inspirée par un mobile d'ordre politique ou syndical ou pour blessures ou homicides involontaires, à une peine supérieure à 3 mois d'emprisonnement.

2°) aux individus qui ont été condamnés pour :

- vol ;
- escroquerie ;
- abus de confiance ;
- abus de blanc seing ;
- abus de l'inexpérience, de la légèreté ou des besoins d'une personne ne disposant pas de ses biens pour les déterminer à souscrire sans avantage correspondant une opération pécuniaire ou tout autre acte engageant ses biens, réprimé par l'article 301 du Code Pénal ;
- soustraction ou détournement commis par un dépositaire de deniers publics.

3°) aux interdits ;

4°) aux notaires, huissiers-notaires et greffiers destitués ;

5°) aux individus déclarés en faillite soit par les tribunaux de Tunisie, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en Tunisie et non réhabilités.

ART. 252. — Des unions de syndicats régulièrement constituées d'après les prescriptions du présent chapitre peuvent être formées comme ces syndicats eux-mêmes et en vue des mêmes buts. Les dispositions des articles 243 à 215 inclus leur sont applicables.

Outre leurs statuts et la liste complète des personnes chargées de leur administration ou de leur direction, ces unions doivent procéder au dépôt de la liste des syndicats qui les composent.

Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles ces syndicats sont représentés dans le Conseil d'Administration et dans les Assemblées Générales de chacune d'elles.

ART. 253. — Aucun syndicat ne peut se constituer comme une section d'une organisation syndicale étrangère, dépendant administrativement de celle-ci. Est réputé inexistant le syndicat constitué en violation des prescriptions du présent article.

ART. 254. — Tout membre d'un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'association nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.

Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membres des sociétés de secours mutuels et de retraites constituées par un syndicat et à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

ART. 255. — Au cas de dissolution, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou à défaut de dispositions statutaires suivant les règles déterminées en assemblées générales. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres du syndicat.

ART. 256. — Les syndicats qui ne sont pas constitués conformément aux dispositions du présent chapitre ou qui s'écarteraient de leur rôle corporatif et professionnel, ou dont l'activité est contraire aux lois, peuvent, à la requête du Ministère Public, être dissous par un jugement du tribunal de première instance du lieu de leur siège.

La liquidation est confiée à l'Administration des Finances et la décision judiciaire déterminera si le solde de l'actif ira à l'Etat ou à tel organisme gérant des prestations sociales au profit des personnes exerçant la même profession que les membres du syndicat dissous.

En cas de dévolution au profit de l'Etat, les biens provenant de dons et legs faits aux syndicats depuis moins d'un an pour les meubles et moins de dix ans pour les immeubles, à compter de la date de dissolution et qui se retrouvent dans le solde de l'actif peuvent être revendiqués par le donateur ou ses ayants droits.

ART. 257. — Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont poursuivies contre les fondateurs, directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d'une amende de cinq à cinquante dinars. En cas de récidive, les délinquants sont passibles d'une amende de cinq à cent vingt dinars et d'un emprisonnement de six jours à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms, qualités et nationalité des administrateurs ou directeurs, le maximum de l'amende est porté à 120 dinars. L'article 53 du Code Pénal leur est applicable.

CHAPITRE II

Emploi de la main-d'œuvre étrangère

ART. 258. — Tout étranger qui veut exercer en Tunisie une profession salariée de quelque nature qu'elle soit, doit être muni d'un contrat de travail visé par le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, et d'une carte de séjour en cours de validité portant la mention « autorisé à occuper un emploi salarié en Tunisie ». Le contrat de travail ci-dessus doit être conforme au modèle fixé par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. Sa durée ne peut excéder deux ans.

ART. 259. — Nul employeur ne peut embaucher ni conserver à son service un travailleur étranger non muni du contrat de travail et de la carte de séjour prévue à l'article 258.

Nul employeur ne peut embaucher ni conserver à son service un travailleur étranger dans une profession ou un gouvernement autres que ceux indiqués par le contrat de travail.

ART. 260. — Des décrets d'application pris sur proposition du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, après avis du Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, peuvent édicter des régimes spéciaux en matière d'utilisation de la main-d'œuvre étrangère. Ils peuvent prévoir notamment, pour tout ou partie du territoire, pour certaines catégories professionnelles, certaines activités dans leur ensemble ou pour certaines entreprises déterminées, le pourcentage de main-d'œuvre étrangère susceptible d'être employée ainsi que les délais impartis aux employeurs pour régulariser leur situation.

ART. 261. — Tout employeur embauchant un travailleur étranger est tenu de l'inscrire dans un délai de 48 heures sur un registre spécial conforme au modèle fixé par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

ART. 262. — Nul employeur ne peut embaucher un travailleur étranger avant l'expiration du contrat de travail le liant à un précédent employeur.

Cette interdiction est indépendante des actions en dommages-intérêts qui pourraient être intentées de ce chef.

Cependant un nouveau contrat peut être délivré après résiliation amiable ou judiciaire du précédent.

L'employeur est tenu d'aviser le Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales du départ de tout travailleur étranger employé dans son établissement.

ART. 263. — Tout employeur est tenu d'adresser, une fois tous les deux ans au Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, la liste nominative de tout son personnel avec indication de l'âge, de la nationalité et de la qualification professionnelle.

La liste sus-visée devra être remise à l'autorité compétente au plus tard le 31 janvier de l'année choisie pour un tel recensement.

ART. 264. — Le visa du contrat de travail par le Département sus-visé sera soumis à un droit de timbre payable par l'employeur, et dont le montant sera fixé par décret.

ART. 265. — Les infractions aux dispositions des articles 259, 261 et 262 du présent chapitre sont punies d'une amende de deux à cinq dinars par jour et par travailleur à compter de la date où l'infraction a commencé jusqu'à celle où elle a été constatée.

Les procès-verbaux établis par les agents désignés à l'article 270 ci-après devront préciser les circonstances de l'infraction constatée et la date de son début en se basant notamment sur les documents prévus par la législation du travail et sur les déclarations faites par l'entreprise ou les travailleurs considérés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

ART. 266. — Les travailleurs étrangers indûment employés doivent être mis à pied dès la constatation de l'infraction et sur réquisition des agents désignés à l'article 270.

Dans le cas où l'employeur considéré n'exécute pas les instructions de mise à pied sus-visées, il encourt le double des peines prévues à l'article 265. Le travailleur qui continuerait à travailler malgré la réquisition notifiée par l'un des agents désignés à l'article 270, sera puni d'une peine de 1 à 15 jours de prison et d'une amende de 20 à 50 dinars ou de l'une de ces deux peines.

ART. 267. — Les travailleurs qui se rendent coupables d'infractions aux dispositions des articles 258 et 266 peuvent faire l'objet d'une mesure de refoulement du territoire sur décision du Directeur de la Sûreté Nationale.

La décision fixera en outre les délais accordés aux travailleurs en question pour l'exécution de la mesure de refoulement.

ART. 268. — Tout défaut de présentation de registre ou de tous autres documents dont la tenue, la détention ou la fourniture sont prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de vingt à cent dinars, et en cas de récidive, d'une amende de cinquante à deux cents dinars.

ART. 269. — Les dispositions de l'article 53 du Code Pénal ne sont pas applicables à toutes les peines prévues aux articles 266 à 271.

ART. 270. — Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.

ART. 271. — Par dérogation aux dispositions du présent chapitre les travailleurs étrangers nés en Tunisie et y résidant d'une façon ininterrompue sont dispensés de la présentation du contrat de travail. Ils devront cependant être détenteurs d'une carte de séjour portant la mention « autorisé à occuper un emploi salarié en Tunisie ».

CHAPITRE III

Immigration des travailleurs en Tunisie

ART. 272. — Tout travailleur immigrant en Tunisie pour y exercer une profession doit être muni d'un contrat de travail conforme au modèle réglementaire. Ce contrat, dont la durée maximum est fixée à un an, peut faire l'objet de renouvellement d'une égale durée. Ces contrats et leurs renouvellements doivent être visés par le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

ART. 273. — L'établissement et le renouvellement de tout contrat de travail concernant un étranger, ainsi que le visa des certificats d'hébergement, donnent lieu à la perception des droits dont la nature et le taux sont fixés par arrêté conjoint des Secrétaires d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

ART. 274. — Dans les quarante-huit heures de son arrivée au lieu de son emploi, le travailleur visé à l'article précédent doit adresser au Service de la Police ou de la Garde Nationale de la localité une demande de carte d'identité.

ART. 275. — Il est interdit à tout employeur d'embaucher, directement ou par intermédiaire, un travailleur immigré avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit en Tunisie.

Cette interdiction est indépendante des actions en dommages intérêts qui pourraient être intentées de ce chef. Elle ne sera pas applicable :

1°) si le travailleur est porteur d'un certificat du précédent employeur attestant que le contrat dont il s'agit a été résilié d'accord avec ce dernier ou par décision de justice;

2°) si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur intéressé;

3°) si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée par le Bureau Public du Placement, après enquête

auprès du précédent employeur dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés.

ART. 276. — Tout employeur de travailleur immigré est tenu de l'inscrire dans un délai de 48 heures suivant son embauchage, sur un registre spécial établi dans les conditions déterminées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. Ce registre devra être présenté à toute réquisition des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail.

ART. 277. — Les infractions aux prescriptions de l'article 274 sont punies d'une amende de 120 D. à 240 D.

Les infractions aux prescriptions de l'article 275 sont punies d'une amende de 0 D. 500 à 2 D. 800.

CHAPITRE IV

Déclaration des établissements

ART. 278. — Tout employeur, dans toutes les branches d'activité autres que les professions domestiques, qui occupe ou se propose d'occuper du personnel permanent, quelle qu'en soit l'importance, directement ou en vertu d'un contrat de marchandage, est tenu de faire une déclaration à l'Inspection du Travail, territorialement compétente.

Cette déclaration, faite par pli recommandé en triple exemplaire, doit être datée, certifiée exacte et signée par le déclarant, le travailleur intéressé ou, s'il ne sait signer, par le représentant du syndicat ouvrier intéressé.

Elle doit comporter obligatoirement les indications suivantes :

a) raison sociale et siège de l'entreprise, son objet, adresse des locaux d'exploitation et dépendances;

b) nom, nationalité, âge et adresse des directeurs ou gérants responsables;

c) numéro d'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et, le cas échéant, le montant et la date de sa dernière cotisation à cette institution;

d) utilisation de la force motrice (nature) ou d'outillage mécanique;

e) nombre, par catégories professionnelles, des emplois permanents existant au jour de la déclaration, nom, âge, qualification professionnelle, nationalité des travailleurs qui les occupent, avec, en ce qui concerne les travailleurs étrangers, le numéro de la carte de travail, la date de sa délivrance et la zone pour laquelle elle est valable;

f) emploi, le cas échéant, d'enfants âgés de moins de 18 ans ou de femmes.

Ces dernières indications, ainsi que les modifications dont elles peuvent être l'objet par la suite, doivent être reportées en tête du registre des congés payés, prévu à l'article 130 du Code du Travail.

ART. 279. — La déclaration doit être faite dans les délais suivants :

a) dans le mois, pour les entreprises existant au jour de la promulgation du présent code ;

b) dans le mois, à partir du jour de la constitution définitive, pour les entreprises qui seront créées postérieurement;

c) dans le mois, en cas de modification de l'objet, le changement de siège, de remplacement du directeur ou du gérant ou de cessation d'activité;

d) dans le mois, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, ou de mise en société;

e) dans le mois, si un établissement n'occupant pas d'enfants âgés de moins de 18 ans ou de femmes, se propose d'en occuper, ou si n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage mécanique, il se propose d'en utiliser.

ART. 280. — Tout employeur, quelle que soit son activité, qui se propose de recruter du personnel permanent, doit préalablement, signaler son offre d'emploi du Bureau Public de Placement ou, à défaut, à l'Inspection Régionale du Travail, territorialement compétente.

A cette fin, il doit lui adresser sous pli recommandé, ré-

digée en triple exemplaire, avant tout embauchage de personnel, une demande datée et signée, mentionnant :

— les nom, prénoms, adresse et raison sociale de l'employeur;

— la qualification ou spécialité professionnelle du travailleur à embaucher;

— le mode de recrutement désiré :

a) directement (en ce cas, indiquer les nom, prénoms, nationalité, âge et situation de famille du travailleur);

b) par l'intermédiaire de l'Inspection Régionale du Travail territorialement compétente.

Le Bureau de Placement ou l'Inspection du Travail retourne sans délai, à l'employeur, un exemplaire de sa demande, revêtu d'un visa, qui tient lieu de récépissé.

ART. 281. — Tout travailleur recherchant un emploi, est tenu de requérir son inscription auprès du Bureau Public de Placement ou, à défaut, auprès de l'Inspection Régionale du Travail dont il relève, d'après sa résidence.

ART. 282. — Les insertions d'offres et de demandes d'emploi, dans la presse, sont autorisées, à condition qu'elles soient revêtues d'un visa préalable, accordé par le Bureau Public de Placement ou, à défaut, par l'Inspection Régionale du Travail territorialement compétente, et qu'elles soient domiciliées au service qui a accordé le visa.

ART. 283. — Sous réserve de l'application des dispositions légales, relatives à la réquisition civile des personnes, à la réintégration et à l'emploi, par priorité, des démobilisés et assimilés, nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par le Bureau Public de Placement ou l'Inspection Régionale du Travail. Nul travailleur n'est tenu d'accepter l'emploi qui lui est proposé par les mêmes services.

Le motif du refus, dans les deux cas, doit être notifié au Bureau Public de Placement ou à l'Inspection Régionale du Travail qui sont tenus au secret professionnel.

ART. 284. — Dans le cas où un chef d'établissement ou son gérant responsable charge un préposé de la mission d'embaucher le personnel considéré dudit établissement, il doit faire connaître, au Bureau Public de Placement ou, à défaut, à l'Inspection Régionale du Travail territorialement compétente les nom, prénoms, nationalité et adresse du préposé.

L'embauchage par l'intermédiaire de toute autre personne que celles visées ci-dessus, notamment par les caporaux est interdit.

ART. 285. — Les bureaux de placement privés, gratuits ou payants sont supprimés.

ART. 286. — L'employeur est tenu de justifier, à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions du présent chapitre avoir fait les déclarations énoncées aux articles 278 et 280.

Il doit également produire les derniers récépissés mentionnés aux articles 278 et 280, sous peine de rejet de sa demande, chaque fois qu'il se mettra en instance auprès d'une administration ou d'un établissement public, à l'effet d'obtenir le bénéfice d'une disposition légale ou réglementaire.

ART. 287. — Les infractions aux dispositions des articles 278, 279, 280, 282, et 284, sont punies d'une amende de 5 dinars, qui sera appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs intéressés.

En cas de récidive, ces amendes sont portées au double. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une infraction identique.

ART. 288. — Les inspecteurs et contrôleurs du Travail sont habilités, concurremment avec les officiers de police judiciaire, à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE V

La médecine du travail

ART. 289. — Un médecin-inspecteur est chargé de toutes les questions relatives à l'Inspection du Travail du point de vue médical et prend le titre de médecin-inspecteur du travail.

ART. 290. — Des médecins conventionnés assistent dans sa tâche le médecin-inspecteur. Ces médecins sont recrutés dans les conditions fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

ART. 291. — Les médecins de l'inspection médicale du travail ont pour mission, sous le contrôle du médecin-inspecteur et sous l'autorité du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales :

1°) de veiller, en liaison avec les inspecteurs du travail, à l'application de la législation relative à l'hygiène du travail et à la protection de la santé des travailleurs;

2°) d'assurer, en coordination étroite avec les services ou organismes psychotechniques, l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et éventuellement de leur rééducation;

3°) d'effectuer toutes enquêtes destinées à faire ressortir les mesures à prendre pour améliorer la protection de la santé des travailleurs au lieu de leur emploi;

4°) d'assurer la préparation d'un fichier physiopathologique de la main-d'oeuvre;

5°) de contrôler les services médicaux du travail;

6°) de contrôler les soins donnés aux victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles.

ART. 292. — Les dispositions des articles 173, 174, 175, 176 et 177 du Code du Travail relatifs à l'Inspection du Travail sont étendues au médecin-inspecteur du travail et aux médecins conventionnés qui l'assistent.

En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins de l'inspection médicale du travail sont autorisés à examiner les travailleurs et à faire, aux fins d'analyses, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.

CHAPITRE VI

Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Section I. — Classification des établissements dangereux insalubres ou incommodes

ART. 293. — Les manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et d'une manière générale, tous les établissements qui présentent des causes de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la sécurité, la salubrité ou la santé du personnel qui y est occupé, soit pour la santé publique, soit encore pour l'agriculture, sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions fixées par le présent chapitre.

ART. 294. — Ces établissements sont classés en trois catégories, suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation.

La première catégorie comprend les établissements qui doivent être éloignés des centres urbains et des habitations particulières.

La deuxième catégorie comprend ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les inconvénients visés à l'article 293.

Dans la troisième catégorie sont placés les établissements qui ne présentant pas d'inconvénient grave, ni pour la santé publique, ni pour le voisinage, sont seulement soumis, sous la surveillance administrative, à des prescriptions générales édictées, dans l'intérêt du voisinage, ou de la santé publique.

ART. 295. — La nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes détermine les activités auxquelles s'applique le présent chapitre le classement de ces dernières dans les différentes catégories prévues à l'article 294.

Cette nomenclature est établie par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale après avis d'un comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, constitué par décret.

*Section II. — Dispositions générales
relatives aux établissements dangereux,
insalubres ou incommodes*

ART. 296. — Les établissements classés, à quelque catégorie qu'ils appartiennent ne peuvent être ouverts que sur autorisation accordée par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale dans les conditions déterminées par décret.

ART. 297. — Des arrêtés ultérieurs peuvent toujours intervenir, soit pour atténuer certaines prescriptions des autorisations, soit pour en imposer de nouvelles au cas où des mesures complémentaires seraient jugées nécessaires pour la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 293.

ART. 298. — Dans le cas où il s'agit d'une industrie nouvelle ou de procédés nouveaux, ou d'un établissement à ouvrir sur un terrain dans le voisinage duquel des transformations sont à prévoir relativement aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des emplacements, l'arrêté d'autorisation n'est accordé qu'avec limitation de durée.

ART. 299. — Tout transfert d'un établissement classé sur un autre emplacement, toute transformation dans l'état des lieux, dans la nature de l'outillage ou du travail, toute extension de l'exploitation entraînant une modification notable des dispositions intérieures ou extérieures doit faire l'objet d'une autorisation préalable, délivrée dans les conditions prévues à l'article 296.

ART. 300. — Lorsqu'un chef d'établissement veut ajouter à son exploitation première quelle que soit la classe dans laquelle elle rentre, une autre activité classée, même d'une catégorie inférieure, il est tenu de se pourvoir d'une nouvelle autorisation.

ART. 301. — L'arrêté autorisant l'ouverture ou la transformation d'un établissement classé cessera de produire effet quand l'établissement n'aura pas été ouvert ou la transformation effectuée dans le délai de deux ans, ou n'aura pas été exploité pendant deux années consécutives sauf cas de force majeure.

ART. 302. — Toute modification dans la situation juridique d'un établissement classé doit faire l'objet d'une déclaration sur timbre, revêtue de la signature dûment légalisée des parties. Cette déclaration est adressée sous pli recommandé dans le mois qui suit la modification à l'ingénieur, chef du service des mines. Il en est délivré récépissé.

ART. 303. — La surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes classés ou non, est exercée, sous l'autorité du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale, par les agents du service des mines ou tous autres agents de ce Département spécialement désignés à cet effet.

Les propriétaires, directeurs ou gérants sont tenus de laisser pénétrer à tout moment dans leurs établissements ces agents, ainsi que toutes autres personnes accréditées par l'administration, en vue de faire, en leur présence ou ceux dûment requis, telles constatations jugées nécessaires ou de prendre communication, à toute réquisition, des arrêtés d'autorisation des établissements ou des titres en tenant lieu.

ART. 304. — A défaut par le propriétaire d'un établissement classé de se conformer, après mise en demeure, aux mesures à lui prescrites en conformité des dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement, sans préjudice des peines prévues à la section V de ce chapitre.

ART. 305. — Lorsque l'exploitation d'un établissement non compris dans la nomenclature des établissements pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale peut, après avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, mettre le chef d'établissement en demeure les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés.

Faute par le chef d'établissement de se conformer dans le délai imparti, le Secrétaire d'Etat peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement, sans préjudice des peines prévues à la section V de ce chapitre.

ART. 306. — En cas de danger imminent, les agents chargés de la surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Ils peuvent, s'il y a lieu, adresser, à cet effet, toutes les réquisitions aux autorités locales, qui sont tenues de leur prêter aide sans délai.

ART. 307. — Tout établissement classé maintenu en chômage pendant quatre semestres consécutifs, sans justifications suffisantes, est considéré comme abandonné. Il ne peut être remis en activité qu'après obtention d'une autorisation nouvelle dans les conditions prévues à l'article 296.

ART. 308. — Lorsque par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant des travaux techniques d'exploitation d'un établissement classé, celui-ci a été détruit et mis momentanément hors d'usage, une nouvelle autorisation est nécessaire pour rétablir et remettre en activité cet établissement.

ART. 309. — Aucune indemnité n'est due aux propriétaires des établissements faisant l'objet du présent chapitre pour tout préjudice résultant de l'exécution de mesures ordonnées par l'administration en conformité des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application.

ART. 310. — Dans le cas où le fonctionnement d'établissements industriels régulièrement autorisés, ou d'établissements dont l'existence est antérieure au classement de l'industrie à laquelle ils appartiennent ou encore d'établissements industriels non compris dans la nomenclature des établissements classés, présente pour le voisinage ou pour la santé publique des dangers ou des inconvénients graves que les mesures prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application ne seraient pas susceptibles de faire disparaître, ces établissements peuvent être fermés définitivement par décision du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale après avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Section III. — Formalités relatives

aux demandes d'ouverture des établissements classés.

ART. 311. — Les formalités relatives aux demandes d'ouverture des établissements classés sont fixées par décret.

ART. 312. — Toute demande d'ouverture d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode donne lieu au versement dans les caisses du Trésor d'un droit fixe qui est fixé par décret.

Ce droit fixe est exigible lors même que la demande viserait seulement la réouverture d'un établissement précédemment fermé en vertu des articles 304, 305 et 306.

Section IV. — *Taxe de contrôle**et de surveillance des établissements classés.*

ART. 313. — Tout établissement actif ou en service, classé dans l'une des catégories, est assujéti au paiement d'une taxe annuelle de contrôle et de surveillance dont le taux et les modalités de perception sont fixés par une loi.

Un établissement est considéré comme actif et comme tel soumis à la taxe annuelle, qu'elle que soit la durée de son fonctionnement pendant cette année.

Tout établissement qui comporte plusieurs industries est assujéti à une taxe annuelle distincte pour chaque nature d'industrie classée.

ART. 314. — La taxe est à la charge des propriétaires ou chefs d'établissements, ou à défaut de propriétaires connus, à celle des possesseurs ou exploitants ou occupants des établissements imposables.

En cas d'association pour l'exploitation de l'établissement, les associés sont solidaires pour le paiement de la taxe, sauf leurs recours contre leurs co-débiteurs pour ce qu'ils auraient pu payer à leur décharge.

Les héritiers ou légataires et leurs représentants et successeurs peuvent être poursuivis solidairement et chacun pour tous, à raison des taxes dues pour ceux dont ils ont hérité ou auxquels ils ont succédé.

ART. 315. — Les demandes en décharge ou réduction sont formulées par lettre recommandée à l'ingénieur, chef du service des mines, qui en délivre récépissé.

Un avis individuel informe ultérieurement les intéressés de la suite donnée à ces demandes par le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

Tout contribuable qui n'accepte pas la décision du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale peut se pourvoir devant le tribunal compétent du lieu de la situation de l'établissement.

Le pourvoi judiciaire doit, à peine de déchéance, être introduit dans le délai d'un mois à courir de la notification de la décision et être accompagné du récépissé de dépôt de la demande en décharge ou réduction.

La décision du tribunal compétent n'est susceptible d'aucun appel.

Il est sursis, jusqu'à l'examen de la demande adressée à l'ingénieur, chef de service des mines, et, s'il y a lieu, jusqu'à solution de l'instance, au recouvrement des côtes pour lesquelles un pourvoi en décharge, réduction ou transfert a été introduit.

Il en est de même dans le cas de révision de la côte par le tribunal compétent ou par le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale; ce dernier fait procéder à l'admission en non valeur, par voie d'annulation, des sommes indûment constatées au rôle.

ART. 316. — Les propriétaires d'établissements imposables, qui ont été omis au rôle, sont tenus d'en faire la déclaration par lettre recommandée à l'ingénieur, chef de service des mines, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'avis de dépôt du rôle à la recette. A défaut de ce faire, ils sont passibles d'une amende égale au montant de la taxe exigible.

Le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale peut, néanmoins, accorder sur demande timbrée, la remise totale ou partielle de cette amende. L'amende ou sa portion d'amende maintenue est payable en une seule fois, et elle est recouvrée en même temps que le principal de la taxe, sans autres formalités.

ART. 317. — Les poursuites en vue du paiement de la taxe sont exercées suivant la procédure instituée pour le recouvrement des autres impôts directs par le décret du 13 juillet 1899.

ART. 318. — Le privilège général du Trésor sur les immeubles et les meubles des débiteurs de la taxe s'exerce conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret précité du 13 juillet 1899.

L'acquéreur d'un établissement doit, en conséquence du privilège général du Trésor, s'assurer que la taxe grevant cet établissement a été payée jusqu'au jour de la vente. Dans la négative et sauf stipulation contraire, il est autorisé à précompter le montant des arriérés sur le prix de l'aliénation. Il devient en tout état de cause responsable personnellement des dits arriérés et des frais de poursuite. Cette obligation s'applique même aux adjudicataires d'établissements vendus par autorité de justice.

ART. 319. — Il y a prescription pour la demande de la taxe de contrôle et de surveillance trois ans après l'expiration de l'année à laquelle s'applique la côte.

Les dispositions de l'article 3 du décret du 14 septembre 1903 sont applicables aux côtes de la taxe de contrôle et de surveillance.

Section V. — *Pénalités*

ART. 320. — Les infractions aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son exécution sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents du service des mines et tous autres agents commissionnés à cet effet par le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

Les procès-verbaux dressés en exécution du présent chapitre et des textes pris pour son application font foi, en justice, jusqu'à preuve du contraire.

A quelque service qu'appartiennent les agents verbalisateurs les procès-verbaux sont tous obligatoirement transmis d'urgence par la voie hiérarchique à l'ingénieur, chef du service des mines, qui les fait parvenir à l'autorité judiciaire avec son avis, dans les dix jours de leur date.

ART. 321. — Toutes infractions aux dispositions du présent chapitre des textes pris pour son exécution sont punies d'une amende de 1 D, 200 à 4 D, 800 et d'un emprisonnement de un à trois jours ou de l'une de ces peines seulement; l'amende est appliquée autant de fois qu'il aura été relevé d'infractions distinctes, sans toutefois que le chiffre total des amendes puisse excéder 48 dinars.

En cas de récidive dans les conditions prévues à l'article 47 du Code Pénal, les infractions sont punies d'une amende de 5 D, 040 à 120 D., sans que la totalité des amendes prévues puisse excéder 480 D., et d'un emprisonnement de seize jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 322. — Est puni d'une amende de 24 dinars à 120 dinars et d'un emprisonnement de seize jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines, quiconque a mis obstacle à l'accomplissement des services des personnes chargées de la surveillance des établissements en vertu de l'article 303, quiconque a exploité sans autorisation préalable un établissement classé et quiconque a continué l'exploitation d'un établissement dont la fermeture provisoire a été ordonnée par application des articles 304 et 305.

Dans les deux derniers cas, le tribunal peut également ordonner l'apposition des scellés sur les appareils et machines et sur les portes de l'établissement.

En cas de récidive dans les conditions prévues à l'article 47 du Code Pénal, le délinquant est condamné au maximum des peines d'amende et d'emprisonnement prévues au présent article, ou de l'une de ces deux peines. Ces peines peuvent être portées jusqu'au double.

Pour les délits auxquels s'applique le présent article, un procès-verbal peut être dressé chaque jour contre l'exploitant.

ART. 323. — Le bris des scellés apposés en application de l'article 322 est puni des peines prévues à l'article 153 du Code Pénal.

ART. 324. — L'article 53 du Code Pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son exécution.

CHAPITRE VII

Surveillance et police sanitaire des chantiers

ART. 325. — Tout chef d'entreprise est tenu d'assurer ou de faire assurer la surveillance et la police sanitaire de ses chantiers.

ART. 326. — Il signale sans délai au gouverneur de la circonscription tous les cas de maladie fébrile suspects, survenue dans ses chantiers.

Il prête son concours et facilite leur tâche aux agents de l'Administration appelée, en cas d'épidémie, à prendre vis à vis du personnel ouvrier des mesures d'enquêtes, de vaccination, d'isolement ou d'évacuation.

ART. 327. — Tout chef d'entreprise publique ou privée est tenu de déclarer au gouverneur dans la circonscription duquel ils se trouvent, les chantiers occupant 50 personnes ou plus.

ART. 328. — Le médecin de la santé publique de la circonscription pour les entreprises occupant moins de 50 salariés ou le médecin du service médical pour les entreprises occupant 50 ou plus sera chargé par le gouverneur de la surveillance médicale des chantiers.

ART. 329. — Ce service médical comporte obligatoirement et d'office une visite bi-mensuelle ayant pour but principal le dépistage des maladies contagieuses et la mise en œuvre et le contrôle des mesures prophylactiques et thérapeutiques nécessaires.

ART. 330. — Toutes les observations relatives à l'état sanitaire du chantier sont consignées par le médecin, sur un registre spécial confié à la garde du chef de chantier et qui est soumis pour examen à toute réquisition des autorités administratives de l'Inspection du travail et de l'Inspection sanitaire.

ART. 331. — Les frais des visites médicales périodiques définies aux articles 328 et 329 ci-dessus sont à la charge de l'entreprise.

ART. 332. — En cas d'inobservation des mesures édictées ci-dessus les sanctions sont celles prévues par le décret du 27 décembre 1916 sur la lutte contre les maladies épidémiques.

CHAPITRE VIII

Les vêtements de travail

ART. 333. — Dans toutes les activités où les salariés sont soumis à la législation du travail, les employeurs doivent fournir à chaque membre de leur personnel permanent, le 1er mai de chaque année, deux complets de travail, deux chemises, une paire de chaussures et un couvre-chef du modèle couramment admis dans la profession.

Les frais occasionnés par ces fournitures sont supportés, moitié par l'employeur, moitié par le salarié, au moyen de retenues sur son salaire, échelonnées sur quatre mois au moins.

Il n'est en rien dérogé aux dispositions plus favorables aux salariés résultant, soit des règlements, de la convention collective ou des usages.

ART. 334. — Toute infraction aux dispositions de l'article précédent est punie d'une amende de 2 à 10 dinars, applicable autant de fois qu'il y a de personnes employées qui n'auraient pas reçu les vêtements de travail et de protection auxquelles elles auraient droit.

Le jugement fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.

En cas de récidive dans le délai d'une année, l'amende encourue est de 4 à 10 dinars susceptible d'être multipliée dans les mêmes conditions. La même mesure complémentaire est prescrite.

CHAPITRE IX

Le Comité du Travail

ART. 335. — Il est institué auprès du Secrétaire d'Etat à la Présidence, un comité du travail chargé de formuler des avis sur les questions d'ordre social qui lui sont soumises par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne la législation et l'organisation du travail, le placement, la main-d'œuvre et plus généralement tout ce qui intéresse les salariés du

commerce, de l'industrie, de l'agriculture et des professions libérales.

ART. 336. — Le comité du travail comprend, outre le Secrétaire d'Etat à la Présidence, président :

— le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales ;

— le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale ;

— le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat ;

— quatre représentants des unions de syndicats patronaux les plus représentatifs ;

— quatre représentants des unions de syndicats ouvriers désignés par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence sur la proposition des groupements intéressés les plus représentatifs. Le même désignera, dans les mêmes conditions, pour chaque siège, un nombre de membres suppléants.

ART. 337. — Le Président du comité peut convoquer à titre consultatif, toute personne qu'il lui paraît utile d'associer aux travaux du comité.

Le secrétariat permanent du comité est assuré par le Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

CHAPITRE X

La Formation Professionnelle

Section I. — Définition et champ d'application

ART. 338. — Les dispositions du présent chapitre ont pour objet l'organisation et la réglementation de la formation professionnelle dans les différents secteurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.

ART. 339. — La formation professionnelle comprend :

1^o) pour les jeunes gens, les jeunes filles et exceptionnellement pour les adultes, l'apprentissage ;

2^o) pour les jeunes travailleurs et les travailleurs adultes :

a) le perfectionnement professionnel ;

b) le reclassement professionnel ;

c) la formation professionnelle accélérée.

L'apprentissage comporte une formation d'ensemble comprenant l'acquisition d'éléments essentiels de culture générale et celle d'une technique professionnelle, théorique et pratique.

Le perfectionnement professionnel a pour but de donner à tout travailleur la possibilité de s'élever dans la hiérarchie professionnelle par l'acquisition des éléments de culture générale et technique indispensables.

Le reclassement professionnel vise à récupérer le personnel rendu disponible par la diminution d'activité de sa profession d'origine ou devenu inapte à l'exercice de cette profession.

La formation professionnelle accélérée vise à couvrir les besoins extraordinaires de main-d'œuvre de certaines professions ou de certains corps de métier.

Section II. — Conseil de la Formation Professionnelle

ART. 340. — Il est créé un Conseil de la formation professionnelle chargé de formuler des avis dans le cadre des directives données par le Comité supérieur de l'Emploi sur les questions relatives à la formation professionnelle des apprentis, des jeunes travailleurs et des travailleurs adultes telle qu'elle est définie à l'article 339.

ART. 341. — Le Conseil de la formation professionnelle comprend, outre le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, président :

— un représentant du Secrétaire d'Etat à la Présidence ;

— le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale ou son représentant ;

— le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale ou son représentant ;

— le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat ou son représentant ;

— six représentants des chefs d'entreprises dont au moins un artisan ;

— six représentants des ouvriers ou employés qualifiés ;

— un représentant de l'Association des Ingénieurs et Techniciens Tunisiens.

Les représentants patronaux et ouvriers sus-visés doivent exercer leur activité professionnelle depuis au moins 3 ans, apprentissage non compris, et justifier de leur inscription sur la liste électorale du conseil des prud'hommes dont ils relèvent.

Les membres non fonctionnaires du Conseil sont désignés pour deux ans par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales sur la proposition des organisations syndicales, patronales et ouvrières les plus représentatives de l'Association des Ingénieurs et Techniciens Tunisiens, régulièrement déclarés.

Le président du Conseil de la formation professionnelle peut convoquer à titre consultatif, de sa propre initiative ou à la demande de l'un des membres de cet organisme, toutes personnes qu'il lui paraît utile d'associer aux travaux du Conseil.

ART. 342. — Le Conseil de la formation professionnelle se réunit sur convocation de son président et le secrétariat permanent en est assuré par le service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

Section III. — Le contrat d'apprentissage

ART. 343. — Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'entreprise, pris en qualité de maître, s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci appelée apprenti, s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elles recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de sa formation professionnelle.

ART. 344. — Le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit, à peine de nullité.

Il doit être rédigé au plus tard, dans la quinzaine de sa mise à exécution.

Il doit être établi en trois originaux, un pour l'employeur, un pour l'apprenti ou pour son représentant légal, le troisième pour le service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

L'employeur adresse obligatoirement les trois originaux au service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales qui lui retourne les deux originaux destinés aux parties après les avoir visés.

Le contrat acquiert date certaine et produit son plein effet juridique par le visa que lui donne le service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

Le contrat d'apprentissage est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.

ART. 345. — Le contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des usages et des coutumes de la profession.

Il doit contenir :

1°) les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, profession, domicile du maître ou raison et siège social de l'entreprise;

2°) les nom, prénoms, nationalité, date de naissance et domicile de l'apprenti;

3°) si l'apprenti est mineur : les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents, ou à leur défaut, par le juge compétent en matière de statut personnel de l'apprenti;

4°) dans le cas où le maître ne donne pas lui-même la formation professionnelle, le contrat d'apprentissage doit indiquer dans quelles conditions et par qui cette formation professionnelle doit être donnée;

5°) la durée du contrat;

6°) la désignation exacte de la profession faisant l'objet du contrat;

7°) les conditions de rémunération de l'apprenti, de nourriture, de logements et toutes autres arrêtés entre les parties;

8°) l'indication, le cas échéant, des cours professionnels ou d'instruction générale que le chef d'établissement s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit en dehors;

9°) l'indication que l'indemnité éventuelle à payer en cas de rupture du contrat, sera fixée par le Conseil de Prud'hommes, ou à défaut par le Juge de droit commun compétent.

Le contrat d'apprentissage doit être signé par le maître, par l'apprenti s'il est majeur ou par son représentant légal s'il est mineur. Il doit être daté.

ART. 346. — Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé d'au moins 20 ans.

Aucun apprenti âgé de moins de 14 ans ou de plus de 18 ans ne peut entrer en apprentissage s'il n'y est autorisé par le service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

Un arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales fixe les conditions d'application du paragraphe précédent notamment en ce qui concerne le contrôle médical des apprentis de moins de 14 ans.

ART. 347. — Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage ou divorcé ou séparé de corps ne peut loger comme apprenties, des jeunes mineures.

ART. 348. — Sont incapables de recevoir les apprentis :

— les individus qui ont subi une condamnation pour crime;

— ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs;

— ceux qui ont été condamnés pour abus des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, ou abus de l'inexpérience, de la légèreté ou des besoins d'une personne ne disposant pas de ses biens pour la déterminer à souscrire sans avantages correspondants, une opération pécuniaire ou tout autre acte engageant ses biens, réprimé par l'article 301 du Code Pénal;

— les interdits;

— les officiers publics destitués;

— les individus déclarés en faillite;

— les individus qui ont été condamnés, sauf pour délit politique, ou syndical ou pour blessures ou homicides involontaires à un emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à 3 mois.

L'incapacité résultant de l'application de cet article peut être levée par le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, après enquête et avis des autorités locales quand le condamné, après l'expiration de sa peine, a résidé pendant 3 ans dans la même localité.

ART. 349. — Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel le contrat peut être annulé par la volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité n'est due à l'une ou l'autre partie, à moins de convention écrite expresse.

ART. 350. — Le contrat d'apprentissage est résolu de plein droit :

1°) par la mort de l'apprenti ou de la disparition de l'entreprise;

2°) si le maître ou l'apprenti vient à être frappé de l'une des peines ou a été l'objet de l'une des décisions énumérées à l'article 348;

3°) pour les filles mineures logées chez le maître, au cas de divorce de celui-ci de séparation de corps ou de décès de son épouse.

ART. 351. — Le contrat peut être résilié sur accord des parties ou à la demande de l'une d'elles :

1°) en cas de mort ou de changement de profession du maître si la demande est formulée dans un délai de 3 mois;

2°) si l'apprenti ou le maître est appelé au service militaire;

3°) dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat d'apprentissage;

4°) pour cause d'infractions graves ou habituelles aux prescriptions du présent chapitre ou des arrêtés pris pour son exécution;

5°) dans le cas d'inconduite habituelle, de mauvaise volonté tenace ou d'incapacité notoire de l'apprenti;

6°) si le maître transfère sa résidence dans une localité autre que celle qu'il habitait lors de la convention;

Néanmoins, la demande de résiliation du contrat fondée sur ce motif n'est recevable que pendant 3 mois à compter du jour où le maître aura changé de résidence;

7°) si le maître ou l'apprenti encourait une condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois;

8°) dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage et sur sa demande.

La partie qui prend la décision de demander la résiliation du contrat pour l'une des causes prévues au présent article, doit la notifier par écrit à l'autre partie ou à son représentant ainsi qu'au service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

ART. 352. — Le maître est tenu de délivrer à l'apprenti ou à son représentant à la fin de l'apprentissage, un certificat constatant l'exécution du contrat.

ART. 353. — Toute personne convaincue d'avoir employé sciemment en qualité d'apprentis, d'ouvriers ou d'employés des jeunes gens de moins de 18 ans n'ayant pas rempli les engagements de leur contrat d'apprentissage, ou n'étant pas régulièrement déliés, est passible d'une indemnité prononcée au profit du chef d'établissement ou d'atelier abandonné.

Tout nouveau contrat d'apprentissage conclu sans que les obligations du précédent contrat aient été remplies complètement, ou sans que le précédent contrat ait été résolu ou résilié pour les raisons ou dans les formes visées aux articles 350 et 351, est nul de plein droit.

ART. 354. — Les réclamations qui peuvent être dirigées contre les tiers en vertu de l'article 353 ci-dessus sont portées devant le conseil de prud'hommes de leur domicile.

ART. 355. — Les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat d'apprentissage tel qu'il est défini ci-dessus entre les patrons et leurs représentants et les apprentis et leurs représentants légaux, relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes du lieu de l'exécution du contrat.

ART. 356. — Le maître, ou toute personne, à qui il aura confié la formation professionnelle, doit se conduire envers l'apprenti mineur, en bon père de famille. En tous lieux où celui-ci demeure sous sa dépendance, il doit surveiller sa conduite et ses mœurs et avertir ses parents ou leurs représentants de ses fautes graves ou de ses penchants vicieux. Il doit les prévenir sans retard, en cas de maladie, d'absence ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.

Il doit protéger l'apprenti contre les mauvais traitements de la part de ses compagnons de travail ou d'autres personnes.

Si l'apprenti âgé de moins de 18 ans ne sait pas lire, écrire et compter, le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la journée de travail, le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Néanmoins ce temps ne peut excéder deux heures par jour.

ART. 357. — Le maître doit donner à l'apprenti un enseignement progressif et complet de l'art du métier ou de la profession spéciale qui fait l'objet du contrat.

Il ne peut employer l'apprenti, sauf convention contraire écrite, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession.

ART. 358. — L'apprenti doit à son maître et, le cas échéant, à la personne que celui-ci a chargée de sa formation professionnelle, fidélité, obéissance et respect, il doit l'aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. Il est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence, ayant duré plus de 15 jours.

ART. 359. — Des décrets pris après avis des Secrétaires d'Etat intéressés, consultation de la commission des salaires compétente et avis du conseil de la formation professionnelle :

1°) déterminent pour chaque branche d'activité visée par un règlement de salaires ou une convention collective :

a) la liste des activités individuelles comportant un apprentissage méthodique et complet et pour chacune d'elles la durée maximum de l'apprentissage;

b) les rapports maxima entre le nombre des apprentis employés dans une même entreprise et celui des ouvriers ou employés qualifiés (le nombre des apprentis de chaque établissement est fixé en fonction du rapport maximum applicable à l'activité de cet établissement).

Les décrets pris conformément au 1° du présent article peuvent fixer les rapports minima obligatoires entre le nombre des apprentis et celui des ouvriers ou employés qualifiés travaillant dans l'entreprise.

Les sanctions prévues à l'article 367 sont applicables dans les trois mois qui suivent la parution des décrets visés au présent article;

2°) instituent des cours professionnels et d'enseignement général dont la fréquentation sera rendue obligatoire aux apprentis et aux jeunes travailleurs âgés de moins de 15 ans appartenant à des corps de métiers déterminés à l'exception de ceux qui pourraient être déclarés inaptes à toute éducation professionnelle par le directeur du cours professionnel.

L'horaire de ces cours sera fixé par arrêté.

ART. 360. — Il est interdit :

1°) d'employer un apprenti non muni d'un contrat d'apprentissage visé par le service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales;

2°) d'établir un contrat d'apprentissage pour une activité autre que celle figurant sur la liste dressée conformément aux dispositions prévues à l'article 359.

3°) d'employer un nombre d'apprentis supérieur à celui résultant du rapport maximum fixé par le décret prévu à l'article 359.

A titre provisoire, en attendant la publication de la liste susvisée, le service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales peut rejeter tout contrat d'apprentissage établi pour une profession ne comportant pas d'après les usages, un apprentissage méthodique et complet. Un recours peut être exercé contre cette décision devant le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

ART. 361. — Dans les entreprises visées à l'article 338 du présent chapitre l'enseignement méthodique et complet de certains métiers ou de certaines professions entrant dans le cadre normal de l'activité de ces entreprises ne peut être organisé que selon les prescriptions d'un décret pris après avis des Secrétaires d'Etat intéressés et du Conseil de la Formation Professionnelle.

Ce décret détermine obligatoirement les conditions dans lesquelles l'enseignement professionnel en cause doit être organisé ainsi que les modalités du recrutement des jeunes gens à qui la formation professionnelle est ainsi donnée.

ART. 362. — Des centres de formation professionnelle organisés conformément aux dispositions de l'article 361 peuvent être créés soit par une entreprise, soit par un groupement d'entreprises.

Ils s'adressent aux jeunes gens âgés de plus de 18 ans au 1^{er} janvier qui précède l'entrée dans le centre.

Les centres ainsi créés sont agréés par arrêté du chef d'administration compétent et du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

ART. 363. — A défaut de contrat d'apprentissage, les dispositions des articles 346 à 358 sont applicables au contrat né de l'inscription des jeunes gens aux cours professionnels ou aux centres respectivement visés aux articles 359 et 362.

Section IV. — La taxe de formation professionnelle

ART. 364. — Toute personne physique ou morale exerçant une activité prévue dans le cadre du champ d'application défini à l'article 338 et soumise à l'impôt de la patente à l'exception des assujettis à la patente forfaitaire visés à l'article 5 du décret du 30 décembre 1923 tel qu'il a été modifié par les textes subséquents, est passible d'une

taxe dite de « formation professionnelle » dont le produit inscrit au budget de l'Etat, contribue aux dépenses nécessaires au développement de la formation professionnelle telle qu'elle est prévue par le présent chapitre.

ART. 365. — Un décret fixe le taux, les modalités d'établissement, de recouvrement et de contrôle de la taxe de formation professionnelle ainsi que l'affectation de son produit. La répression des infractions aux dispositions du présent chapitre l'exécution des poursuites, l'instruction et le jugement des instances sont effectués comme en matière de patente.

Les inexactitudes, omissions et défauts de déclaration relevés à l'encontre des redevables de la taxe de formation professionnelle sont frappés au titre de cette taxe d'une pénalité égale au double de la taxe éludée.

Le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale est habilité à accorder la remise entière ou partielle des pénalités visées ci-dessus.

Section V. — Contrôle et sanctions

ART. 366. — Les agents chargés de l'Inspection du Travail ainsi que les inspecteurs de l'enseignement technique sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de veiller à l'exécution des prescriptions du présent chapitre et des textes pris pour son application.

ART. 367. — Toute infraction aux dispositions des articles 346, 347, 348 et 360 ci-dessus et à celles des textes prévus aux articles 359, 361 et 362 pris pour son application est punie conformément aux articles 234, 236, 237 et 239 du Code du Travail.

ART. 368. — L'infraction n'est pas punissable si elle est le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets, certificats ou documents contenant de fausses énonciations ou délivrés par une autre personne.

ART. 369. — Sont maintenus les arrêtés pris antérieurement et concernant l'organisation de l'apprentissage ainsi que les dispositions non contraires aux dispositions du présent chapitre et contenues dans des règlements de salaires ou des Conventions Collectives appliquées aux apprentis.

Chapitre XI. — Conditions générales d'emploi des salariés agricoles

ART. 370. — Tout salarié, lors de son embauchage, doit être avisé s'il est engagé à titre permanent ou saisonnier ou occasionnel.

Le salarié permanent est celui qui est recruté pour une durée indéterminée en vue de participer à toutes opérations du cycle agricole normal de l'exploitation et à qui l'employeur assure un travail régulier.

Au cours de la période d'essai prévue par les usages, mais dont la durée ne peut en tout état de cause être supérieure à trente jours, le contrat de travail peut être rompu sans préavis.

Une fois la période d'essai terminée, la durée du préavis ne peut être inférieure à 8 jours pleins, sauf faute grave du salarié.

L'interruption momentanée du travail d'un ouvrier permanent pour cause de maladie, d'accident du travail, d'intempérie et toute autre cause fortuite ou de force majeure, ne rompt pas le contrat du travail si cette interruption est inférieure à trois mois. Pour obtenir le bénéfice de cette disposition, l'ouvrier est tenu, dans un délai de quinze jours, d'aviser son employeur des motifs de son absence. Au-delà du troisième mois d'interruption motivée, l'ouvrier conserve un droit de priorité d'embauchage pendant un nouveau délai d'un an.

Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables aux ouvriers saisonniers ou occasionnels, recrutés pour l'exécution d'un travail d'une durée variable, mais limitée, nécessité par les besoins sai-

sonniers ou exceptionnels de l'exploitation et dont le contrat prend fin lorsque le travail est terminé.

ART. 371. — Au cas de licenciement d'un ouvrier permanent, intervenu une fois la période d'essai expirée, pour quelque motif que ce soit, sauf celui de faute grave, insuffisance professionnelle ou insuffisance de rendement due à une mauvaise volonté évidente, il est dû à celui-ci une indemnité de licenciement calculée comme suit :

- de un à trois mois d'ancienneté : trois jours de salaire;
- de trois à six mois d'ancienneté : sept jours de salaire;
- de six mois à un an d'ancienneté : quinze jours de salaire;
- au-delà d'un an d'ancienneté : quinze jours de salaire par année.

Le montant total de l'indemnité de licenciement ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours de salaire.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la fixation, par les tribunaux, de dommages et intérêts plus élevés, au cas de licenciement abusif.

Chapitre XII. — Emploi des femmes et des enfants dans l'agriculture

ART. 372. — Le présent chapitre s'applique aux établissements agricoles et à leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient.

ART. 373. — Les chefs des établissements visés à l'article 372 ci-dessus sont tenus de veiller au maintien des bonnes mœurs et de la décence publique, dans tous les lieux, même non clôturés, où sont appelés à travailler des femmes ou des enfants de moins de 16 ans.

ART. 374. — Les enfants ne peuvent être employés, dans les établissements visés à l'article 372 s'ils n'ont pas l'aptitude physique nécessaire pour l'exécution des travaux qui leur sont confiés.

Les inspecteurs du travail ont toujours le droit d'exiger lorsque le travail confié à des enfants de 13 à 16 ans employés dans les établissements susvisés excède leurs forces qu'ils soient écartés de ces travaux.

Ils ont la même faculté, si ces enfants sont atteints d'une maladie ou d'une infirmité apparentes, sous réserve de l'avis conforme d'un médecin qualifié et après examen contradictoire si les parents le réclament.

ART. 375. — Des arrêtés conjoints du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale peuvent subordonner à des conditions spéciales l'autorisation de faire exécuter aux femmes et aux enfants de moins de seize ans, certains travaux agricoles présentant des risques particuliers.

Chapitre XIII. — Règlement des conflits collectifs de travail

ART. 376. — Toute difficulté surgie entre employeurs et salariés, susceptible de provoquer un conflit collectif de travail, doit être présentée avant toute grève ou lock-out par la partie la plus diligente à la commission de conciliation compétente.

ART. 377. — La commission locale de conciliation comprend sous la présidence du Gouverneur de la région, assisté de l'Inspecteur Régional du Travail ou de son représentant :

- a) deux représentants de l'organisation des travailleurs dont un représentant la centrale syndicale;
- b) deux représentants des employeurs ou des organisations syndicales d'employeurs intéressés.

ART. 378. — En cas de conflit collectif s'étendant sur plusieurs Gouvernorats ou sur l'ensemble du territoire, la Commission Centrale de conciliation est présidée par le Secrétaire d'Etat chargé des Affaires Sociales ou de son représentant, assisté de l'Inspecteur Chef du Travail.

— Elle comprend en outre :

- 1°) Deux représentants de chacune des centrales syndicales d'employeurs et de travailleurs;

2°) Deux représentants des employeurs ou des syndicats des employeurs concernés;

3°) Deux représentants des syndicats des travailleurs concernés.

ART. 379. — La Commission locale ou la Commission Centrale de conciliation peut faire procéder à toutes les enquêtes et s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles.

ART. 380. — Dans un délai maximum de 8 jours de sa saisine, la Commission doit proposer une solution au conflit.

ART. 381. — Si la solution proposée n'est pas acceptée par l'une ou l'autre des parties, celles-ci peuvent convenir de soumettre le conflit à l'arbitrage.

ART. 382. — Chaque partie choisit dans un délai de 48 heures à compter de la décision de la Commission de conciliation un arbitre qui devra être majeur et jouir de ses droits civils et politiques.

Les arbitres désignés par les parties, nommeront d'un commun accord dès leur première réunion, un tiers arbitre qui complètera ainsi la Commission d'arbitrage.

Si les arbitres des parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, il appartiendra au Secrétaire d'Etat chargé des Affaires Sociales de nommer le tiers arbitre.

Les parties peuvent désigner d'un commun accord un seul arbitre.

ART. 383. — L'arbitre commun ou la Commission d'arbitrage a tous les pouvoirs d'amiable compositeur. La sentence doit être rendue dans un délai de 4 jours à compter du jour de la saisine de l'arbitre commun ou de la Commission d'arbitrage.

ART. 384. — Au cas où une grève ou un lock-out ou une menace de grève ou de lock-out risque d'affecter l'intérêt national, le Secrétaire d'Etat à la Présidence peut désigner un arbitre unique.

ART. 385. — L'arbitre désigné dans les conditions de l'article précédent a tous les pouvoirs d'enquête et d'investigation jugés nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Il peut se faire assister d'experts le cas échéant.

Il rend sa sentence dans un délai maximum de 8 jours à compter de sa désignation.

ART. 386. — La décision arbitrale est exécutoire et sans appel.

ART. 387. — En cas d'observation des dispositions du présent chapitre les grèves et lock-out sont illégaux.

Est réputée en outre illégale la grève qui n'aura pas été dûment approuvée par la Centrale Syndicale.

Les relations du travail sont rompues du fait de la partie responsable de l'observation des dispositions du présent chapitre.

ART. 388. — Lorsque la grève ou le lock-out sont illégaux, quiconque aura incité à la poursuite de la grève ou de lock-out ou y aura participé, sera passible d'un emprisonnement d'un à 3 mois et d'une amende de 5 à 240 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive ces peines sont portées au double.

ART. 389. — Si un employeur, une organisation d'employeurs ou une organisation des travailleurs n'exécutent pas une décision acceptée en conciliation ou une sentence arbitrale exécutoire, et si un lock-out ou une grève est déclenché la réquisition d'établissement ou du personnel de l'établissement peut être décidée par décret.

ART. 390. — Quiconque n'aura pas déféré aux mesures de réquisition sera passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5 à 1.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, ces peines sont portées au double.

Chapitre XIV. — Contrôle des licenciements collectifs dans les établissements industriels, commerciaux, coopératifs et artisanaux

ART. 391. — Tout chef d'établissement industriel, commercial, coopératif ou artisanal, soumis au contrôle de l'Ins-

pection du Travail, qui a l'intention de procéder à des licenciements de personnel permanent ou à des mises en chômage partiel doit, au préalable, saisir l'Inspection du Travail.

Afin de faciliter l'étude de ces situations, il est institué auprès de l'Inspection du Travail et, en tant que de besoin dans chaque grand centre de l'intérieur, pour chaque branche importante de l'activité industrielle ou commerciale, une Commission présidée par l'Inspecteur Divisionnaire ou, à défaut par un Inspecteur du Travail, et composée d'un chef d'entreprise et d'un salarié appartenant à la corporation intéressée respectivement désignés par les organisations syndicales patronales et ouvrières, les plus représentatives de la branche d'industrie ou de commerce pour la région considérée.

ART. 392. — Pour les besoins de son enquête, la Commission, dont les membres seront liés par le secret professionnel, peut demander à l'employeur les justifications de la situation de son entreprise, invoquée à l'appui de sa proposition.

L'employeur se prêtera à toutes les investigations de l'Inspection du Travail.

ART. 393. — La Commission examine la situation générale de la branche intéressée, l'état particulier de l'entreprise en cause et les possibilités de reprise des affaires de l'employeur ou d'orientation de son activité vers une production nouvelle nécessitée par les circonstances. Elle s'emploie, le cas échéant, à faire admettre par les parties une réduction de la durée du travail de chaque salarié afin d'éviter des mesures de licenciement.

Si aucune solution de cet ordre n'est possible ou acceptée par les parties, la Commission classe les demandes en quatre groupes :

1°) celles qui émanent d'entreprises dont la fermeture ou la réduction notable d'effectifs est imposée par des mesures législatives;

2°) celles qui résultent des conséquences directes de la situation de guerre ayant une gravité telle qu'elles peuvent être considérées comme constituant une force majeure;

3°) celles qui sont rendues nécessaires par les circonstances économiques et la position de l'entreprise sans que toutefois, ces circonstances ou cette position puissent être considérées comme totalement étrangères aux risques inhérents à l'entreprise;

4°) celles qui ne paraissent pas inévitables ou pour lesquelles une solution autre que le licenciement ou le chômage peut être envisagée.

ART. 394. — La Commission émet, en fonction du classement prévu par l'article 393 un avis sur les indemnités de licenciement qui doivent être accordées en application des conventions collectives, des contrats individuels de travail ou des usages.

Elle s'efforce de concilier les parties sur le montant de ces indemnités et de faire procéder au règlement immédiat de celles-ci. Le procès-verbal de conciliation aura force exécutoire entre les parties.

ART. 395. — A défaut d'entente, chaque intéressé conserve ses possibilités de recours devant les juridictions compétentes auxquelles le procès-verbal de la Commission sera transmis à la demande de l'une ou de l'autre des parties.

Ces juridictions fixeront en définitive les indemnités en tenant compte à la fois des conventions, contrats et usages, et le cas échéant, de la situation de force majeure invoquée, déjà appréciée par la Commission.

ART. 396. — Des Commissions de conciliation peuvent être instituées dans la même forme prévue à l'article 393 pour les entreprises travaillant pour le Secrétariat d'Etat à la Défense Nationale et relevant, en ce qui concerne l'application de la législation du Travail, du contrôle de ce Secrétariat.

Chapitre XV. — Statut des journalistes professionnels

ART. 397. — Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une publication périodique, dans une agence d'informations ou dans un établissement de radiodiffusion de télévision ou d'actualités cinématographiques, et qui en tire le principal de ses ressources.

Est également journaliste professionnel le correspondant tunisien ou à l'étranger qui remplit les conditions prévues à l'article précédent.

Sont assimilés aux journalistes professionnels leurs collaborateurs directs tels que : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, reporters-cinéastes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.

ART. 398. — En cas de résiliation d'un contrat de louage de services fait sans détermination de durée, le préavis est, pour l'une et l'autre partie et sous réserve du cas prévu à l'article 400 d'un mois si le contrat a reçu exécution pendant trois ans ou d'une durée moindre, et de deux mois si le contrat a été exécuté pendant plus de trois ans.

ART. 399. — Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements; le maximum des mensualités est fixé à 15.

Un conseil de prud'hommes est obligatoirement saisi pour déterminer l'indemnité due, lorsque la durée des services excèdera 15 années.

ART. 400. — Les dispositions de l'article 399 sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat survient par le fait de l'employé lorsque cette résiliation est motivée par l'une des circonstances ci-après :

- cessation pour quelque cause que ce soit;
- et changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou de l'entreprise, si ce changement crée pour la personne employée une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux.

Dans ce dernier cas, le préavis n'est pas dû.

ART. 401. — Tout travail non prévu dans les accords constituant le contrat de louage de services comporte une rémunération spéciale.

ART. 402. — Tout travail commandé ou accepté et non publié doit être payé.

Le droit de faire paraître dans des organes différents les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l'article 397 sont les auteurs, est obligatoirement subordonné à une convention expresse qui doit indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction.

ART. 403. — Les journalistes professionnels et assimilés ont droit au repos hebdomadaire.

ART. 404. — Un congé annuel payé est accordé aux journalistes professionnels et assimilés. Ce congé est fixé à un mois pour les journalistes employés depuis un an au moins, et à cinq semaines pour les journalistes dont le contrat de louage de services reçoit exécution depuis 10 ans au moins.

ART. 405. — Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journalistes; soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout acte administratif, soit en vue de bénéficier des dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives, les personnes énumérées à l'article 397 et titulaires d'une carte d'identité professionnelle.

Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces cartes, la durée de leur validité, les conditions et les formes dans lesquelles elles peuvent être retirées sont déterminées par décret pris sur proposition du Secrétaire d'Etat à l'Information et à l'Orientation.

ART. 406. — Dans le courant du mois de janvier de chaque année, le Secrétaire d'Etat à l'Information et à l'Orientation établit une liste des entreprises de presse qui auront pris, pour la durée de l'année considérée, l'engagement :

1° de payer aux journalistes employés par eux et d'une manière générale, à toute personne mentionnée à l'article 397, qui est à leur service, des salaires non inférieurs à ceux qui sont fixés pour chaque catégorie professionnelle et pour chaque région, par décision d'une commission mixte comprenant des représentants des entreprises de presse et des représentants des journalistes.

Cette commission, composée à égalité, de représentants du personnel et des représentants des patrons, trois au moins de chaque côté, est chargée d'établir pour la région considérée le tableau des salaires minima.

Elle est présidée par un haut fonctionnaire, désigné par le Secrétaire d'Etat à l'Information et à l'Orientation qui dirige les débats sans prendre part au vote.

La commission peut, en cas de disproportion notoire, constatée entre l'importance des entreprises de presse dans une même ville, établir des catégories — trois au maximum — dans lesquelles elle range les entreprises envisagées.

Le tableau des salaires minima est expressément déterminé pour chaque catégorie par la commission mixte.

Les représentants siégeant à cette commission recourent au cas où un désaccord définitif se présente à l'arbitrage d'une personnalité choisie d'un commun accord.

En cas d'impossibilité de désigner sous la forme qui précède le tiers arbitre, celui-ci est désigné d'office par le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis, parmi les hauts fonctionnaires en activité ou retraités, autant que possible de l'ordre judiciaire et résidant dans la localité ou la région.

La décision de cet arbitre ne peut être frappée d'appel;

2° de verser à leurs personnels, en cas de maladie autre que celle résultant d'un accident de travail, une indemnité égale au salaire mensuel s'il s'agit d'un journaliste attaché à leur entreprise depuis six mois au moins et un an au plus; égale aux trois premiers mois au moins, s'il s'agit d'un journaliste attaché à leur entreprise depuis plus d'un an, de verser en outre des indemnités égales au demi-salaire mensuel pendant les deux mois suivants ou les trois mois suivants, selon que ce journaliste est attaché à leur entreprise depuis plus de six mois au moins, ou un an au plus, ou depuis plus d'un an.

En cas de manquement de la part de l'entreprise de presse, le personnel a une action directe contre l'entreprise en question pour exiger l'application des conditions ci-dessus.

ART. 407. — Peuvent seules bénéficier de la répartition des sommes affectées aux dépenses de publicité faites par l'Etat, les collectivités et établissements publics et les entreprises concessionnaires de services publics, à l'occasion d'appels au crédit public, les entreprises figurant sur la liste établie conformément aux dispositions de l'article 406.

ART. 408. — Les dispositions des articles 397 à 405 inclus sont d'ordre public.

Chapitre XVI. — Statut professionnel des voyageurs

et représentants de commerce

ART. 409. — Les conventions intervenues entre industriels et commerçants, d'une part, et voyageurs, représentants et placiers d'autre part, sont des contrats de louage de service lorsque les voyageurs, représentants ou placiers travaillant pour le compte d'une ou plusieurs maisons, rémunérés par des remises proportionnelles ou des appointements fixes,

exercent d'une façon exclusive et constante leur profession, ne font aucune opération pour leur compte personnel, sont liés à la maison qu'ils représentent par un contrat indiquant la nature des marchandises à vendre, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité, le taux des rémunérations, commissions ou remises proportionnelles qui leur sont allouées.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux employés chargés occasionnellement avec leur travail à l'intérieur d'une entreprise, de démarches auprès de la clientèle, rémunérés exclusivement ou principalement par des appointements fixes, ayant des frais de déplacement à la charge de l'entreprise et dont l'activité est dirigée et journalièrement contrôlée par l'employeur.

Les contrats peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des maisons ou des produits déterminés.

Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction, ils doivent, à moins que les parties n'y renoncent pas une stipulation expresse, contenir, s'il y a lieu, la déclaration des maisons ou produits que les voyageurs, représentants ou placiers représentent déjà et l'engagement de ne pas prendre au cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.

ART. 410. — Les contrats ci-dessus définis doivent être écrits.

Ils sont au choix des parties, soit d'une durée déterminée soit d'une durée indéterminée, ils doivent dans ce dernier cas stipuler un délai-congé dont la durée sera au moins égale à celle qui est au moins égale par des conventions collectives de travail ou, à défaut, par les usages. Elle ne sera jamais inférieure à un mois durant la première année d'application, à deux mois durant la deuxième année et à trois mois au-delà de la deuxième année.

Le délai-congé des représentants et voyageurs employés hors de Tunisie est augmenté de la durée normale du voyage de retour lorsque la résiliation de leur contrat entraîne leur retour en Tunisie.

Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne saurait être supérieure à trois mois.

ART. 411. — Les conséquences de la rupture du contrat de travail par la volonté d'une seule des parties, sauf faute grave de l'autre partie, sont réglées comme suit :

1°) quand la rupture intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité;

2°) dans les autres cas, quand la rupture est le fait de l'employeur, il est dû à l'employé :

A. — S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :

a) en cas d'observation du délai-congé fixé par les usages ou à défaut par une convention collective, à titre de salaire, le montant évalué en argent, de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé;

b) en cas d'observation du délai-congé, une indemnité pour résiliation abusive s'il y a lieu.

Pour la fixation de l'indemnité à allouer le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinés avec l'âge de l'intéressé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toute les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.

S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds mise en société, tous les contrats de louage de services visés à l'article 409, alinéa I, et en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et les voyageurs, représentants et placiers attachés à la maison.

La cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de l'obligation de respecter le délai-congé.

Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus qui seront applicables même au cas

où l'employé est lié par des contrats de louage de services à plusieurs employeurs.

Le privilège établi par l'article 1630-4° du Code des Obligations et des Contrats s'étend aux indemnités prévues ci-dessus, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat.

B. — S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :

a) à titre de salaire, le montant des avantages directs ou indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat;

b) une indemnité pour réalisation abusive s'il y a lieu.

ART. 412. — Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.

Sauf clause contraire, ce droit sur les commissions n'exécute pas la durée normale consacrée par les usages de chaque profession.

ART. 413. — En cas de résiliation d'un contrat fait sans détermination de durée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute du voyageur, représentant ou placier, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du voyageur, représentant ou placier, celui-ci aura droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte-tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet, ainsi que les diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait du voyageur, représentant ou placier.

Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où sans faute du voyageur, représentant ou placier, et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.

L'indemnité prévue au paragraphe précédent ne se confondra ni avec celle qui pourrait être due conformément aux dispositions ci-dessus, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.

Cette indemnité ne pourra pas être déterminée forfaitairement à l'avance.

ART. 414. — Les réparations prévues par la législation des accidents du travail sont dues, sous réserve des dispositions ci-après, aux voyageurs, représentants ou placiers du commerce et de l'industrie, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur travail, notamment au cours des déplacements et visibles qu'ils effectuent en exécution de leur contrat de louage de service conclu dans les conditions de l'article 409.

ART. 415. — Les délais impartis aux chefs d'entreprises par l'article 40 de la loi N° 57-73 du 11 décembre 1957 relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour la déclaration des accidents survenus aux voyageurs, représentants ou placiers, hors des locaux de l'établissement principal, ne commencent à courir que du jour où ils ont été informés de l'accident par lettre recommandée, avec avis de réception émanant de la victime, de son mandataire, de ses ayants droit, ou de ses représentants et faisant connaître le lieu et les circonstances de l'accident.

La déclaration de l'accident au poste de police ou de la Garde Nationale du poste du lieu où il s'est produit, peut être faite sous forme de lettre recommandée adressée dans le délai légal, le récépissé postal justifiant du jour de l'envoi de cette lettre.

Si la déclaration est faite conformément à l'article 43 de la loi du 11 décembre 1957 précitée, par la victime ou ses représentants, dans les deux années suivant l'accident, elle doit être accompagnée du récépissé postal de la lettre recommandée et de l'avis de réception visés au paragraphe premier du présent article.

ART. 416. — Lorsqu'un voyageur, représentant ou placier est victime d'un accident au cours de visites ou de déplacements effectués pour le compte de plusieurs entreprises, la réparation des conséquences de l'accident incombe solidairement à tous les chefs de ces entreprises.

ART. 417. — Chaque employeur a la faculté de s'exonérer de cette obligation solidaire, par l'exécution d'un mandat, par lui donné au voyageur, représentant ou placier, de conclure pour son compte une police d'assurance garantissant le paiement des rentes et indemnités prévues par la loi du 11 décembre 1957 précitée.

Dans ce cas, les primes afférentes à ladite police sont remboursées au voyageur ou acquittées directement par chaque employeur, proportionnellement au montant des rémunérations payées par chacun d'eux au voyageur par rapport au total des rémunérations déclarées par le souscripteur de la police.

ART. 418. — Dans tous les cas, et quelle que soit l'entreprise reconnue responsable, le salaire servant de base à la fixation des rentes et indemnités dues, s'entend de l'ensemble des rémunérations reçues par le voyageur, représentant ou placier, des différentes entreprises qu'il représente, pendant la période de douze mois qui précède l'accident.

Pour ceux qui ont travaillé pendant moins de douze mois avant l'accident, il doit s'entendre du total des rémunérations qu'ils ont effectivement reçues, augmenté de celles qu'ils auraient reçues pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, s'ils avaient normalement exercé leur profession dans les mêmes conditions pendant ladite période.

ART. 419. — Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier, qui exerce sa profession dans les conditions fixées par l'article 409 ci-dessus, a droit, pour son congé à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé, sans que l'allocation de cette indemnité puisse entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.

Chapitre XVII. — Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs et représentants de commerce

ART. 420. — Toute personne exerçant sur le territoire tunisien la profession de voyageur ou de représentant de commerce dont l'occupation exclusive et constante est de servir d'intermédiaire pour la vente entre producteurs, industriels, commerçants et toutes autres personnes lorsque ces marchandises sont nécessaires à l'exercice de la profession des acheteurs, est tenue de justifier de la possession d'une carte professionnelle d'identité établie dans les conditions prévues aux articles suivants.

ART. 421. — La carte d'identité professionnelle doit être signée du titulaire et indiquer son signalement descriptif, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, sa nationalité originaire et acquise s'il y a lieu, ainsi que son domicile.

La carte doit porter, en outre, la photographie du titulaire oblitérée par le sceau de l'autorité qui l'aura délivrée.

Toutes pièces d'état civil et toutes autres pièces justificatives utiles doivent être fournies à l'appui de ses déclarations.

Le requérant doit également produire l'attestation écrite qui lui est obligatoirement délivrée par les producteurs, industriels et commerçants qui l'emploient ou le représentant général de ceux-ci s'il est un collaborateur ou employé de ce représentant général.

Cette attestation doit être visée, après examen et vérification des pièces fournies, par la Chambre de Commerce dans le ressort de laquelle se trouve la maison représentée ou son principal établissement et par la Chambre de Commerce du domicile du requérant si celui-ci est domicilié dans le ressort d'une autre Chambre.

La production de cette attestation avec les visas qu'elle comporte doit être mentionnée sur la carte.

Dans le cas de rupture de l'engagement entre l'employeur et l'employé les deux parties sont tenues d'en donner avis dans le délai d'un mois à l'autorité qui a délivré la carte.

ART. 422. — Si la maison représentée est située dans un pays lié à la Tunisie par une Convention, les déclarations de l'établissement employeur doivent être visées par la Chambre de Commerce dans le ressort de laquelle se trouve la maison représentée.

ART. 423. — Les cartes d'identité professionnelle sont délivrées par le Gouverneur du domicile du requérant et s'il y a lieu, par le Délégué du Gouverneur ou le Président de la Municipalité.

L'autorité qui délivre la carte, pourra également établir, à défaut de carte d'identité, la pièce qui en tiendra lieu provisoirement.

ART. 424. — La carte d'identité professionnelle doit être renouvelée tous les ans dans les conditions fixées aux articles précédents et sur la production des mêmes justifications.

Toutes modifications apportées aux déclarations consignées à la carte d'identité professionnelle doivent être l'objet d'une déclaration faite au moment du renouvellement.

La délivrance des cartes d'identité professionnelle donne lieu à la perception d'un droit annuel fixé par une loi.

ART. 425. — Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou représentant de commerce sur le territoire tunisien sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle ou qui sciemment aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de la dite carte sera punie d'une amende de 12 à 48 dinars et en cas de récidive de 48 à 480 dinars.

Les mêmes pénalités seront appliquées à toute personne convaincue d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance, ainsi qu'à tout contrevenant aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre XVIII. — Carte professionnelle des ouvriers boulangers

ART. 426. — Les boulangers patentés, titulaires de la carte professionnelle délivrée conformément à l'article 1^{er} du décret du 19 janvier 1956 qui font appel à une main-d'œuvre salariée pour la fabrication du pain, ne peuvent employer que des ouvriers boulangers titulaires de la carte professionnelle.

ART. 427. — La carte professionnelle d'ouvrier boulanger est délivrée par le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale sur avis de la commission d'attribution de la carte professionnelle d'ouvrier boulanger. L'organisation, le fonctionnement et les attributions de cette commission sont fixés par décret sur avis des Secrétaires d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

ART. 428. — Les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes prévus pour son application sont constatées concurremment par les inspecteurs du travail et par les officiers de police judiciaire et punies des peines prévues aux articles 39 et 47 à 54 du décret du 12 août 1943.

Chapitre XIX. — Médaille du travail

ART. 429. — Une distinction honorifique dénommée « Médaille du Travail » est décernée pour récompenser la conscience et le rendement professionnels apportés dans les services effectués par les personnels salariés des établis-

sements de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et de leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient.

Elle est décernée également aux personnels salariés des professions libérales des établissements artisanaux, des coopératives des sociétés civiles, syndicats, associations et groupements de quelque nature que ce soit.

Elle peut être attribuée aux personnels ouvriers et employés de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics.

ART. 430. — La Médaille du Travail est décernée chaque année le 1^{er} Mai par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

ART. 431. — La Médaille du Travail comprend 4 échelons :

- Echelon majeur : Médaille d'Or.
- 1^{er} échelon : Médaille de Vermeil.
- 2^e échelon : Médaille d'Argent.
- 3^e échelon : Médaille de bronze.

ART. 432. — La Médaille du Travail est accordée à tout salarié tunisien travaillant dans les établissements et entreprises visés à l'article 429, tirant de son occupation la principale de ses ressources et apportant par sa conscience et son rendement professionnels, une contribution louable au développement économique du pays dans les services effectués en Tunisie.

ART. 433. — Les salariés résidant et travaillant à l'étranger chez un employeur tunisien ou dans une succursale ou agence d'un établissement, dont le siège social est en Tunisie peuvent obtenir la Médaille du Travail.

ART. 434. — La Médaille du Travail peut être attribuée à des travailleurs étrangers ressortissants d'un Etat qui accorde la réciprocité aux travailleurs tunisiens.

Par ailleurs, le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales peut octroyer la Médaille du Travail à des travailleurs étrangers particulièrement méritants, sans condition de nationalité.

ART. 435. — La Médaille du Travail ne peut être accordée aux Directeurs Généraux, Directeurs et Gérants de Sociétés que s'ils sont assujettis en raison de leurs fonctions à l'impôt sur les traitements et salaires.

ART. 436. — La Médaille du Travail peut être attribuée aux mutilés du travail dans la mesure où ils remplissent les conditions exigées pour son octroi.

Elle peut être décernée à titre posthume :

1^o) sans conditions aux ouvriers et employés victimes d'un accident mortel survenu dans l'exercice de leur profession;

2^o) à condition que la demande ait été introduite dans un délai de 2 ans, suivant la date de leur décès, aux ouvriers et employés qui, au moment de leur décès remplissaient les conditions fixées aux articles 432 à 435.

ART. 437. — La Médaille du Travail ne sera conférée qu'aux personnes ayant atteint leur majorité et jouissant de leurs droits civils et politiques.

En cas de services discontinus chez le même employeur ou dans la même entreprise, les interruptions ne doivent pas avoir une cause contraire à la probité professionnelle ou à la morale.

ART. 438. — La Médaille du Travail appartient à son titulaire sa vie durant.

Le titulaire ne peut être destitué à moins qu'il n'ait encouru une condamnation à une peine privative de liberté pour crime ou délit. Les tribunaux devront transmettre à cet effet au Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et

aux Affaires Sociales, la liste des condamnés titulaires de la Médaille du Travail.

La radiation sera prononcée par le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

ART. 439. — La Médaille du Travail ne sera conférée sauf cas exceptionnel qu'en commençant par l'échelon le moins élevé.

Il ne peut être prononcé de promotion à un échelon supérieur que si l'intéressé compte au moins 5 ans dans l'échelon inférieur, à moins de services exceptionnels rendus dans le cadre du développement économique et social du pays.

ART. 440. — Toute proposition à la Médaille du Travail doit être faite par l'employeur de l'intéressé et adressée au Gouverneur de la circonscription dans laquelle est domicilié le candidat. Elle doit comporter les pièces suivantes :

1^o) une demande rédigée sur papier libre par l'employeur et indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession de l'intéressé, date exacte de l'entrée chez l'employeur et s'il y a lieu date de sortie, dates et motifs des interruptions ainsi que les nom, profession et adresse de l'employeur. La demande devra contenir un rapport de l'employeur, relatif aux faits qui justifient de l'attribution de la Médaille du Travail au candidat proposé par lui; elle devra mentionner le cas échéant, l'échelon que l'intéressé occupe déjà, ainsi que la date de sa dernière promotion;

2^o) un extrait du casier judiciaire du salarié ayant moins de 3 mois de date;

3^o) un certificat de nationalité du salarié ayant moins de 3 mois de date.

ART. 441. — Lorsqu'un salarié est décédé des suites d'un accident du travail, la Médaille du Travail pourra lui être conférée à titre posthume par le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales sans qu'aucune proposition n'ait été introduite par l'employeur.

Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 436 une demande faite sur papier libre pourra être adressée par un membre de la famille du salarié décédé à son ancien employeur qui, s'il le juge bon, se chargera de proposer dans les formes prévues à l'article 440 précédent, l'attribution de la Médaille du Travail à titre posthume à l'intéressé.

ART. 442. — Les candidatures ou propositions sont instruites par les Gouverneurs qui font procéder à une enquête sur l'honorabilité et la moralité du candidat. Ils transmettront avec leur avis les dossiers au Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, avant le 31 janvier de chaque année.

ART. 443. — Toute proposition formée régulièrement et à laquelle aucune suite n'a été donnée dans les 18 mois de son dépôt, doit être renouvelée pour pouvoir être réexaminée selon les conditions prévues à l'article 440.

ART. 444. — La liste des promus est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Les titulaires de la Médaille du Travail reçoivent pour chaque échelon un diplôme signé par le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales prescrivant l'échelon auquel ils sont promus ainsi que la date de la promotion.

Chapitre XX. — Jours fériés chômés et payés

ART. 445. — Le 1^{er} Mai, le 1^{er} Juin, le 25 Juillet et le 15 Octobre sont jours fériés, chômés et payés.

ART. 446. — La rémunération et la récupération des heures ainsi perdues s'effectuent dans les conditions fixées aux articles 108, 109 et 110 du Code du Travail.

Loi N° 66-38 du 24 mai 1966 relative au régime administratif de la ville de Tunis (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Fonctionnement du Conseil Municipal de Tunis

ARTICLE PREMIER. — Nonobstant les dispositions de l'article 56, aliéna 2 du décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, le Président du Conseil Municipal de Tunis et les adjoints sont élus parmi les membres du Conseil Municipal dans les conditions fixées par les articles 58 à 63 du décret susvisé.

ART. 2. — Le Président du Conseil Municipal de Tunis convoque et préside le Conseil Municipal, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du décret susvisé du 14 mars 1957.

ART. 3. — Le Président du Conseil Municipal de Tunis est officier de l'état civil.

CHAPITRE II

Attribution du Gouverneur - Maire de Tunis

ART. 4. — La gestion des intérêts municipaux de la ville de Tunis est assurée par le Gouverneur - Maire de Tunis, nommé par décret sur proposition du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

A ce titre :

- 1°) il exécute les délibérations du Conseil Municipal;
- 2°) il est chargé de la police municipale;
- 3°) il représente la ville de Tunis en justice et dans les actes administratifs et judiciaires;
- 4°) il est le chef de l'administration municipale;
- 5°) il est ordonnateur du budget communal;
- 6°) et, d'une manière générale, il exerce les attributions dévolues par la loi au président de la Commune dans les autres Communes, exceptées celles prévues par les articles 1°, 2 et 3 de la présente loi.

ART. 5. — Le Gouverneur - Maire de Tunis peut assister aux délibérations du Conseil Municipal.

Il présente au Conseil Municipal un rapport d'activité au début de chaque session ordinaire.

Il peut déléguer partie de ses pouvoirs soit à des membres du Conseil Municipal, soit à des fonctionnaires de l'administration municipale ou du Gouvernorat.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 24 mai 1966.

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA

Loi N° 66-39 du 24 mai 1966 portant grâce amnistiante pour certains condamnés (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Peuvent être admises par décret au bénéfice de l'amnistie, les personnes condamnées contrairement par la Haute Cour de Justice instituée par le décret du 19 avril 1956 et qui, par leur conduite, depuis leur condamnation, ont manifesté des signes évidents d'amendement ou de repentir.

ART. 2. — Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pourront être admis, par décret, au bénéfice de l'amnistie les Tunisiens qui, ayant commis en Tunisie ou à l'étranger des infractions à caractère politique, se mettent volontairement à la disposition des autorités manifestant des signes évidents d'amendement ou de repentir.

ART. 3. — La commission des grâces est chargée de l'examen des dossiers. Elle présentera ses propositions au Président de la République à qui il revient de décider s'il y a lieu d'accorder l'amnistie.

ART. 4. — La grâce amnistiante efface l'infraction et entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales et accessoires, ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes.

ART. 5. — La grâce amnistiante ne préjudicie pas aux droits des tiers et notamment de la partie civile.

ART. 6. — Il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de l'ordre administratif et ce, à peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation ou la destitution, de rappeler ou de laisser subsister sous quelque forme que ce soit dans un dossier judiciaire ou de police, ou dans tout document quelconque les condamnations effacées par l'amnistie.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux minutes des arrêts ou jugements ni aux documents déposés dans les archives des administrations publiques.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 24 mai 1966.

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 24 mai 1966.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 21 mai 1966.

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

GEOLOGUES

Décret N° 66-208 du 17 mai 1966 fixant le statut particulier du corps des géologues de l'Etat.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959, fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret du 15 janvier 1953, portant création et organisation d'un cadre des Géologues à la Direction des Travaux Publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret N° 63-53 du 1 février 1963, fixant le statut du Corps des Ingénieurs de l'Etat;

Vu le décret N° 64-69 du 26 février 1964, relatif aux règles de recrutement des Ingénieurs Principaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, au Plan et à l'Economie Nationale et aux Travaux Publics et à l'Habitat;

Décrétons :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER. — Le présent décret fixe les dispositions statutaires communes applicables aux géologues de l'Etat.

ART. 2. — Les géologues constituent un corps commun interdépartemental. Ils ont vocation pour occuper les emplois qui sont de leur compétence de nature technique et scientifique. Ils comprennent des spécialistes relevant des disciplines suivantes :

- Géologie.
- Hydrogéologie.
- Minéralogie.
- Paléontologie.
- Sédimentologie.
- Géophysique.
- Métallogénie.
- Pétrographie.
- Géochimie.

ART. 3. — Le corps des géologues comprend les emplois suivants :

- Géologue en Chef.
- Géologue principal.
- Géologue.
- Géologue assistant.

ART. 4. — Les personnels du corps des géologues bénéficient des mêmes échelles de traitements, avantages et conditions d'avancement que ceux prévus pour le personnel correspondant du corps des ingénieurs de l'Etat.

TITRE II

DES GEOLOGUES EN CHEF

Chapitre Premier. — Dispositions générales

ART. 5. — Les géologues en chef sont normalement chargés de la direction d'un service ou d'un groupe de services. Ils peuvent, en outre, soit être affectés à un service d'Etudes ou de Recherches, soit assurer la direction d'un Enseignement technique.

Chapitre II. — Nomination

ART. 6. — Les géologues en chef sont nommés par décret sur proposition du Secrétaire d'Etat intéressé.

Ils sont choisis parmi les géologues principaux comptant au moins 5 ans d'ancienneté dans la 1^{re} classe de leur grade.

ART. 7. — Les fonctionnaires promus au grade de géologues en chef sont rangés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur emploi précédent.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, s'ils sont classés à l'indice égal ou si l'avantage qui résulte pour eux de leur promotion est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement de classe ou d'échelon dans leur ancien grade.

TITRE III

DES GEOLOGUES PRINCIPAUX

Chapitre Premier. — Dispositions générales

ART. 8. — Les géologues principaux orientent et coordonnent, et participent aux travaux intéressant les disciplines énumérées à l'article 2 susvisé.

Chapitre II. — Recrutement

ART. 9. — Les géologues principaux sont nommés par arrêté du Secrétaire d'Etat intéressé.

Les géologues principaux sont recrutés :

1^{re}) à concurrence de 70 % des emplois à pourvoir, au choix :

a) parmi les candidats titulaires d'un Doctorat d'Etat ou d'un Doctorat de 3^e Cycle en Géologie ou en Hydrogéologie ou d'un diplôme d'une grande Ecole d'Ingénieurs parmi les écoles prévues par le décret susvisé N° 64-69 du 26 février 1964;

b) les élèves diplômés de l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie Appliquée et de Prospection Minière de Nancy;

c) les élèves diplômés de l'Ecole Nationale des Pétroles et Moteurs, titulaires d'une licence homogène de géologie;

2^e) à concurrence de 20 % des emplois à pourvoir par voie de concours sur épreuves dont le règlement et le programme seront fixés par arrêté du Secrétaire d'Etat intéressé et ouvert :

a) aux maîtres de conférence relevant des disciplines que comporte le corps des géologues;

b) aux membres du personnel scientifique ayant un grade équivalent à celui d'un géologue principal;

3^e) à concurrence de 10 % des emplois pourvus parmi les géologues ayant accompli 10 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur un tableau d'aptitude tenant compte des aptitudes spéciales et du résultat d'un examen professionnel dont le règlement et programme sont fixés par arrêté du Secrétaire d'Etat intéressé.

ART. 10. — Les candidats déclarés admis, dans les conditions prévues à l'article 9, § 1 et § 2 sont nommés géologues principaux stagiaires et astreints à un stage de 2 ans.

Toutefois, la durée du stage pourra être réduite à un an pour les anciens élèves de l'Ecole Polytechnique, ayant terminé, en outre, le cycle d'Etudes de l'une des autres Ecoles prévues par le décret susvisé N° 64-69 du 26 février 1964.

Elle pourra être réduite de la durée effective de service sans pouvoir excéder 2 ans, pour les géologues qui obtiendraient au cours de leur carrière le titre de Docteur de 3^e cycle dans l'une des spécialités que comporte le corps des géologues et nommés géologues principaux en application des dispositions du § 1 a) de l'article 9 ci-dessus.

Au cours ou à l'expiration de la période de stage, tout stagiaire peut être licencié sans pouvoir prétendre à indemnité.

S'il appartient déjà à l'administration, il est reversé dans son cadre d'origine et considéré pour l'avancement comme ne ayant jamais quitté. Seuls peuvent être titularisés à l'expiration du stage, les géologues principaux dont l'aptitude, la manière de servir et la conduite ont été jugées satisfaisantes.

Ils sont rangés à l'échelon de début et une indemnité différentielle est éventuellement servie aux agents dans le

cas où la rémunération perçue dans le nouveau corps est inférieure à celle dont ils bénéficiaient antérieurement.

ART. 11. — Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 9, § 3, sont rangés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

Dans le premier cas et lorsque l'avantage indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par suite d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade.

Dans le deuxième cas, leur ancienneté part du jour de leur nomination.

TITRE IV DES GEOLOGUES

Chapitre Premier. — Dispositions générales

ART. 12. — Les géologues sont appelés à assurer l'accomplissement des tâches découlant des spécialités énumérées à l'article 2 du présent décret.

Ils peuvent en outre être chargés de la direction d'une subdivision ou d'un enseignement technique.

Chapitre II. — Recrutement

ART. 13. — Les géologues sont nommés par arrêté du Secrétaire d'Etat intéressé.

Ils sont recrutés : a) à concurrence de 70 % des emplois vacants par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires des mêmes diplômes que ceux exigés des ingénieurs des travaux de l'Etat, ou parmi les candidats titulaires d'une licence homogène de géologie délivrée par l'Université de Tunis ou par une Université Etrangère, reconnue équivalente, et justifiant de connaissances pratiques en géologie;

b) à concurrence de 30 % des emplois à pourvoir par voie de concours sur épreuves ouvert aux géologues assistants comptant six ans d'ancienneté dans ce grade. Un arrêté du Secrétaire d'Etat intéressé fixera le règlement et le programme de ce concours.

ART. 14. — Les candidats admis en application des dispositions du § 1 et § 2 de l'article 13 ci-dessus ne doivent pas avoir dépassé l'âge de 30 ans au 1^{er} janvier de l'année de leur recrutement. Ils sont soumis à un stage de 2 ans à l'expiration duquel il sera statué sur leur titularisation si leurs notes de stage sont jugées satisfaisantes.

En cas d'insuffisance des notes, professionnelles, et si une prolongation du stage pour une année non renouvelable n'est pas décidée ou si à l'issue de l'année de prolongation, les notes sont encore jugées insuffisantes, les géologues stagiaires sont, soit licenciés, sans prétendre à une indemnité, soit s'ils appartenaient à l'administration en qualité de titulaires, à la date du concours, reversés dans leur cadre d'origine et considérés pour l'ancienneté comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le premier cas et lorsque l'avantage indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par suite d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade.

Dans le deuxième cas, leur ancienneté part du jour de leur nomination.

TITRE V DES INGENIEURS GEOLOGUES ASSISTANTS

Chapitre Premier. — Dispositions générales

ART. 15. — Les géologues assistants participent sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques aux études et recherches techniques incombant aux services dont ils relèvent.

ART. 16. — Le grade de géologue assistant comporte une classe normale avec 6 échelons indépendamment de l'échelon de stage.

Chapitre II. — Recrutement

ART. 17. — Les géologues assistants sont recrutés par concours sur titres parmi les candidats titulaires au minimum des 3 Certificats de Géologie suivants :

Géologie générale.
Géologie historique.
Géologie appliquée.

ART. 18. — Les candidats admis en application de l'article 18 ne doivent pas avoir dépassé l'âge de 30 ans au 1^{er} janvier de l'année de leur recrutement.

Les géologues assistants sont titularisés dans le grade après une période probatoire accomplie en qualité de stagiaire.

Cette période probatoire est fixée à deux ans au minimum et peut être prorogée d'une année par période de 6 mois.

A l'expiration de chacune de ces périodes, les géologues assistants stagiaires peuvent, soit faire l'objet de proposition de nomination dans le grade, soit cesser leur fonction d'office moyennant un préavis de 2 mois.

Chapitre III. — Avancement

ART. 19. — La durée moyenne du temps requis dans chaque échelon, pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixé à deux ans et demi.

Cette durée peut être réduite de six mois au maximum pour les agents les mieux notés.

Les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du Secrétaire d'Etat intéressé, après inscription à un tableau d'avancement.

ART. 20. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

ART. 21. — Les Secrétaires d'Etat intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 17 mai 1966.

P. Le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES

Décret N° 66-209 du 17 mai 1966 relatif au classement hiérarchique de certaines catégories de fonctionnaires des Secrétariats d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et aux Travaux Publics et à l'Habitat.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959, fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret N° 66-208 du 17 mai 1966, fixant le statut particulier du corps des géologues de l'Etat;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et aux Travaux Publics et à l'Habitat;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le classement hiérarchique applicable aux fonctionnaires appartenant au grade de géologue assistant est fixé comme suit :

GRADE	INDICES		OBSERVATIONS
	Normaux	Exceptionnels	
Géologue assistant	275-390		
Géologue assistant stagiaire	250		

ART. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires visés à l'article 1^{er} est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE ET ECHELONS	INDICES	OBSERVATIONS
Géologue assistant :		
6 échelon	390	
5 ^e échelon	360	
4 ^e échelon	340	
3 ^e échelon	320	
2 ^e échelon	300	
1 ^{er} échelon	275	
Géologue assistant stagiaire	250	

ART. 3. — Les Secrétaires d'Etat intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 17 mai 1966.

P. Le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

REVOCATION

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 20 mai 1966 :

M. Abdelaziz ben Mahmoud, Administrateur du Gouvernement au Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, est révoqué à compter du 26 avril 1966.

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

DEMISSION D'UN NOTAIRE

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Justice du 18 mai 1966 :

La démission de Monsieur Salah ben Bourougâa Chebbi de ses fonctions de notaire à Tamaghza, circonscription du Tribunal de Première Instance de Gafsa, est acceptée.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

MUNICIPALITE DE TUNIS

Décret N° 66-213 du 24 mai 1966 fixant le nombre des Adjoints à la Municipalité de Tunis.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

. Vu le décret du 30 août 1858, portant création de la Municipalité de Tunis;

. Vu le décret du 11 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi N° 66-28 du 3 mai 1966;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des adjoints au Président de la Municipalité de Tunis est porté de 6 à 10 Adjoints.

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur est chargé

de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 24 mai 1966.

P. Le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

NOMINATION

Par décret N° 66-214 du 24 mai 1966 :

M. Hassib ben Ammar, Gouverneur de Tunis et Banlieue, est nommé Gouverneur - Maire de Tunis.

MOUVEMENT DANS LE CORPS DES DELEGUES

Par arrêtés du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 17 mai 1966 :

Sont mutés, à compter du 1^{er} mai 1966, les Délégués dont les noms suivent :

MM. Mosbah El Jarou, de la Délégation d'Er-Regueb à celle de Ben-Aoun, Gouvernorat de Gafsa.

Mohamed Ezzaïr ben Béchir, de la Délégation de Nef-ta à celle d'Er-Regueb, Gouvernorat de Gafsa.

Mohamed Ameur Béchir, de l'Administration Régio-nale et Communale à la Délégation de Nefta, Gou-vernorat de Gafsa.

Mohamed El-Hajri, du siège du Gouvernorat de Sousse à la Délégation de Ksar Hellal du dit Gou-vernorat.

Sadok Dellal, du siège du Gouvernorat de Nabeul à la Délégation de Bou-Argoub du dit Gouvernorat.

Mohieddine Abdelkafi, du siège du Gouvernorat de Kasserine à la Délégation de Manouba, Gouvernorat de Tunis et Banlieue.

Abdelaziz Zarrouk, de la Délégation de Manouba au siège du Gouvernorat de Tunis et Banlieue.

Tahar Boussema, de la Délégation d'Aïn-Draham au siège du Gouvernorat de Kasserine.

Ali Chehimi, du siège du Gouvernorat de Jendouba à la Délégation d'Aïn-Draham du dit Gouvernorat.

Sont nommés Délégués de Gouverneur stagiaires, à comp-ter du 1^{er} mai 1966 :

MM. Youssef ben Letaief, à la Délégation de Deguech, Gou-vernorat de Gafsa.

Mohamed ben Kilani Chachia, à la Délégation d'El-Haouaria, Gouvernorat de Nabeul.

Mansour Hédhiri, à la Délégation de Menzel Bou-Zelfa, Gouvernorat de Nabeul.

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET A L'ECONOMIE NATIONALE

ASSOCIATION D'INTERET COLLECTIF

Décret N° 66-210 du 19 mai 1966 portant constitution et organisation de l'Association d'Intérêt Collectif d'Arram.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu le décret du 5 août 1933, portant règlement sur la conservation et l'utilisation des eaux du Domaine Public, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 30 juillet 1936, portant organisation des Groupements d'Intérêt Hydraulique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 61-12 du 27 mai 1961, portant fixation, pour les budgets des communes et organismes assimilés, de la date d'ouverture de l'exercice financier et de sa période complémentaire, et notamment, son article 5;

Vu le décret du 24 mai 1920, portant création à la Direction des Travaux Publics, d'un service spécial des eaux, constitution d'un Fonds de l'Hydraulique agricole et industrielle et institution d'un comité des eaux;

Vu le décret du 12 août 1936, portant création du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès;

Vu le décret n° 58-115 du 24 avril 1958, relatif à la création de cellules de mise en valeur;

Vu le décret N° 61-185 du 29 avril 1961, fixant la limite des francs-bords des canaux et conduites existant dans le périmètre des Associations d'Intérêt Collectif dépendant du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès;

Vu le décret n° 63-23 du 21 janvier 1963, relatif aux attributions du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture concernant les Groupements d'Intérêt Hydraulique, les Syndicats d'Arrosage et les Associations Spéciales;

Vu le décret N° 65-328 du 2 juillet 1965, portant réorganisation du Sous-Secrétariat d'Etat à l'Agriculture;

Vu l'avis favorable du Comité Supérieur d'Hydraulique Agricole, à la demande de constitution formulée par les propriétaires d'Arram;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et des Sous-Secrétaires d'Etat aux Finances et au Développement et à l'Agriculture,

Décrétons :

TITRE PREMIER

Définition et objet de l'Association d'Intérêt Collectif d'Arram

ARTICLE PREMIER. — *Création de l'Association.* — Il est créé une Association d'Intérêt Collectif sur le périmètre irrigable d'Arram y compris la zone érigée en cellule de mise en valeur par le décret susvisé du 24 avril 1958, dénommée « Association d'Intérêt Collectif d'Arram ». Cette association sera administrativement rattachée au Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès créé par le décret susvisé du 12 août 1936.

ART. 2. — *Définition des associés.* — Font partie de l'association tous les propriétaires ou détenteurs d'immeubles de la région d'Arram, situés à l'intérieur du périmètre défini par le plan parcellaire annexé au présent décret et qui sont intéressés à un titre quelconque par les travaux définis à l'article 4.

La qualité d'associé ainsi que les obligations qui dérivent de la formation de l'association sont attachées aux immeubles légalement reconnus et non à la personne du propriétaire ou détenteur. Elles suivent l'immeuble dans quelques mains qu'il passe et ne peuvent disparaître que par la dissolution de l'association.

Cette enquête prévue par l'article 44 du décret susvisé du 5 août 1933 entraîne vis-à-vis des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association, les obligations, droits et forclusions visés aux articles 50 et 51 du même décret.

Après expiration du délai de deux mois qui suivra la publication au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, du présent décret, aucun des propriétaires des immeubles compris dans le périmètre de l'association ne pourra contester sa qualité d'associé.

ART. 3. — *Objet de l'Association.* — L'Association d'Intérêt Collectif d'Arram a pour objet :

1°) de prendre en charge les ouvrages de captage et d'adduction énumérés à l'article 4;

2°) de créer de nouveaux ouvrages en complément des ouvrages précédents;

3°) d'étudier et de réaliser tous travaux hydrauliques d'intérêt privé collectif qui peuvent être envisagés pour mettre en valeur les terrains compris à l'intérieur du périmètre de l'association;

4°) d'entretenir les ouvrages ci-dessus et, en général de les maintenir en état de jouer le rôle qui leur a été dévolu, d'assurer leur bon fonctionnement et de prévoir leur renouvellement;

5°) de rembourser à l'Etat « Fonds de l'Hydraulique Agricole » le montant exact des avances consenties sur le Fonds de l'Hydraulique Agricole, à l'occasion des travaux ou ouvrages remis à l'association.

Le remboursement sera effectué dans les conditions acceptées par l'association, soit en quinze annuités sans intérêt. Chaque annuité fera l'objet d'une inscription obligatoire, en dépenses, au budget de l'association; le versement correspondant sera effectué au Trésor, en fin d'exercice.

Les installations remises à l'association ne deviendront sa propriété qu'après remboursement complet des avances faites par l'Etat.

Jusqu'à ce terme, elle n'en aura que la jouissance.

6°) de se faire concéder, suivant les décrets et règlements en vigueur les eaux qui sont nécessaires à l'irrigation, à l'exception de celles qui seraient réservées en vue de l'alimentation publique.

ART. 4. — *Enonciation des travaux et ouvrages.* — Les ouvrages existants pris en charge par l'association sont les suivants :

— Puits artésien dénommé « Puits d'Arram » foré le 20 novembre 1949, d'un débit d'utilisation de 45 litres-seconde.

— Réseau d'irrigation en canaux étanches.

La valeur des installations remises à l'association se monte à :

— Forage	11.020 D, 906
— Réseau primaire	12.585 D, 338
— Réseau secondaire	4.743 D, 687

TOTAL..... 28.349 D, 931

Les modalités de remboursement au Fonds d'Hydraulique Agricole, à raison de 9d/ha/an soit au total 19.213 D, 200 seront fixées par arrêté du Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, en accord avec le conseil d'administration du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès et de l'Association d'Intérêt Collectif d'Arram. Le solde des dépenses soit 9.136 D, 731 est admis en subvention.

TITRE II

Fonctionnement et Administration

ART. 5. — *Principe de gestion administrative.* — L'Association d'Intérêt Collectif d'Arram sera administrée suivant les conditions du décret susvisé du 30 juillet 1936 et notamment ses articles 7, 8, 9, 11 (§ B) et ses articles 12 à 21.

ART. 6. — *Domicile de l'Association.* — L'Association d'Intérêt Collectif d'Arram élit domicile au siège du Gouvernorat de Gabès.

ART. 7. — *Comité de Direction.* — En plus du directeur de l'association, le Comité de Direction comprendra trois membres.

ART. 8. — *Conseil d'Administration.* — Le Conseil d'Administration de l'association est présidé par le Président

du Conseil d'Administration du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès.

Le Conseil d'Administration se réunit, sur convocation de son président qui prévient chaque membre, personnellement, au moins huit jours à l'avance.

Il peut valablement délibérer si tous les membres ayant été convoqués, plus de la moitié des membres dont trois au moins des quatre représentants des associés (directeur et membres du Comité de Direction), sont présents à la séance ou dûment représentés.

Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le président convoque à nouveau, après huit jours au moins d'intervalle, les membres du Conseil d'Administration, par lettre recommandée. La nouvelle délibération sera alors valable, quels que soient le nombre et la qualité des membres présents. Mention est faite des deux convocations sur le registre des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.

En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations sont inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et paraphé par le Président du Conseil d'Administration du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès, et sont signées par les membres présents à la séance; mention est faite des motifs qui auraient empêché certains d'entre eux de signer.

Tous les membres de l'association ont le droit de prendre connaissance du registre des délibérations qui est déposé au siège de l'association.

Il est dans les attributions du Conseil d'Administration :

- 1°) de dresser le budget de l'association;
- 2°) d'établir les règlements régissant le fonctionnement intérieur de l'association;
- 3°) d'élaborer les programmes et projets de travaux neufs, de travaux complémentaires ou de grosses réparations;
- 4°) de prescrire les travaux d'entretien intéressant l'association;
- 5°) d'approuver les marchés et adjudications, en se conformant aux règles de la comptabilité publique;
- 6°) de tenir à jour les dossiers des cotisations, et d'assurer le recouvrement des rôles de cotisations, par l'entremise du trésorier du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès.
- 7°) d'approuver la gestion du directeur, dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été donnés par le Conseil d'Administration;
- 8°) de nommer et de révoquer les agents de l'association, à l'exception des agents dont la désignation est précisée au présent décret;
- 9°) d'assurer la conservation des archives et des titres de propriété de l'association;
- 10°) d'administrer le patrimoine de l'association;
- 11°) sous réserve de l'autorisation du Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, de faire valoir les droits conférés à l'association par l'article 16 du décret susvisé du 30 juillet 1936.

ART. 9. — Président du Conseil d'Administration. — Le Président du Conseil d'Administration passe les marchés et préside aux adjudications. Il ordonnance les dépenses.

Il représente l'association vis-à-vis des tiers dans tous les actes intéressant la personnalité juridique de l'association tels que : ester en justice et, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Administration, acquérir, louer, transiger, emprunter, vendre, hypothéquer.

Il autorise, par délégation permanente du Conseil d'Administration, les concessions temporaires d'eau entre membres associés, dans les conditions à déterminer par les règlements intérieurs.

Aucune cession d'eau ne peut être consentie en dehors des membres de l'association.

ART. 10. — Directeur. — Le directeur de l'association est l'agent d'exécution des décisions du Conseil d'Administration de l'association.

Ses pouvoirs sont fixés par le Conseil d'Administration.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par un des membres du Comité de Direction choisis dans l'ordre de leur désignation, sur l'arrêté qui nomme le directeur et les membres du Comité de Direction.

Il est responsable de sa gestion vis-à-vis du Conseil d'Administration.

ART. 11. — Secrétariat de l'Association. — Les fonctions de secrétaire du Conseil d'Administration de l'association sont assurées par le secrétaire permanent du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès.

TITRE III

Organisation financière de l'Association

Comptabilité

Etablissement des rôles de cotisations

Budget

ART. 12. — Principe de gestion financière. — La gestion financière de l'association est définie par les articles 10, 11 B, 12, 17 et 21 du décret susvisé du 30 juillet 1936.

ART. 13. — Trésorier. — Les fonctions de trésorier de l'association sont assurées par le trésorier du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès, représentant du Sous-Secrétariat d'Etat aux Finances et au Développement au sein du Conseil d'Administration.

Le trésorier de l'association assure les encaissements en espèces et acquitte les dépenses régulièrement ordonnées.

ART. 14. — Fonds de réserve. — Le budget de l'association comportera un fonds de réserve destiné :

- a) à financer les grosses réparations et les aménagements nouveaux qu'il serait nécessaire d'effectuer;
- b) à compléter les recettes ordinaires de la première partie du budget, au cours des exercices, si le mauvais rendement des cultures diminue le produit des cotisations, de manière à permettre l'inscription au budget des dépenses ayant un caractère obligatoire;
- c) à effectuer, le cas échéant, des remboursements anticipés au Fonds de l'Hydraulique Agricole.

Ce fonds de réserve est alimenté :

- a) par prélèvement sur les recettes ordinaires;
- b) par versement des excédents budgétaires non affectés aux études ou aux travaux;
- c) par recettes spécialement affectées au fonds de réserve par décision du Conseil d'Administration.

Le fonds de réserve est fixé au minimum à 20 % du montant du budget annuel de l'association.

Le Conseil d'Administration de l'association peut demander au Trésor public que les sommes affectées au fonds de réserve soient converties en titres productifs d'intérêts, convertibles sans délai.

En aucun cas, le fonds de réserve ne pourra excéder le double des sommes inscrites aux autres articles dans le budget annuel.

ART. 15. — Etat nominatif — Mutation. — Il est précisé que la taxation, de même que l'eau, est attachée aux terrains définis à l'article 2 du présent décret.

Toute mutation de droit de propriété ou d'usage sur la terre ou sur l'eau devra être signalée, par écrit, au directeur de l'association.

Avant le 1^{er} janvier de chaque année, celui-ci fait constater les mutations survenues au cours de l'année précédente et modifier en conséquence, le plan parcellaire et l'état nominatif des propriétaires ou détenteurs d'immeubles faisant partie de l'association.

Ces deux documents seront déposés, pendant 15 jours au siège social de l'association. Ils seront portés à la connaissance des associés et de tous les intéressés par voie de publication et d'affichage. Un registre sera ouvert pour recevoir les observations éventuelles.

ART. 16. — Cotisations — Prestations :**a) Assiette des cotisations :**

En plus de la participation à la constitution du fonds de réserve signalé à l'article 14 précédent, la cotisation annuelle comprend par hectare de terrain irrigué :

1°) une annuité de remboursement des avances consenties à l'association et des installations qui lui sont remises;

2°) une taxe variable pour couvrir les frais de fonctionnement de l'association et permettre l'entretien et les grosses réparations des ouvrages. Cette taxe sera fixée, chaque année, par le Conseil d'Administration du Groupement. Elle sera fonction de l'importance des travaux d'entretien et de grosses réparations à effectuer durant l'année.

b) Etablissement et recouvrement des rôles de cotisations :

Les rôles de cotisations sont établis le 1^{er} janvier de chaque année par le Président du Conseil d'Administration de l'Association d'Intérêt Collectif. Les cotisations annuelles sont dûes par les associés qui étaient propriétaires des parcelles avant cette date.

Les rôles sont tenus pendant 15 jours à la disposition des usagers au siège social de l'association. Avant l'expiration de ce délai, les usagers formulent leurs réclamations par écrit et les adressent sous pli recommandé au Président du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès qui les soumet, avec les rôles, à l'approbation du Conseil d'Administration, en même temps que le projet de budget. Le Conseil d'Administration statue sur la suite à leur donner et décide, s'il y a lieu, de rectifier les rôles en tenant compte des réclamations, ou de passer outre et de les soumettre à l'approbation de l'autorité supérieure.

Le recouvrement des cotisations s'effectuera dans les conditions fixées par l'article 12 du décret susvisé du 30 juillet 1936. Indépendamment de ces mesures, le service de l'eau sera suspendu à tout adhérent qui n'aura pas acquitté sa cotisation dans les délais voulus.

Le Conseil d'Administration de l'association pourra autoriser certains associés, sur leur demande, à se libérer en partie de leurs cotisations par le moyen de prestations. Ces prestations donneront lieu à l'établissement de mandats de paiement calculés d'après la valeur du travail ou des fournitures dans la région, ordonnancées régulièrement par le Président de l'Association et compensés avec la cotisation due par les soins du trésorier de l'association.

En outre, le règlement intérieur pourra fixer, pour chaque associé un minimum obligatoire de prestations annuelles.

TITRE IV**Dispositions diverses**

ART. 17. — Servitude et obligations des usagers. — Les propriétaires ou détenteurs d'immeubles devront réserver libre passage, sur le terrain, aux membres du Conseil d'Administration de l'Association à ses fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'aux entrepreneurs ou ouvriers chargés de l'exécution des travaux.

Ils seront tenus de céder, gratuitement, le terrain nécessaire pour l'exécution des travaux approuvés, et de laisser réserver les franes-bords fixés à un mètre et demi le long et de chaque côté des canalisations de l'association par le décret susvisé du 29 avril 1961.

Ils devront procéder dans la traversée de leur propriété, au nettoyage des installations, afin de les maintenir dans un état constant de propreté et recevoir, sans indemnité, sur leur terrain, les produits de curage.

Tous travaux ou installations destinés à l'utilisation et à l'évacuation de l'eau, dans chaque propriété, seront effectués par l'arrosant intéressé sous sa responsabilité et à ses frais.

Chaque année, en juin, une commission de représentants du Sous-Secrétariat d'Etat à l'Agriculture, accompagnée des intéressés, fera une tournée dans le périmètre de l'association, en vue de définir les travaux d'entretien à réaliser par ceux-ci. En cas de défaillance, et si ces travaux ne sont pas effectués au 1^{er} septembre, ils seront exécutés par l'Administration à la charge de l'association et, éventuellement, des propriétaires.

Les sommes restant à la charge des propriétaires seront ajoutées à la cotisation habituelle, et exigibles dans les mêmes conditions.

ART. 18. — Sont applicables à la présente association d'intérêt collectif :

a) les dispositions prévues au décret susvisé du 30 juillet 1936;

b) les dispositions prévues aux décrets susvisés du 24 mai 1920 et du 5 août 1933 dans la mesure où elles ne sont pas contraires au décret du 30 juillet 1936.

ART. 19. — Le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et les Sous-Secrétaires d'Etat aux Finances et au Développement et à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 19 mai 1966.

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation.

BAHI LADGHAM.

INSPECTEURS DES SERVICES EXTERIEURS

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale du 18 mai 1966 modifiant l'arrêté du 28 mai 1965 fixant le tableau de concordance pour l'intégration des Chefs et Sous-Chefs de Service du Trésor dans le cadre des inspecteurs des Services Extérieurs.

Le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959, fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret N° 60-134 du 15 avril 1960, fixant le statut particulier aux Personnels du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret N° 60-136 du 15 avril 1960, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux différents grades du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret N° 62-237 du 29 juin 1962.

Vu l'arrêté du 28 mai 1965, fixant le tableau de concordance pour l'intégration des Chefs et Sous-Chefs de Service du Trésor dans le cadre des Inspecteurs des Services Extérieurs ;

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau de concordance prévu dans l'article unique de l'arrêté sus-visé du 28 mai 1965, est modifié conformément aux dispositions du tableau ci-après, avec effet pour ordre du 1^{er} janvier 1961 et effet pécuniaire du 1^{er} janvier 1962.

SITUATION ANCIENNE		SITUATION NOUVELLE		OBSERVATIONS
Classes et échelons	Indice	Classes et échelons	Indice	
<i>Chef de Service du Trésor :</i>		<i>Inspecteur des Services Extérieurs :</i>		
7 ^e échelon	500	Classe exceptionnelle	500	Maintien de l'ancienneté
6 ^e échelon	480	Classe exceptionnelle	500	— id. —
5 ^e échelon	460	1 ^{re} classe 5 ^e échelon	480	— id. —
4 ^e échelon	420	1 ^{re} classe 2 ^e échelon	460	
3 ^e échelon	390	1 ^{re} classe 1 ^{er} échelon	425	
2 ^e échelon	360	2 ^{me} classe 5 ^e échelon	400	
1 ^{er} échelon	330	2 ^{me} classe 4 ^e échelon	375	
<i>Sous-Chef de Service du Trésor :</i>				
3 ^e échelon	300	2 ^{me} classe 3 ^e échelon	350	
2 ^e échelon	275	2 ^{me} classe 2 ^e échelon	325	
1 ^{er} échelon	250	2 ^{me} classe 1 ^{er} échelon	300	

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Tunis, le 18 mai 1966

Le Secrétaire d'Etat au Plan

et à l'Economie Nationale,

AHMED BEN SALAH.

CONCOURS

Arrêté du Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 18 mai 1966 portant ouverture d'un concours interne et d'un concours externe pour le recrutement de 13 Economes-Comptables des Etablissements Publics rattachés au Sous-Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.

Le Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959, fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret N° 65-9 du 7 janvier 1965, fixant le statut du corps des Economes-Comptables;

Vu l'arrêté du 7 janvier 1965, fixant le règlement et le programme du concours pour l'accès à l'emploi d'Econome-Comptable;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un concours interne et un concours externe pour le recrutement de 13 Economes-Comptables des établissements publics rattachés au Sous-Secrétariat d'Etat à l'Agriculture, auront lieu le 29 août 1966 et jours suivants, à Tunis, conformément aux dispositions de l'arrêté sus-visé du 7 janvier 1965.

La clôture du registre d'inscription est fixée au 1^{er} août 1966.

ART. 2. — Le nombre de places mises au concours pourra être augmenté dans la limite des postes effectivement vacants à la date du concours.

Tunis, le 18 mai 1966

Le Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

MOHAMED JEDDI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 18 mai 1966 portant ouverture d'un concours pour le recrutement de 100 instructeurs techniques agricoles.

Le Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959, fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'arrêté du 31 mars 1962, fixant le règlement et le programme du concours pour le recrutement des Instructeurs Techniques Agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 100 Instructeurs Techniques Agricoles aura lieu le 18 juillet 1966 et jours suivants à l'Ecole Nationale Supérieure d'Agriculture de Tunis à Tunis, conformément aux dispositions de l'arrêté sus-visé du 31 mars 1962.

ART. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 20 juin 1966.

ART. 3. — Le nombre des places mises au concours pourra être augmenté dans la limite des postes effectivement vacants à la date du concours.

Tunis, le 18 mai 1966

Le Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

MOHAMED JEDDI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE

ASSISTANTS DE LA FACULTE DE MEDECINE

Décret N° 66-204 du 16 mai 1966 fixant le statut des assistants de la Faculté de Médecine.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret N° 60-98 du 31 mars 1960, portant organisation de l'Université de Tunis;

Vu le décret N° 63-37 du 28 janvier 1963, relatif à la rémunération du Personnel Médical relevant du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique;

Vu le décret N° 63-38 du 28 janvier 1963, relatif aux indemnités particulières du Personnel Médical du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les assistants aux chaires de la Faculté de Médecine sont recrutés après concours sur épreuves et sur titres ouvert pour chaque spécialité et dont le règlement et le programme sont fixés par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 2. — Les fonctions d'assistants aux chaires de la Faculté de Médecine comportent des postes à plein temps et des postes à temps partiel.

Les assistants à plein temps de la Faculté de Médecine doivent consacrer à leur service la totalité de leur activité.

Les assistants à temps partiel doivent être présents à toutes les séances consacrées à l'enseignement théorique et pratique de la chaire à laquelle ils sont attachés et y coopérer activement, selon les directives du professeur titulaire de la chaire, sans toutefois que leur emploi du temps journalier puisse dépasser la demi-journée.

Ils doivent assurer, notamment, sous la direction du professeur les travaux pratiques, les travaux dirigés et éventuellement des cours, ainsi que tous travaux de recherche de la spécialité.

ART. 3. — Les assistants aux chaires de la Faculté de Médecine sont nommés en vertu d'une délégation annuelle renouvelable.

Ils ne peuvent toutefois demeurer en fonction pendant plus de 7 ans.

ART. 4. — Les assistants aux chaires de la Faculté de Médecine reçoivent une rémunération fixée dans les conditions ci-après :

1°) les assistants à plein temps de la Faculté de Médecine bénéficient des indices, traitements, indemnités de plein temps et cadences d'avancement accordés aux médecins assistants des hôpitaux à plein temps, à l'exclusion de tout autre avantage;

2°) les assistants à temps partiel perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire fixée à 60 dinars.

ART. 5. — A défaut d'assistants recrutés au concours les assistants peuvent être recrutés à titre transitoire parmi les candidats titulaires d'un Doctorat en Médecine, sous contrat établi pour la durée de l'année universitaire.

Ils perçoivent alors, une rémunération ainsi fixée :
Assistants contractuels à plein temps : 150 dinars par mois.

Assistants contractuels à temps partiel : 60 dinars par mois.

En dehors de la rémunération prévue ci-dessus, les assistants contractuels à plein temps ne peuvent prétendre à aucun autre avantage ni recevoir d'autres rémunérations au titre d'autres activités de quelque nature que ce soit.

ART. 6. — Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1^{er} octobre 1965 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 16 mai 1966.

P. Le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

CONCOURS

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale du 16 mai 1966 fixant le règlement et les programmes du concours pour le recrutement des assistants à la Faculté de Médecine.

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

Vu le décret N° 66-204 du 16 mai 1966, fixant le statut des assistants de la Faculté de Médecine;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le concours sur épreuves et sur titres prévu par l'article 1^{er} du décret susvisé N° 66-204

du 16 mai 1966 pour le recrutement des assistants de la Faculté de Médecine, est organisé dans les conditions suivantes.

ART. 2. — Peuvent faire acte de candidature au concours les Docteurs en Médecine, de nationalité tunisienne.

Ils doivent joindre à la demande de candidature les pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme de leur diplôme de Docteur en Médecine;
- un certificat attestant qu'ils sont de nationalité tunisienne;
- un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de 3 mois;
- un certificat médical délivré par 2 médecins assermentés;
- un curriculum vitae;
- les travaux originaux effectués dans la discipline choisie.

ART. 3. — Les épreuves comprennent pour les différents disciplines : Anatomie, Histologie et Embryologie, Physiologie, Biochimie, Biophysique, Bactériologie, Parasitologie.

1°) Admissibilité :

a) une épreuve écrite anonyme. Durée : 2 heures, coefficient : 1,5;

b) une épreuve pratique, dont la durée est fixée par le jury selon la discipline.

Toute note inférieure à 6/20 obtenue à l'une de ces deux épreuves est éliminatoire.

Pour être déclarés admissibles les candidats doivent réunir pour les deux épreuves un total de 40 points au minimum.

2°) Admission :

Les titres et travaux des candidats admissibles sont examinés par le jury qui leur attribue d'après une cotation qu'il aura établie, une note entre 0 et 40.

Peuvent être déclarés admis dans la limite des places mises au concours pour chaque discipline, et dans l'ordre des totaux obtenus, les candidats réunissant 60 points au minimum.

ART. 4. — Le jury du concours est constitué pour chaque discipline par le Doyen de la Faculté de Médecine, Président et par le ou les professeurs attachés à la chaire.

ART. 5. — Le programme général du concours pour les différentes spécialités est joint en annexe au présent arrêté.

Tunis, le 16 mai 1966.

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

MAHMOUD MESSADI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE

STATUT DU PERSONNEL

Décret N° 66-205 du 16 mai 1966 portant statut du personnel scientifique de l'Institut Pasteur de Tunis.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959, fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret N° 60-164 du 2 mai 1960, relatif au statut des fonctionnaires du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret-loi N° 62-12 du 31 juillet 1962, instituant le « plein-temps » dans les services médicaux de l'Etat, tel qu'il a été ratifié par la loi N° 62-55 du 27 novembre 1962 et complété par la loi N° 63-48 du 19 décembre 1963;

Vu le décret N° 63-36 du 28 janvier 1963, portant statut du personnel médical à « plein temps » des formations sanitaires rattachées au Secrétariat d'Etat à la Santé Publique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et à la Santé Publique;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le personnel scientifique de l'Institut Pasteur de Tunis comprend :

- le Directeur de l'Institut Pasteur;
- des chefs de service de l'Institut Pasteur;
- des médecins spécialistes;
- des médecins assistants;
- des pharmaciens;
- des vétérinaires;
- des assistants licenciés.

TITRE PREMIER

Recrutement

ART. 2. — Le Directeur de l'Institut Pasteur est nommé par décret sur proposition du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique parmi les Chefs de Service de l'Institut Pasteur justifiant de trois années de service en cette qualité.

Les Chefs de Service sont nommés par décrets, parmi les médecins spécialistes, sur proposition du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique.

Les médecins spécialistes sont recrutés à la suite d'un concours sur épreuves parmi les biologistes, les biochimistes ou autres spécialistes, qualifiés par leur compétence et leurs travaux et justifiant du titre de médecin assistant depuis deux ans, au minimum, à la date du concours.

Ils participent dans leur spécialité aux mêmes concours ouverts pour les médecins spécialistes des hôpitaux.

Ils sont nommés par décret.

Les médecins assistants sont recrutés, à la suite d'un concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat en médecine humaine qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1°) avoir accompli quatre années dans les services dépendant du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique ou d'un autre service de l'Etat en qualité d'interne, de chargé de l'intérim des fonctions de médecin assistant ou de médecin de la Santé Publique;

2°) être titulaire d'un diplôme de spécialité nécessitant au moins trois années d'études et avoir accompli une année soit dans les services dépendant du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique en qualité d'interne, de chargé de l'intérim des fonctions de médecin assistant, de médecin de la Santé Publique soit à la Faculté de Médecine de Tunis.

Les candidats participent, dans leur spécialité, aux mêmes concours ouverts pour les médecins assistants des hôpitaux.

Ils sont nommés par décret.

Les scientifiques, de nationalité étrangère, peuvent être chargés, à titre contractuel, des fonctions de Chef de Service, pour une période déterminée, à la demande du Directeur de l'Institut Pasteur de Tunis.

Les pharmaciens, les vétérinaires et les assistants licenciés sont nommés à l'Institut Pasteur, à la suite d'un concours, par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique.

TITRE DEUX

Avancement

ART. 3. — L'emploi de Directeur comprend trois échelons et un échelon exceptionnel.

L'emploi de Chef de Service comprend trois échelons.

L'emploi de médecin spécialiste comprend trois échelons.

L'emploi de médecin assistant comprend quatre échelons.

L'emploi de pharmacien comprend 4 échelons.

L'emploi de vétérinaire comprend quatre échelons.

L'emploi d'assistant licencié comprend sept échelons et un échelon exceptionnel.

ART. 4. — Pour le personnel scientifique, l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est de 2 ans.

TITRE TROIS

Rémunérations

ART. 5. — La rémunération du personnel scientifique de l'Institut Pasteur est fixée par décret. Ce personnel ne peut recevoir d'autres émoluments au titre d'autres activités exercées tant à l'intérieur qu'au dehors des Etablissements Sanitaires de l'Etat que ceux perçus :

- pour les travaux scientifiques;
- pour les expertises effectuées sur la demande des Autorités Administrative ou Judiciaire.

TITRE QUATRE

Attributions

ART. 6. — Le personnel scientifique de l'Institut Pasteur de Tunis astreint au service « plein-temps », visé à l'article 2 du décret-loi N° 62-42 du 31 juillet 1962 consacre à ses fonctions la totalité de son activité professionnelle.

Le Directeur de l'Institut Pasteur est responsable du bon fonctionnement de l'ensemble des services de l'Institut. Il a notamment pour attribution de :

- établir le règlement intérieur particulier de l'Institut, qu'il soumet à l'approbation du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique;
- préparer les budgets de fonctionnement et d'équipement, liquider et ordonnancer les dépenses et dresser les ordres de recettes de l'Institut;
- proposer au Secrétaire d'Etat à la Santé Publique la nomination du personnel scientifique, administratif et secondaire;
- préparer le rapport annuel d'activité de l'Institut.

Le Directeur pourra assumer directement la responsabilité d'un service technique de l'Institut.

Les Chefs de Service sont chargés d'un des services techniques de l'Institut dans lequel ils sont affectés. Ils effectuent des recherches sous l'autorité du Chef d'Etablissement.

Les médecins spécialistes, médecins assistants, pharmaciens, vétérinaires et assistants licenciés sont affectés par le Directeur dans les différents services techniques de l'Institut.

Les membres du personnel scientifique de l'Institut Pasteur de Tunis peuvent participer à l'enseignement et à la formation du personnel médical et para-médical ainsi qu'aux jurys des examens et concours organisés par le Secrétariat d'Etat à la Santé Publique.

TITRE CINQ

Dispositions transitoires

ART. 7. — Les membres titulaires du personnel scientifique actuel de l'Institut Pasteur intégré au régime « plein-temps » seront classés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

Quand le reclassement a lieu à un indice égal, l'agent conservera l'ancienneté découlant de sa situation antérieure.

Toutefois, le Sous-Directeur actuel de l'Institut Pasteur demeurera régi, à titre personnel, par les dispositions réglementaires antérieures au présent décret, tant en ce qui concerne son statut qu'en ce qui touche le classement hiérarchique, l'échelonnement indiciaire et les indemnités qui lui sont applicables.

ART. 8. — Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1^{er} janvier 1966 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 16 mai 1966.

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation.

BAHI LADGHAM.

RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES

Décret N° 66-206 du 16 mai 1966 complétant le décret N° 63-37 du 28 janvier 1963 relatif au classement hiérarchique et aux échelonnements indiciaires applicables à certaines catégories de fonctionnaires des cadres particuliers du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements Publics et des Communes telle qu'elle a été complétée par la loi N° 58-101 du 7 octobre 1958;

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959, fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret-loi N° 62-12 du 31 juillet 1962, instituant le « plein-temps » dans les services médicaux de l'Etat, tel qu'il a été ratifié par la loi N° 62-55 du 27 novembre 1962, et modifié par la loi N° 63-48 du 19 décembre 1963;

Vu le décret N° 63-37 du 28 janvier 1963, relatif au classement hiérarchique et aux échelonnements indiciaires applicables à certaines catégories de fonctionnaires des cadres particuliers du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique;

Vu le décret N° 66-205 du 16 mai 1966, portant statut du personnel scientifique de l'Institut Pasteur de Tunis;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et à la Santé Publique;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le tableau défini par l'article 2 du décret susvisé N° 63-37 du 28 janvier 1963 est ainsi complété :

GRADES ET EMPLOIS	INDICES		OBSERVATIONS
	Normaux	Exceptionnels	
Directeur de l'Institut Pasteur	650-750	800	
Chef de Service de l'Institut Pasteur	650-750		
Médecins spécialistes de l'Institut Pasteur	550-650		
Médecins assistants de l'Institut Pasteur	500-630		
Pharmacien de l'Institut Pasteur	500-630		
Vétérinaire de l'Institut Pasteur	500-630		
Assistant licencié de l'Institut Pasteur	330-510	550	

Arr. 2. — Les échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires visés à l'article premier ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADE	CLASSE ET ECHELON	INDICE
Directeur de l'Institut Pasteur	Echelon exceptionnel	800
	3 ^e échelon	750
	2 ^e échelon	700
	1 ^{er} échelon	650
Chefs de Service	3 ^e échelon	750
	2 ^e échelon	700
	1 ^{er} échelon	650
Médecins spécialistes	3 ^e échelon	650
	2 ^e échelon	600
	1 ^{er} échelon	550
Médecins Assistants, Pharmaciens et Vétérinaires	4 ^e échelon	630
	3 ^e échelon	600
	2 ^e échelon	550
	1 ^{er} échelon	500
Assistants licenciés	Echelon exceptionnel	550
	7 ^e échelon	510
	6 ^e échelon	480
	5 ^e échelon	450
	4 ^e échelon	420
	3 ^e échelon	390
	2 ^e échelon	360
	1 ^{er} échelon	330

Arr. 3. — Les Secrétaires d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et à la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1^{er} janvier 1966 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 16 mai 1966.

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

INDEMNITE

Décret N° 66-207 du 16 mai 1966 portant modification du décret N° 64-137 du 27 mai 1964 complétant le décret N° 63-38 du 28 janvier 1963 relatif aux indemnités particulières au personnel médical du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret-loi N° 62-12 du 31 juillet 1962, instituant le « plein-temps » dans les services médicaux de l'Etat, tel qu'il a été ratifié par la loi N° 62-55 du 27 novembre 1962, et complété par la loi N° 63-48 du 19 décembre 1963;

Vu le décret N° 63-38 du 28 janvier 1963, relatif aux indemnités particulières du personnel médical du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales tel quel a été modifié par le décret N° 64-137 du 27 mai 1964;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et à la Santé Publique;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le tableau prévu par l'article premier du décret susvisé N° 64-137 au 27 mai 1964 est ainsi modifié :

PERSONNELS BENEFICIAIRES	TAUX mensuel
Directeur de l'Institut Pasteur	160 Dinars
Chefs de Service	160 Dinars
Médecins spécialistes	160 Dinars
Médecins assistants	160 Dinars
Pharmaciens	60 Dinars
Vétérinaires	60 Dinars
Assistants licenciés	40 Dinars

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et à la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1^{er} janvier 1966 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 16 mai 1966.

P. Le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,
BAHI LADGHAM.

REVOCATION

Par décret N° 66-211 du 20 mai 1966 :

M. le Docteur Saïd Mestiri, Chirurgien des Hôpitaux, Médecin Directeur à « plein-temps » à l'Hôpital Habib Thameur, est révoqué de ses fonctions et grade à compter du 26 avril 1966.

SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES

ANNUAIRE TELEPHONIQUE

Décret N° 66-212 du 24 mai 1966 fixant les conditions de cession des indicateurs officiels des abonnés au téléphone.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 30 décembre 1925 portant organisation du service téléphonique;

Vu le décret du 13 mars 1947 portant relèvement des taxes et tarifs téléphoniques, et notamment son article 10;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et aux Postes, Télégraphes et Téléphones;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le prix de vente de l'indicateur officiel des abonnés au téléphone est fixé à zéro dinar cinq cents millimes (0 D, 500).

ART. 2. — L'indicateur officiel des abonnés au téléphone est fourni à titre gratuit aux titulaires d'abonnement télé-

phonique, à raison d'un exemplaire pour chaque ligne d'abonnement principal.

ART. 3. — Les Secrétaires d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et aux Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 24 mai 1966

P. Le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,
BAHI LADGHAM.

VALEURS FIDUCIAIRES

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones du 16 mai 1966 portant création de valeurs fiduciaires.

Le Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones,

Vu la loi N° 65-46 du 31 décembre 1965, portant loi de finances pour la gestion 1966 ;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Une série de timbres-poste à 5, 10, 25, 40 et 60 millimes à tirage limité, ayant pour thème « 10^e Anniversaire de l'Indépendance » sera mise en vente à partir du 1^{er} juin 1966.

ART. 2. — Un cachet spécial d'oblitération sera mis en service à la Recette Principale de Tunis du 1^{er} au 3 juin 1966.

Tunis, le 16 mai 1966.

Le Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones,

ABDALLAH FARHAT.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence.

BAHI LADGHAM.

AVIS ET COMMUNICATIONS**SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR****AVIS**

(Application des dispositions de l'article 22 du décret du 16 septembre 1902 relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Tunis a l'honneur d'informer Messieurs les propriétaires intéressés ou leurs mandataires que les rôles des taxes locatives et assimilées, de la taxe sur les ouvrages en saillie, ainsi que du prélèvement au profit du fonds national d'amélioration de l'habitat, concernant les immeubles situés dans la première zone de la ville, imposable au 1^{er} janvier 1966, seront mis en recouvrement dès la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

AVIS D'HOMOLOGATION

Le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat a homologué une proposition de la Société Nationale des Chemins de fer Tunisiens ayant pour objet l'aménagement de la taxe de transbordement de wagon en wagon applicable sur les voies étroites et vice-versa.

Cette mesure qui a pour objet de porter de 0 dinar, 130 à 0 dinar, 150, le taux par tonne prévu à l'article 27 du chapitre II. des dispositions générales communes à la grande et à la petite vitesse du « Recueil Général des Tarifs pour le Transport des Marchandises », entrera en vigueur à la date du 11 avril 1966.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DES COMPTES

AU

10 MAI 1966

ACTIF

<i>Encaisse-or</i>	2.006.303,203
<i>Souscriptions en or et en devises aux organismes internationaux</i>	3.351.600,013
<i>Avoirs en Devises</i>	15.320.291,745
<i>Accords de paiement</i>	2.265.320,503
<i>Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés</i>	5.054.432,239
<i>Compte courant postal</i>	29.562.544,848
<i>Effets escomptés</i>	18.386.359,990
<i>Effets en pension</i>	900.000,000
<i>Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement</i>	481.649,344
<i>Avances à terme</i>	3.170.204,810
<i>Effets à l'encaissement</i>	—
<i>Créances sur l'état résultant du transfert du privilège</i>	450.000,000
<i>Créances sur l'état résultant de la dévaluation du franc français du 27 décembre 1958</i>	3.600.000,000
<i>Avance à moyen terme au Trésor</i>	2.000.000,000
<i>Portefeuille - titres</i>	450.000,000
<i>Immeubles</i>	741.563,000
<i>Effets publics en garantie de prêts extérieurs</i>	7.459.645,828
<i>Comptes d'ordre et divers</i>	1.122.655,463

PASSIF

96.322.570,986

<i>Billets et monnaies en circulation</i>	51.720.193,161
<i>Comptes courants des banques et des établissements financiers</i>	1.889.636,422
<i>Comptes du Gouvernement</i>	9.511,811
<i>Autres engagements à vue et à terme</i>	22.465.507,840
<i>Déposants d'effets à l'encaissement</i>	—
<i>Accords de paiement</i>	1.995.240,286
<i>Comptes de coopération économique</i>	6.152.993,844
<i>Provisions</i>	890.000,000
<i>Réserve spéciale</i>	625.000,000
<i>Réserve légale</i>	600.000,000
<i>Capital</i>	1.200.000,000
<i>Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs</i>	7.459.645,828
<i>Comptes d'ordre et divers</i>	1.314.841,794
	<u>96.322.570,986</u>

Certifié conforme aux écritures :

Le Gouverneur,
HEDJ NOUIRA

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 27.764

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 27.764, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 7 mai 1966, Messieurs Saïd ben Salem ben Messaoud Souied et Abdelaziz ben Ammar ben Harbi El Hafsia N° 13, a demandé l'immatriculation d'une propriété banlieue de Tunis, faisant élection de domicile à l'étude de Maître Mohamed Tahar Snoussi, avocat à Tunis, rue Souk El Hafsia N° 13, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée « Bir Sebaï », consistant en terre nue propre à la culture, située à El Khadra, près de Tunis, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice Cantonale de Tunis, d'une contenance de 1 hectare, 22 ares.

Les requérants déclarent :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Arâh-Allah ».
b) Qu'elle est leur propriété par moitié entre eux et dans l'indivision.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Nord : Le Domaine de l'Etat.

A l'Ouest : Arâh El Khadra.

Au Sud : Mohamed Zagnoun.

A l'Est : La terre de M'hammed Ali.

REQUISITION N° 27.765

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 27.765 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 13 mai 1966 Madame Assia bent Mohamed El Aziz ben Ismail Meaouia, épouse de Salah ben Brahim El Fourati, tunisienne, demeurant à Tunis, 10, Rue Kahia a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Ben Amor », consistant en une parcelle de terre nue située à Kerch El Ghaba, au sud d'El Menzah, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice Cantonale de Tunis, d'une contenance de 35 ares environ.

La requérante déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Ben Amor ».

b) Qu'elle est sa propriété exclusive.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : Une parcelle appartenant à la Dame Faouzia bent El Hattab Khanchal, (réquisition n° 27.705).

A l'Est : Quartier Guerba.

A l'Ouest : Habous El Kateb.

Au Nord : Une parcelle de terre appartenant anciennement à l'Etat et actuellement à Monsieur Mehrez Zine.

REQUISITION N° 27.766

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 27.766 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 13 mai 1966, Madame Assia bent Mohamed El Aziz ben Ismail Meaouia, épouse de Salah ben Brahim El Fourati, tunisienne, demeurant à Tunis, 10, Rue Kahia a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée « Fr Remilia », consistant en une parcelle de terre nue située à Kerch El Ghaba, au sud d'El Menzah, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice Cantonale de Tunis, d'une contenance de 1 hectare, 50 ares.

La requérante déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Er-Remilia ».

b) Qu'elle est sa propriété et celle de Madame Fatma bent Khemaïs Fénira, veuve de Mohamed El Aziz ben Ismaïl Meaouia, tunisienne, par moitié entre elles et dans l'indivision.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge au droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : Le T.F. N° 82.763.

A l'Est : Quartier Guerba.

A l'Ouest : Hachemi El Ayari.

Au Nord : Une parcelle appartenant à la dame Faouzia Khanchal. (Réquisition N° 27.705).

REQUISITION N° 58.058

GOUVERNORAT DE MEDENINE

Suivant réquisition N° 58.058, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 9 mai 1966, Monsieur Ali El Harrauchi, tunisien, commerçant, agissant en qualité de mandataire, demeurant à Tunis, 56, Souk El Attarine, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée « El Barroudia », consistant en une terre complantée d'oliviers et de palmiers renfermant 5 grottes et un puits, située à Béni Barka, Cheikhât de Gtoufa, Délégation de Tataouine, Gouvernorat de Médénine, Justice Cantonale de Tataouine, d'une contenance de 3.600 m², environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « El Jenaounia ».

b) Qu'elle est la propriété des :

1°) Khélifa ben Ali Jenaouni El Berkaoui, pour 1/3.

2°) M'Hamed ben Sliman ben Ali Jenaouni El Barkaoui, pour 1/3.

3°) Ali, Saïd et Sliman, enfants d'Ahmed ben Ali Jenaouni pour 1/3, tous demeurant à Tataouine.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Nord et à l'Est : Les héritiers Harrouchi.

A l'Ouest : Les héritiers Deghaïmia.

Au Sud : Oued Zendak.

REQUISITION N° 58.059

GOUVERNORAT DE KAIROUAN

Suivant réquisition N° 58.059, déposé au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 10 mai 1966, Monsieur Amor ben Mohamed Chelbi El Fallah, tunisien, Instituteur, demeurant à Sidi Amor Bou Hadjla, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en un terrain à bâtir, située à Sidi Amor Bou Hadjla, Gouvernorat de Kairouan, Justice Cantonale de Sidi Amor Bou Hadjla, d'une contenance de 2.000 m².

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « El Fellah ».

b) Qu'elle est sa propriété exclusive.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : Une route publique, reliant Sidi Amor Bou Hadjla et Kairouan.

A l'Est : Mohamed Salah.

A l'Ouest : Mokhtar ben Mohamed Ennouri et son frère Ali.

Au Nord : Amor Tarhoumi.

REQUISITION N° 58.060

GOUVERNORAT DE SFAX

Suivant réquisition N° 58.060, déposé au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 12 mai 1966, Monsieur Cohen Chamaoun Simon, tunisien, Secrétaire au Comité de Gestion de Culte Israélite, demeurant à Sfax Moulinville, Usine Ahmed Triki, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Victor Hassid, Avocat à Sfax, rue Farhat Hached, a demandé l'imma-

trication d'une propriété appelée « Dar Cohen », consistant en un local servant de restaurant avec escalier indépendant pour la terrasse, située à Sfax, 12, rue du Bey, Gouvernorat de Sfax, Justice Cantonale de Sfax, d'une contenance de 65 m2. environ.

Le réquérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « Semra ».
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.
- d) Qu'elle est limitée :
A l'Ouest : Rue du Bey.
Au Sud : Abderrahman Zouari.
A l'Est : Rached Samet et Hachemi Consentini.
Au Nord : Taïeb Kamoun.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE PROVISOIRE

GOUVERNORAT DE SOUSSE

1. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Hamed Souied, Adjoint Technique Principal, assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Sabah », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Ameur ben Sliman Ghenim, en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 57.787, déposée le 31 mars 1964 et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 7 avril 1964.

Les opérations ont été closes définitivement le 23 juillet 1964. La propriété bornée consiste en un jardin renfermant une maison en ruines d'une contenance dénoncée de 5 hectares, mais qui est en réalité de 99 ares, 93 centiares.

L'immeuble se trouve situé dans la forêt Nord-Est de Sousse au lieu dit « Ksar Meriem », conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

- Au Nord : Abdelaziz ben Amor Noureddine et Ali ben Salah Djedidi.
- A l'Est : Abdeslam Boukhriss, T. 43.731 et Béchir Amar.
- Au Sud : R. 57.213.
- A l'Ouest : Les héritiers Mahmoud Bouraoui.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels, pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Sousse, le Gouverneur de Sousse et de Nabeul à Sousse, ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

2. — Suivant procès-verbal dressé par M. Hamed Souied, Adjoint Technique Principal, assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Villa Habib Djerbi », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Habib ben Ahmed Djerbi, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 57.791, déposée le 13 avril 1964, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 21 avril 1964.

Les opérations ont été closes définitivement le 16 juillet 1964. La propriété bornée consiste en une villa d'une contenance dénoncée de 220 m2., mais qui est en réalité de 232 m2.

L'immeuble se trouve situé à Sousse, sur la piste de l'Oued El Kharoube, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

- Au Nord : Les héritiers Abdeslam En-Nabli.
- A l'Est : La piste de l'Oued El Kharroube.
- Au Sud : Amor El Madani.
- A l'Ouest : Les héritiers Abdeslam En-Nabli.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels, pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Sousse, le Gouverneur de Sousse et de Nabeul à Sousse, ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

3. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Hamed Souied, Adjoint Technique Principal, assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Kakiline », dont l'immatriculation a été demandée par Madame Tahar Rachel, épouse Haï Victor Uzan, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 57.801, déposée le 13 mai 1964, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 19 mai 1964.

Les opérations ont été closes définitivement le 22 juillet 1964. La propriété bornée consiste en un immeuble formé par trois boutiques d'une contenance dénoncée de 50 m2., mais qui est en réalité de 45 m2.

L'immeuble se trouve situé à Sousse, entre la rue de Tanger et la rue de Toulon, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

- Au Nord : T. 202.625.
- A l'Est : Rue de Toulon.
- Au Sud : Rue de Tanger.
- A l'Ouest : T. 202.625.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels, pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Sousse, le Gouverneur de Sousse et de Nabeul à Sousse, ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

4. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Hamed Souied, Adjoint Technique Principal, assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Assad ben El Fourat », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Abdeljelil ben Thabet ben Mohamed Thabet, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 57.815, déposée le 23 juillet 1964, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 28 juillet 1964.

Les opérations ont été closes définitivement le 17 décembre 1964. La propriété bornée consiste en un terrain propre à la construction, renfermant 6 oliviers, d'une contenance dénoncée de 1.300 m2., mais qui est en réalité de 1.418 m2.

L'immeuble se trouve situé à Sousse, près de l'avenue du 25 juillet 1957, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

- Au Nord : T. 201.632 et T. 202.264.
- A l'Est : T. 201.641.
- Au Sud : T. 201.808 et T. 201.846.
- A l'Ouest : T. 201.640.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels, pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Sousse, le Gouverneur de Sousse et de Nabeul à Sousse, ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE KAIROUAN

5. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Mohamed Jabbès, Agent Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Mounia », dont l'immatriculation a été demandée par M. Mongi ben Ahmed El Fekih en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 57.998, déposée le 9 novembre 1965 et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 16 novembre 1965.

Les opérations ont été closes définitivement le 7 février 1966 à 9 heures, 30. La propriété bornée consiste en un terrain nu d'une contenance dénoncée de 514 m2. alors que celle résultant du présent bornage est de 893 m2.

L'immeuble se trouve situé à Kairouan, Cheikhat El Kebli sur la route G.P. 2., conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Monsieur Khemaïs El Bamri.

Au Sud : La route de Sidi Amor Bou Hadjla (route G.P. 2).

A l'Est : Les Héritiers Taïeb Daadoucha.

A l'Ouest : Monsieur Mohamed Essid.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels, pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Kairouan, le Gouverneur de Kairouan ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE KAIROUAN

6. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Mohamed Jabbès, Agent Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Raoudha El Hana », dont l'immatriculation a été demandée par Madame Beya bent Mohamed ben Amor Mechmech, épouse Hadj Mohamed Krifa et son fils Abdelaziz, en qualité de propriétaires, suivant réquisition N° 57.999, déposée le 9 novembre 1965 et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 16 novembre 1965.

Les opérations ont été closes définitivement le 7 février 1966. La propriété bornée consiste en une maison d'une contenance dénoncée de 208 m², celle résultant du présent bornage, est 202 m².

L'immeuble se trouve situé à Kairouan, Cheikhat El Kebli rue Mohamed El Faiz, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Les héritiers Francesco Solmieri.

A l'Est : La rue Mohamed El Faiz.

A l'Ouest : Une impasse.

Au Sud : La même impasse.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du code des droits réels, pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Kairouan, le Gouverneur de Kairouan ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE BORNAGE

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

1. — Le bornage provisoire de la propriété dite « El Houilat », située dans la forêt de Bourzine, Cheikhat de l'Ariana, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.653 par Monsieur Ammar ben Hamaï ben Ouanès El Ouertani El Ariani, en qualité de propriétaire, sera effectué le 16 juin 1966 par Monsieur Abbès, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures, devant la Municipalité de l'Ariana.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

2. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Melk El Bedoui », située à l'Ariana, route Djerraya, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.654 par Monsieur Belgacem ben Ferjani ben Salah El Bedoui et autres, en qualité de co-propriétaires, sera effectué le 16 juin 1966 par Monsieur Abbès, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 15 heures 30, devant la Poste des P.T.T. de l'Ariana.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

3. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Dar Bouzid », située à Cherguia, sur la route de la Soukra, Commune de l'Ariana, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.718 par Monsieur Ahmed ben Mohamed Bouzid, en qualité de propriétaire, sera effectué le 14 juin 1966 par Monsieur Abbès, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures, devant la Municipalité de l'Ariana.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

4. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Mourad », située à Kerch El Ghaba, Ariana, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.736 par Monsieur Bouzouita Salah, en qualité de propriétaire, sera effectué le 15 juin 1966 par Monsieur Abbès, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 15 heures 30, devant le Poste de Police d'El Menzah.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

5. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Ben Yahia », situé à l'Ariana, sur la route de Chotrana, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.740 par Monsieur Mohamed El Mongi ben Yahia, en qualité de propriétaire, sera effectué le 15 juin 1966 par Monsieur Abbès, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures, devant la Municipalité de l'Ariana.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

6. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Boustane Malik », situé à la Soukra, Cheikhat de l'Ariana, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.743 par Monsieur Tijani Annabi pour son fils mineur « Malik Chadly », en qualité de propriétaire, sera effectué le 14 juin 1966 par Monsieur Abbès, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures 30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE BIZERTE

7. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Henchir Faouzia », située à 28 kilomètres au Nord-Est de Mateur, Cheikhat du Kef Ghorab, Délégation de Mateur, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.025 par Monsieur Jeddâ ben Hadj Salem El Adjmi Ayed et son frère Fredj en qualité de co-propriétaires, sera effectué le 6 juin 1966 par Monsieur Letaïef, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures 30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE BIZERTE

8. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Henchir Ain Chaara », situé au Cheikhat de Behaïa à 10 kilomètres environ à l'Ouest de Mateur, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.033 par Monsieur Béchir ben Abdelaziz ben Ali Jendoubi et autres en qualité de co-propriétaires, sera effectué le 8 juin 1966 par Monsieur Letaïef, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, sur la propriété même.

COMMUNIQUE

CADASTRE DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE IMMATRICULATION OBLIGATOIRE

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret-loi N° 64-3 du 20 février 1964.

Le public est informé que l'état général des immeubles dépendant des secteurs A - B - C - D - E - F du cheikhat de Kélibia cadastrés en exécution des dispositions susvisées a été déposé dans les bureaux de la Délégation de Kélibia et de la Justice Cantonale de Menzel Temime.

Il appartient aux intéressés d'en prendre connaissance et de formuler éventuellement toutes oppositions auprès du Greffe de la dite Justice Cantonale et ce, dans un délai d'un mois à compter du jour de la publication du présent communiqué au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 27.767

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 27.767, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 16 mai 1966, Monsieur Mohamed Hédi ben Amor Zebidi, nationalité tunisienne, agriculteur demeurant à l'Ariana, Route de la Soukra, faisant élection de domicile chez Maître A. Chalbi, avocat, 13 Rue Ali Bach-Hamba, Tunis, a demandé l'immatriculation d'une propriété, sans nom, consistant en une terre nue comprenant quelques arbres fruitiers, située à Choutrana, Cheikhat de l'Ariana, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice Cantonale de Tunis, d'une contenance de 8 ha environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « El Amal ».
- b) Qu'elle est la propriété de :
 - 1°) le requérant pour une moitié indivise.
 - 2°) les héritiers de son frère feu Mohamed ben Amor Zebidi, à savoir :
 - a) sa veuve Khadouja bent Salah Chiboub, 50 ans, et ses enfants issus de son union avec elle.
 - b) Amana, épouse Brahim Haider, née le 1^{er} février 1943.
 - c) Mohamed El Mouldi, né le 25 mai 1946.
 - d) Zeineb, née le 1^{er} mars 1948.
 - e) Habiba, née le 5 octobre 1951.
 - f) Ali, né le 2 janvier 1950.
 - g) Hatem, né le 22 juillet 1957.
 - h) Slim, né le 2 mars 1954.
 - i) Raoudha, née le 8 avril 1962.
 - j) Khaled, né le 3 février 1952.

Tous, tunisiens célibataires demeurant à la Marsa, pour l'autre moitié indivise entre'eux.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier actuel ou éventuel.

d) qu'elle est limitée :

Au Sud : Chott des Français.

A l'Est : El Jalassia sur partie et sur le restant chott Djerbi.

Au Nord : Karmet Chelbi.

A l'Ouest : Sur partie ben Fennira et ardh ben Arous, et sur le restant Chott El Kassar.

REQUISITION N° 27.768

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 27.768, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 17 mai 1966, Monsieur Kaddour ben Salah ben Bou Khelal, tunisien, agriculteur, demeurant au Cheikhat de La Manouba, quartier Boudia, faisant élection de domicile à Tunis, chez Monsieur Mohamed Ali ben Brahim Chahbi, Rue Hammam Remini, N° 9, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée « Damous Erriche et El Gueraï », consistant en deux parcelles complantées d'oliviers et d'arbres fruitiers, située à Djebel Lahmar, quartier Boudria, Cheikhat de la Manouba, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice Cantonale de Tunis, d'une contenance de 3 ha. 30 a.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « Melk Bou Kholkhal ».
- b) Quelle est sa propriété exclusive.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Première parcelle : Damous Erriche :

Au Sud : Un chemin public.

A l'Est : Une olivette appartenant au Habous El Mestiri.

Au Nord : Olivette appartenant à Monsieur Mostepha El Mzamouri.

A l'Ouest : Olivette appartenant à Monsieur Mohamed ben Hassen Labidi.

Deuxième parcelle : El Gueraï :

Au Sud : El Barboussa, Habous Ahmed Djaziri.

A l'Est : Olivette à El Abidi et Damous Erriche appartenant aux héritiers El Mestiri.

Au Nord : Un chemin.

A l'Ouest : Une Olivette appartenant à Habous Guerara sur partie et sur le restant le Domaine de l'Etat.

REQUISITION N° 27.769

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 27.769, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 17 mai 1966, Monsieur Hamadi ben Brahim ben Hadj Amor ben Hadj Mohamed ben Essaïdi, tunisien, agriculteur, demeurant à La Manouba, Rue Habib Boughetta, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée « Saniet Esseghira, Habous Hadj M'hamed Essaïdi », consistant en une parcelle de terre nue propre à la construction située à La Manouba, près de Sidi Amor, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice Cantonale de Tunis, d'une contenance de 500 m2 environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Dar Es-Saïdi ».

b) Qu'elle est sa propriété (pour 2/5) et celle de ses filles Moufida, Arbia et Rafika chacune pour 1/5.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud est à l'Est : La route N° 8 de Djedaïda à Tunis par La Manouba.

Au Nord : La terre de Salah et Abderrazak.

A l'Ouest : Rue Hédi Chaker.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE PROVISOIRE

GOUVERNORAT DE SOUSSE

1. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Thabet Mohamed, Agent Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Henchir Kemala I », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Hamouda ben Salem ben Hafsa El Hergli, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 57.575, déposée le 9 octobre 1962, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 16 octobre 1962.

Les opérations ont été closes définitivement le 7 octobre 1963. La propriété bornée consiste en une parcelle complantée de jeunes oliviers et arbres fruitiers, d'une contenance dénommée de 92 ha., mais celle résultant du bornage est de 97 ha. 15 a.

L'immeuble se trouve située à Henchir Khemala, à 10 km environ au Nord-Ouest de Chorbane, et à 2 km environ au Sud de Bir Hbira bien connu dans la région, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Ali El Baccouch.

Au Sud : Héritiers Ali ben Lassoued, Mohamed ben Mosbah, Salem ben Mosbah, Mohamed Er-Regayegue, Salah ben Othmane Er-Regayegue, El Aroussi ben Ouannass et héritiers El Hadj Ouannass.

A l'Est : Ali El Baccouch, Ahmed ben Meftah et piste de Oglet Hbira.

A l'Ouest : Sadok Alaya, Cheikh Ahmed, Sadok ben Mosbah, Mohamed ben Mosbah, Hamouda ben Salem El Hergli (requérant) et la piste dite piste El Malah.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal des Souassi, le Gouverneur de Sousse ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

2. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Mohamed El Hédi Ouadja, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Dar El Louf » dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Ahmed ben Hassen ben M'hamed Rejb, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 57.782, déposée le 17 mars 1964, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 24 mars 1964.

Les opérations ont été closes définitivement le 8 novembre 1965. La propriété bornée consiste en terrain clôturé renfermant une maison d'une contenance de 900 m², et celle déduite du présent bornage est de 1958 m².

L'immeuble se trouve située à Mahdia au lieu dit Ain Alaya sur la route de la Corniche, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Un passage.

Au Nord-Est : La route de la Corniche.

A l'Ouest : Les héritiers Salah ben Amor et les héritiers Ali Alaya.

Au Sud : Un passage et les héritiers Ali Alaya.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Mahdia, le Gouverneur de Sousse, ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

3. — Suivant procès-verbal dressé par M. Hamed Souied, Adjoint Technique Principal assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Villa Chaabane », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Chaabane ben Mostepha Mezahi, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 57.790, déposée le 7 avril 1964, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 14 avril 1964.

Les opérations ont été closes définitivement le 15 juillet 1964. La propriété bornée consiste en une villa en construction, d'une contenance dénoncée de 250 m², mais qui est en réalité de 238 m².

L'immeuble se trouve situé à Sahiline quartier Sidi Nasr, en bordure de la route M.C. 82.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants.

Au Nord : Salah Tajouri.

A l'Est : La route M.C. 82 (de Sousse à Mahdia par Sahiline).

Au Sud : La réquisition N° 57.379.

A l'Ouest : Une Impasse et au delà Hassen Djedane, Salem Hafsa et Kamel Seksek.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Sousse, le Gouverneur de Sousse et Nabeul à Sousse ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

4. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Hamed Souied, Adjoint Technique Principal assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Reb-bah », dont l'immatriculation a été demandée par Madame Fatma Khanfir, épouse Abdallah Blibèche, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 57.797, déposée le 21 avril 1964, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 5 mai 1964.

Les opérations ont été closes définitivement le 18 juillet 1964. La propriété bornée consiste en une maison, d'une contenance dénoncée de 300 m², mais qui est en réalité de 333 m².

L'immeuble se trouve situé à Sousse près de la rue de constantine, au lieu dit Houmet Ettourki, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants.

Au Nord : Salem Brahem.

A l'Est et Au Sud : T. 200.691.

A l'Ouest : Une rue et au delà Fredj ben Gheder Chebil c Salem ben Mohamed Nâm.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Sousse, le Gouverneur de Sousse ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

5. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Mohamed El Hédi Ouadja, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Tourki », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Mohamed ben Mostapha ben Hadj Ali Ettourki, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 57.838, déposée le 5 octobre 1964, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 13 octobre 1964.

Les opérations ont été closes définitivement le 10 novembre 1965. La propriété bornée consiste en deux parcelles de terrain renfermant quelques arbres fruitiers, d'une contenance dénoncée de 1 ha. 55 a., celle déduite du présent bornage est de 89 a. 92 ca.

L'immeuble se trouve situé à Mahdia au lieu dit « Zuila », conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants.

Parcelle 1 :

Au Nord : Mohamed Brahim, Hassen ben Mohamed, Fkik Ahmed.

A l'Est : Une rue projetée.

A l'Ouest : Mohamed ben Mahmoud, Fkik Ahmed.

Au Sud : Le centre d'éducation de la mère et l'enfant.

Parcelle 2 .

Au Nord : Mohamed Brahim.

A l'Ouest : Une rue projetée, Hassen Banaouaz El Merkenti.

A l'Est : Les héritiers Ali et Mohamed El Mejbani, El Hédi ben Mohamed Es-Seghir, Hamza ben Mahmoud Hamza, Romdhane ben Ahmed ben Ameur.

Au Sud : Ali ben Hassine Banaouaz, Hassen Banaouaz El Merkenti.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Mahdia, le Gouverneur de Sousse et Nabeul à Sousse ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

6. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Mohamed El Hédi Ouadja, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Ennouzha », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Mohamed ben Mostepha ben Hadj Ali Ettourki, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 57.839, déposée le 5 octobre 1964, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 13 octobre 1964.

Les opérations ont été closes définitivement le 11 novembre 1965. La propriété bornée consiste en un terrain renfermant quelques palmiers, d'une contenance dénoncée de 1 ha. 40 a., celle déduite du présent bornage est de 1 ha. 3 a. 55 ca.

L'immeuble se trouve situé à Zeniguet Aoun au lieu dit « El Asfouria », à Mahdia, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants.

Au Nord-Est : Le domaine public maritime.

Au Nord-Ouest : La Société T.R.A.S.S.

Au Sud-Ouest : Sadok Cheheda, Hassen Chehada et la route de la Corniche.

Au Sud-Est : Hassen et Hassine gréguiche, les héritiers Ali ben Naceur Khoudja et les héritiers Mohamed ben M'hamed Hamza.

N.B. — L'unique parcelle du bornage correspond à l'ensemble des parcelles 1 et 2 du placard du J.O.R.T.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Mahdia, le Gouverneur de Sousse et Nabeul à Sousse ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

COMMUNIQUE

CADASTRE DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE IMMATRICULATION OBLIGATOIRE

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret-loi N° 64-3 du 20 février 1964.

Le public est informé que l'état général des immeubles dépendant des secteurs E et F du Cheikhat d'El Haouaria et A du Cheikhat de Korba Banlieue, cadastrés en exécution des dispositions sus-visées, a été déposé dans les bureaux des délégations de Korba et d'El Haouaria et de la Justice Cantonale de Menzel Temime.

Il appartient aux intéressés d'en prendre connaissance et de formuler éventuellement toutes oppositions auprès du Greffe de la dite Justice Cantonale, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent communiqué au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****J.O.R.T. du 17 Mai 1966**

Etude de Maître Salem El Adjemi, avocat à la Cour de Cassation à Sousse, avenue M'hamed Maarouf. Tel. 22087.

AVIS**VENTE****AUX ENCHERES PUBLIQUES**

Suite de la saisie immobilière désignée ci-après, pratiquée par Monsieur Mustapha Moatemri, huissier-notaire à Sousse, le 26 mars 1966, une adjudication aura lieu le 20 juin 1966 à 9 heures du matin à l'audience des criées au Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivante : Madame Zohra bent Belgacem ben Ameer Dali, demeurant à Sidi Ameer (Délégation et Gouvernorat de Sousse).

Partie saisie : Monsieur Salah ben Sadek ben Ameer Dali, demeurant au dit lieu.

Désignation de l'immeuble à vendre

La totalité de la moitié indivise de toute la maison nouvellement construite sise à l'intérieur du village de Sidi Ameer, à l'endroit connu El Hamada, comprenant :

- une chambre ouvrant sur l'Est dont la construction est achevée.
- deux chambres ouvrant sur le Sud sans plafond.
- un Makhzen ouvrant sur l'Ouest construit et équipé et dont le plafond est également achevé.
- une cuisine.
- un w.c.

limitée :

Au Sud : Mohamed ben Salem El Faleh et son frère Ameer.

A l'Est : les héritiers Mohamed ben Ali dont son fils Brahim.

Au Nord : Kaddour ben Ameer Bouzaïed.

A l'Ouest : route publique et la 2ème moitié en co-propriété avec son frère Ameer dit Khemais qui a été avisé de l'adjudication.

Mise à prix :

La mise à prix est fixée à 210 dinars.

Pour plus amples renseignements, s'adresser à l'étude de l'avocat poursuivant.

Pour prendre communication du cahier des charges au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Nota. — Les personnes désireuses de participer aux enchères devront se munir d'une autorisation d'achat délivrée par Monsieur le Gouverneur de Sousse.

L'Avocat poursuivant.

N° 519

**VENTE
DE FONDS DE COMMERCE**

Suivant acte sous seings privés en date du 8 février 1966, enregistré à Tunis le 9 mai 1966 Vol. 752 Série bis Case 264, Monsieur Amor El Mahjoub a vendu à Monsieur Ahmed ben Ali Djabali le fonds de commerce d'un salon de coiffure pour hommes sis à Tunis, 32, boulevard Béchir Sfar.

Les oppositions éventuelles devront être faites entre les mains de Monsieur Ahmed ben Ali Djabali (acheteur) dans les trente jours à partir de la publication du présent extrait au Journal Officiel de la République Tunisienne sous peine de forclusion.

Le présent avis a été publié au journal « La Presse » en date du 12 mai 1966.

N° 633

**SOCIETE
DE TRANSPORTS LEGERES**

S.A. au capital de 40.000 dinars

Siège Social :

55, avenue Jean Jaurès - Tunis

Suivant délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 20 décembre 1965 (procès-verbal enregistré à Tunis A.C.I. le 2 mai 1966 Vol. 752 I Case 245), les articles 16 et 17 des statuts ont été modifiés et se trouvent ainsi rédigés :

Article 16. — La Société est administrée par un conseil composé de neuf membres dont cinq sont désignés par la Municipalité de Tunis et quatre nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires.

Article 17. — Les administrateurs doivent être propriétaires, chacun, d'une action pendant la durée de leurs fonctions, à l'exception cependant des administrateurs représentant la Municipalité de Tunis.

Le reste sans changement.

Deux exemplaires du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 5 mai 1966.

N° 634

Etude de Maître Taieb ben Dai, avocat à Sfax.

**VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
sur saisie immobilière**

L'adjudication aura lieu le lundi 18 juillet 1966 à 9 heures du matin à l'au-

dience des criées du Tribunal de Première Instance de Sfax.

Poursuivantes : Les dames Dalila et Khedija filles de Salem ben Mohamed ben Hmaïda, ménagères, demeurant route de Mahdia à Sfax.

Partie saisie : Abdelmajid ben Salem ben Mohamed ben Hmaïda, demeurant au même endroit, agent de police.

En vertu de l'arrêt N° 704 rendu par la Cour d'Appel de Sfax qui a confirmé le jugement N° 1.092 et d'une saisie immobilière il sera procédé à la vente de :

Premièrement : La totalité d'une construction ancienne ouvrant à l'Ouest située route de Mahdia au km. 2, composée d'une cour « haouch », un w.c. ouvrant au Sud, une chambre ouvrant au nord, une chambre ouvrant à l'Ouest et renfermant une citerne, une chambre ouvrant au Sud et un magasin ouvrant au Sud, avec la superficie de deux mètres des côtés Sud, Est et Nord, limitée :

Au Sud, à l'Est et au Nord : La propriété de la partie saisie.

A l'Ouest : un passage.

Deuxièmement : La totalité du lot Sud-Ouest situé au même lieu, route de Mahdia km. 2, limitée :

Au Sud : Mssedi.

A l'Est : Abdelmajid ben Hmaïda.

Au Nord : Dalila ben Hmaïda et un passage.

A l'Ouest : Mezghani.

A l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sfax, le 18 juillet 1966 à 9 heures du matin.

Mises à prix :

Pour le premier lot (construction ancienne) : Cent soixante-dix dinars ci : 170 D.

Pour le deuxième lot (lot Sud-Ouest) : Cent cinquante dinars (150 D.).

Frais de poursuites et de vente en sus.

Tous ceux voulant prendre part aux enchères devra être muni d'une autorisation de Monsieur le Gouverneur de Sfax.

Et pour plus amples renseignements, s'adresser :

— au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax où le cahier des charges se trouve déposé.

— et en l'étude de Maître Ben Dai, avocat, 5, rue Alexandre Dumas à Sfax.

L'avocat poursuivant :

Taieb ben Dai.

N° 635

**VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
après surenchère du un sixième**

En vertu d'un jugement rendu le 25 avril 1966 sous le numéro 3.145, une adjudication d'un lot unique a eu lieu au profit de Madame Yémima bent Ab-

delkader Trimech, sans profession, demeurant à Khnis, au prix de 260 dinars.

Une surenchère a eu lieu par Habiba bent El Hadj Mohamed Trimech, du un sixième (1/6) suivant déclaration au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse le 30 avril 1966.

L'adjudication aura lieu le 18 juillet 1966 à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivante : Habiba bent El Hadj Mohamed Trimech, sans profession, demeurant à Moknine.

Partie saisie : Salem ben El Adjemi Mokdad dit Kouelli, demeurant à Moknine.

Mise à prix : Pour le lot unique : Trois cent cinquante dinars.

Un immeuble comprenant un vestibule et une chambre et un garage situé à Moknine, ayant pour limites :

Au Sud : Salem Slimen et les héritiers de Hadj Hassen.

A l'Est : La maison du défendeur.

Au Nord : Les héritiers de Salem Rejb.

A l'Ouest : Une rue.

Pour plus amples renseignements, s'adresser à l'étude de Maître Mouldi Kraïem, et pour prendre connaissance, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse, sous le numéro 3.145.

Observation : Toute personne qui désire participer à l'adjudication doit être munie d'une autorisation de Monsieur le Gouverneur de Sousse et Nabeul.

L'avocat poursuivant :

M^e Mouldi Kraïem.

N° 636

SOCIÉTÉ TUNISIENNE D'INDUSTRIES MEUNIERES

Société Anonyme
au capital de 100.200 dinars
Siège Social :
53, Rue Al-Djazira — Tunis

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Industries Meunieres (S.T.I.M.), sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 29 juin 1966 à 17 heures, 53, Rue Al-Djazira, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice 1964-1965.

— Approbation s'il y a lieu des comptes de cet exercice et répartition des bénéfices.

— Quitus aux Administrateurs et autorisation à leur donner conformément à l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867 rendue applicable en Tunisie et à l'article 78 du code de commerce.

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 643

CONVOCATION

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société de Fonderies et de Méca-

nique « SOFOMECA » se tiendra le lundi 6 juin 1966 à 10 heures au siège de la Société Tunisienne de Banque, 1, Avenue Habib Thameur, Tunis.

Ordre du jour :

1°) Augmentation de capital.

2°) Modification des statuts.

Le présent avis tient lieu de convocation.

Le Conseil d'Administration

N° 644

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Franco Tunisienne pour le Financement du Matériel Agricole et Industriel « FIMAT » société anonyme au capital de 66.000 dinars dont le siège social est à Tunis, 45, Avenue Habib Bourguiba, sont convoqués au siège social en Assemblée Générale Ordinaire le 23 juin 1966 à 11 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et sur les opérations sociales de l'exercice 1965.

2°) Rapport du commissaire sur les comptes et cet exercice ainsi que sur les opérations visées par l'article 78 du Code de Commerce Tunisien.

3°) Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports, comptes et bilans.

4°) Quitus au Conseil d'Administration.

5°) Nomination d'un commissaire aux comptes.

Le Conseil d'Administration

N° 645

Suivant acte s.s.p. en date du 26 avril 1966, enregistré à Tunis, le 27 avril 1966, Volume 752 I Case 194, Monsieur Hédi ben Mahmoud Mehiri, demeurant à Tunis, Rue de Tataouine, N° 6 bis, a vendu à Monsieur Mohamed ben Ahmed ben Hadj Amor Boussetta et Madame Boussetta Mohamed née Dalila bent Mansour Zarrad, demeurant tous deux 26 bis, Souk El Ouzar à Tunis, le fonds de commerce de bonneterie et mercerie sis à Tunis, Rue Charles de Gaulle, N° 13, connu sous l'enseigne « Magasin du Vêtement ».

Les oppositions pourront se faire entre les mains des acquéreurs à l'adresse sus-indiquée durant les 20 jours suivant la publication de cet avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Cet avis a été déjà publié au journal « La Presse » le 1^{er} mai 1966.

N° 646

Il résulte d'un acte s.s.p. en date à Tunis, le 6 mai 1966, enregistré en la même ville le 6 mai 1966 Volume 752 I Case 327, qu'une société à responsabilité limitée a été constituée ayant pour objet la confection de vêtement.

Capital : 3.000 dinars.

Siège Social : 64, Rue des Selliers Tunis.

Durée : 10 ans.

Désignation : Société de confection Jomni.

Gérance : Monsieur Abdelmajid El Jomni.

Deux exemplaires de l'acte sus-indiqué ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

N° 647

CESSION DE PARTS

Il résulte d'un acte s.s.p. en date à Tunis le 8 février 1966, enregistré à Tunis, le 8 mars 1966, Volume 751, Série ter, Case 215, que Monsieur Mohamed Ghérib a vendu 4 parts sociales qu'il possède à la société à responsabilité limitée Régie Protectrice Immobilière Tunisienne à Monsieur William Isaac Séror.

Deux exemplaires du présent acte ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

N° 648

AVIS DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

Suivant acte s.s.p. du 26 avril 1966, enregistré à Tunis, (A.C.I.) le 27 avril 1966, Volume 752, Série ter, Case 161, Monsieur Saadallah Sanaa a vendu à Monsieur Amor ben Mohamed ben Aïssa le fonds de commerce de tissus et bonneterie « Annabella » sis à Tunis, 3, Rue M'hamed Ali.

Faire les oppositions entre les mains de Maître Aoudj, Avocat à Tunis, 7, Rue Es-Sadikia, dans les 20 jours de la parution du présent avis sous peine de forclusion.

Cet avis a paru au journal « La Presse » du 8 mai 1966.

N° 649

Par acte en date du 2 mai 1966, enregistré à Grombalia le 3 mai 1966 P. 47, C. 1162.

Une copie conforme à l'origine a été déposée au Greffe du Tribunal de Première Instance de Grombalia le 4 mai 1966.

Il appert la constitution d'une société à responsabilité limitée ayant siège social à Menzel Bou-Zelfa ayant reçu dénomination (Erraoudha).

Objet : Toutes opérations commerciales, industrielles agricoles et touristiques ect.....

Capital Social : 3.200 dinars divisé en 640 actions de 5 dinars l'une, durée 15 ans à partir de la constitution.

M. Mohamed ben El Hadj Romdhane Bourbii, demeurant à Menzel Bou-Zelfa, est désigné gérant de la société pour la durée de 3 ans et avec les pouvoirs les plus étendus la participation a été de la part de Messieurs :

1°) Hadj Béchir Djelassi;

2°) Habib Dielassi;

3°) Mohamed;

4°) Mahmoud;

5°) El Mekki;

6°) et Ahmed tous fils de Hadj Romdhane Bourbii;

7°) Chadlia Ouenniche;

8°) Khédija Mansour.

Demeurant tous à Menzel Bou-Zelfa

Pour extrait
le gérant

N° 650

Une association sportive omnisport a été créée à Fériana.

Sous le nom : Etoile Sportive de Fériana.

Visa N° 3.181 en date du 3 janvier 1961.

N° 651

Assistance Judiciaire-Décision du Bureau de Sousse, N° 4805 du 7 janvier 1966.

Etude de Maître Robert Félix Boujenah, Avocat à la Cour de Cassation 3, Rue de l'Indépendance à Sousse.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR SAISIE IMMOBILIERE

L'adjudication aura lieu le lundi 18 juillet 1966, à 9 heures du matin, à l'audience des Crieés du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivante : La Dame Zoubeïda dite Zohra bent Mohamed ben Salah ben Youssef, demeurant à Tunis, 8, Rue de Quito, Cité Bouchoucha.

Partie Saisie : Monsieur Mohamed ben Abdelkrim ben Amar El Majeri, demeurant à Ksibet-El-Médiouni.

*Objet de la vente
et désignation des biens à vendre :*

1^{er} lot : La totalité du quart indivis d'une maison sise Impasse Dar Hadj Said à Ksibet El Médiouni, composée de quatre chambres, d'une cuisine et d'un puits, d'une cour, d'une citerne, d'un W.C., d'une cave et d'un vestibule, limitée :

Au Sud : Une impasse où se trouve l'entrée;

A l'Est : Par Mohamed ben Abdallah Garrab;

Au Nord : Par Ouanès Sahlia;

A l'Ouest : Par Brahim Zakhir en partie et par Habib ben Fredj El Mekki El Friki pour le reste.

2^{ème} lot : Le tiers indivis d'un magasin au centre de Ksibet El Médiouni, limitée :

Au Sud : Par Hadj Hassen Charfeddine.

A l'Est : Par les héritiers Hassen ben Cheikh Mohamed.

Au Nord : Par Ouanès ben Ali Kalal.

A l'Ouest : Par la rue où est située l'entrée.

Mise à prix :

Pour le premier lot : Deux Cents Cinquante Dinars (250 D. 000).

Pour le deuxième lot : Soixante Quinze Dinars (75 D. 000).

Pour plus amples renseignements, s'adresser à l'Etude de Maître Robert Félix Boujenah, Avocat poursuivant, 3, Rue de l'Indépendance à Sousse, et au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse, pour prendre connaissance du cahier des charges.

Avis : Ne peuvent prendre part aux enchères, que les personnes munies de l'autorisation de Monsieur le Gouverneur de Sousse.

L'avocat poursuivant,
Maître

Robert Félix Boujenah

N° 652

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte s.s.p. en date du 26 avril 1966, enregistré à Tunis, le 5 mai 1966, Volume 752 I, Case 306, Monsieur Di Martino Salvatore, a vendu à Monsieur Mahrez ben Amor El Ouslati, le fonds de commerce sis à Tunis, 37, Rue de la Commission, à usage de cordonnier (réparation de chaussures).

Les oppositions éventuelles devront être faites entre les mains de Maître Abdelmajid Benaïssa, Avocat à la Cour de Cassation dans les 20 jours à partir de la publication du présent extrait au J.O.R.T. sous peine de forclusion.

Le présent extrait a paru au journal « La Presse » du 10 mai 1966.

N° 653

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte s.s.p. en date du 20 avril 1966, enregistré à Tunis, le 5 mai 1966, Volume 752 I, Case 305, Madame Lilia Baccouche épouse Rekik, a vendu à Monsieur Chedli Ouada et Madame Kabouti Rachida le fonds de commerce sis à Tunis, 8, Rue d'Alger à usage de Salon de Coiffure pour Dames à l'enseigne « JEO RUBENS ».

Les oppositions éventuelles devront être faites entre les mains de Maître Abdelmajid Benaïssa, Avocat à Tunis, 17, Rue Es-Sadikia, dans les 20 jours du présent extrait au J.O.R.T. sous peine de forclusion.

Le présent extrait a paru au journal « La Presse » du 10 mai 1966.

N° 654

B A T A

Société Anonyme Tunisienne
au capital de 250.000 dinars

Siège Social :

12, rue de Roubaix - Tunis

R.C. Tunis 6.830

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 8 juin 1966 à 11 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d'administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 1965.
2. Rapport du commissaire aux comptes de cet exercice et sur les conventions visées par l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867.
3. Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports, du bilan et des comptes. Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Affectation des bénéfices.
5. Renouvellement statutaire du conseil d'administration.
6. Fixation de la rémunération du commissaire aux comptes pour l'exercice 1966.

7. Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs pour l'exercice 1966.

8. Approbation d'investissement et de développement.

Pour pouvoir assister ou se faire représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d'actions au porteur, devront déposer au siège social, cinq jours au moins avant la réunion, soit leurs titres soit les récépissés en constituant le dépôt dans un établissement bancaire.

Le Conseil d'Administration.

N° 655

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIE ET DE MIROITERIE

Société Anonyme
au capital de 10.000 dinars

Siège Social :

2, rue de la Sarre - Dubosville

CONVOCATIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Verrerie et de Miroiterie sont convoqués :

1°) en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, 2, rue de la Sarre à Dubosville, pour le samedi 11 juin 1966 à 15 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- a) Rapport du conseil d'administration.
- b) Rapport du commissaire aux comptes.
- c) Approbation du bilan et des comptes annexés.
- d) quitus aux administrateurs.
- e) Questions diverses.

2°) en Assemblée Générale Extraordinaire, le même jour, au même endroit, à 17 heures.

Ordre du jour :

Autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital social par incorporation des réserves et de porter aux statuts les modifications correspondantes.

Le Conseil d'Administration.

N° 656

D'un acte sous seings privés en date du 20 mars 1966, enregistré à Tunis le 10 mai 1966 Vol. 752 Série ter Case 304, il résulte que les héritiers Nonce Lopez, soit ses héritiers Anna Lopez, épouse Anselmo, Monsieur Paul Lopez et Madame Adèle Lopez, épouse d'Angelo, ont cédé à :

1°) Monsieur Nouredine ben Chadli, demeurant à Tunis, rue Tourbet El Bey ;
2°) Monsieur Hfaïed Trad, demeurant à Tunis, 2, rue Bab Allouche, leur fonds de commerce de café sis à Tunis, 31, rue Es-Sadikia connu sous le nom de « SPORTING BAR ».

Les créanciers des vendeurs doivent faire opposition sur le prix entre les

maines de Maître Abdelhamid Hachai-chi, avocat 23, rue Es-Sadikia, à Tunis, dans les 20 jours de la parution du présent avis à peine de déchéance de leur droit.

Avis paru dans le journal « Le Petit Matin » du 13 mai 1966.

N° 657

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à Tunis du 9 mai 1966, enregistré à Tunis (A.C.L.) le 12 mai 1966, Volume 752, Série bis, Case 302. Il appert que Monsieur Mohamed Moncef ben Mohamed Salah Djemmali, demeurant 10, Rue Fénelon à Tunis, a vendu à M. Mansour ben Hassouna Tritar, demeurant 27, rue Patrice Lumumba, à Tunis, son fonds de commerce de café bar dénommé Bar-Roustan, sis à Tunis, Avenue Habib Thameur n° 11, éléments corporels et incorporels, sans que l'acquéreur prenne en charge le personnel se trouvant dans ledit fonds de commerce.

Les oppositions sur le prix de vente, s'il y a lieu, devront être faites entre les mains de Maître Tahar Longo, Avocat, 15, Rue d'Allemagne à Tunis, dans les 20 jours qui suivront le présent avis sous peine de forclusion.

Cet avis a été publié aux journaux « La presse et Essabah » le 4 mai 1966.

N° 658

« SOGETOL » S.A.

Capital social : 50.000 dinars

Siège Social :

14, rue des Tanneurs - Tunis

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Générale de la Toile Lourde « SOGETOL » sont convoqués le vendredi 3 juin 1966 à neuf (9) heures au siège social, à l'Assemblée constitutive unique de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

a) Vérification de la déclaration de souscription et de versement.

b) Nomination des premiers administrateurs.

c) Nomination des commissaires aux comptes.

d) Approbation des statuts et constitution définitive de la société.

e) Questions diverses.

Pour extrait

Le fondateur.

N° 659

CLUB ETTAAREF MOKNINE

Association culturelle.

Visa N° 3.801 en date du 19 janvier 1966.

N° 660

Par acte s.s.p. du 10 mai 1966, enregistré à Sousse, le 11 mai 1966, Volume 349, N° 148, Messieurs Salah Tebini, Ahmed El Agrebi et Mohamed ben Zid ben Hadj Ali, ont formé pour 10 ans, une société à responsabilité limitée, dénommée Société Commerciale de la Liberté, au capital social de 1.050 D. 000, au siège social « Recasement Sud » à Sousse, ayant pour objet le commerce de l'épicerie, celui des articles de ménage et des articles de bazar.

Monsieur Mohamed ben Zid ben Hadj Ali est le gérant de cette société, avec les pouvoirs les plus étendus.

Deux exemplaires de l'acte de société ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse.

N° 661

Assistance judiciaire N° 1825 en date du 5 avril 1966.

Etude de Maître M'hamed Nabli, Avocat à la Cour de Cassation à Mahdia.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR SAISIE IMMOBILIERE

L'adjudication aura lieu le lundi 11 juillet 1966 à 9 heures du matin à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Mahdia.

Poursuivante : Khédiya dite Mnée bent Ahmed Hamza, demeurant à Mahdia, Gouvernorat de Sousse.

Partie Saisie : Hassine et Mohamed fils de Ahmed Hamza, cultivateurs, demeurant à Mahdia, Gouvernorat de Sousse.

Désignations des biens à vendre :

Les quatre septième 4/7 d'un premier étage sis à Mahdia, comprenant 4 chambres, une cuisine, donnant accès au vestibule du rez-de-chaussée sur lequel est édifié le dit étage ayant pour limites :

Au Sud : Héritiers Mohamed Hamza.

A l'Est : Impasse d'où l'accès.

Au Nord : Une route.

A l'Ouest : Hassen Sioud.

Mise à prix : Trois cents Dinars 300 D. 000 outre les frais de vente.

Pour plus amples renseignements s'adresser à l'Etude de Maître M'hamed Nabli, Avocat poursuivant et au Greffe du Tribunal de Première Instance de Mahdia pour prendre connaissance du cahier des charges.

N. B. — Ne peuvent participer aux enchères que les personnes munies de l'autorisation du Gouvernorat de Sousse.

L'avocat poursuivant

M'hamed Nabli

N° 662

S. A. R. L.
MANUFACTURE DE CONFECTION
« LE VETEMENT TUNISIEN »
capital social 1.000 dinars

Siège Social :

1, Rue de Bone - - Tunis

CESSION DE PARTS SOCIALES

Par acte s.s.p. en date du 3 mai 1966, enregistré à Tunis, le 9 mai 1966, Vo-

lume 752. Série ter, Case 294, déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance à Tunis, Madame Borgel Olga, épouse de Jacques Saadoun, demeurant à Marseille, 11, Rue Boulevard de Noailles, a cédé la totalité des parts sociales soit 50 parts sociales lui appartenant dans la S.A.R.L. Manufacture de Confection, « Le Vêtement Tunisien » à Monsieur Mahmoud ben El Hadj Salem Berhouma à Tunis, 28, Rue Charles de Gaulle.

Pour extrait

N° 663

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, C, Tunis.

« La Clouterie Tunisienne Moderne »

Société Anonyme

au capital de 8.000 dinars

Siège Social :

Route de Zaghouan — Tunis

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme dite « La Clouterie Tunisienne Moderne », dont le siège social est à Tunis, route de Zaghouan, sont convoqués le mardi 31 mai 1966 au Siège de la Société :

1°) A 17 heures en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur toutes les questions de la compétence de celle-ci et notamment sur l'approbation des comptes de l'exercice 1965.

2°) A 18 heures en Assemblée Générale Extraordinaire en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Augmentation de capital de 8.000 dinars à 16.000 dinars.

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 664

Etude de Maître M'hamed Makni, avocat à Sfax.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES après saisie immobilière

Poursuivante : La Société Tunisienne de Banque, société anonyme ayant son siège social à Tunis, avenue Habib Thameur, poursuites et diligences de son Président-Directeur Général, demeurant au dit siège, élisant domicile en l'étude de Maître M'hamed Makni, avocat à Sfax, 5, rue Habib Thameur.

Partie saisie : Les héritiers de Hassen ben El Hadj El Ayadi Rmida, qui sont : sa veuve dame Zohra bent Djemaâ Dami, prise pour son compte personnel et pour celui de ses enfants mineurs issus de son union avec lui : Souad, Zouhair, Fouzia, Mohamed, Fayçal, Ali Fouzi, Monia et Samir, en vertu d'un jugement de tutelle, la dite dame ménagère, demeurant chez son frère Habib Dami, Cité Bourguiba, Gouvernorat de Sfax.

En vertu d'un jugement de commerce rendu par le Tribunal de Première Ins-

tance de Sfax en matière commerciale sous le N° 309 en date du 15 novembre 1965, signifié par exploit de Maître Mahmoud Kamoun, huissier-notaire à Sfax, en date du 29 mars 1966.

Et en vertu d'une saisie immobilière pratiquée suivant exploit de Maître Mahmoud Kamoun, huissier-notaire à Sfax, en date du 2 mai 1966.

Il sera procédé le lundi 18 juillet 1966 à neuf heures du matin à l'audience et par devant la chambre des criées du Tribunal de Première Instance de Sfax, à la vente de :

Désignation des immeubles à vendre :

Lot unique :

La totalité d'une usine à huile, sise sur la route de Mahdia, près de Djebenniana à Ouled Bou Smir, ouvrant au Nord, comportant une cour contenant huit silos à olives, une salle contenant deux presses doubles, fabrication italienne (Ovanic Toscane Anva Cabichti Via Arto Livo 51 Italia), un broyeur, une pompe double, une salle ouvrant au Nord contenant un moteur marque Diesel Blackstone, un autre moteur électrique et une salle contenant des fosses pour les margines.

Une zendala ouvrant à l'Ouest contenant une seule pile à huile construction achevée et d'autres piles à huile construction inachevées.

La totalité de cette usine à huile est limitée :

Au Sud, à l'Est et à l'Ouest : par El Hossine El Ayedi.

Au Nord : par la route de Mahdia.

Mise à prix :

La mise à prix est fixée pour le lot unique à la somme de deux mille dinars, ci 2.000 dinars.

outre charges et frais.

Nota. — Il est rappelé à tout participant aux enchères publiques, de se munir, au préalable, d'une autorisation délivrée par Monsieur le Gouverneur de Sfax.

Pour plus amples renseignements, s'adresser :

1°) en l'étude de Maître M'hamed Makni, avocat à Sfax, 5, rue Habib Thameur ;

2°) au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax où le cahier des charges se trouve déposé.

L'avocat poursuivant :

M'hamed Makni.

N° 665

SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA FABRICATION DE LA COLLE ET DE SES DERIVES

« S.I.F.C.O.L. »

Société Anonyme
au capital de 15.000 dinars

Siège Social :

Rue Cheik Ellakhami — Sfax

AUGMENTATION DE CAPITAL

Suivant délibération en date du 24 avril 1966, enregistrée à Sfax, le 2 mai 1966, folio II N° 974, l'Assemblée Générale Extraordinaire a pris les Résolutions suivantes :

Première résolution : Le capital social précédemment de 15.000 dinars est augmenté et porté à 30.000 dinars par la création de 300 nouvelles actions de 50 dinars chacune à souscrire intégralement en numéraire et à libérer dans un délai qui sera fixé par le Conseil d'Administration.

— Sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital, modifier l'article 6 des statuts.

Deuxième résolution : L'Assemblée Générale décide de faire participer de nouveaux actionnaires à la dite augmentation du Capital et notamment les Ets Morel.

En conséquence, les anciens actionnaire déclarent renoncer à leur droit préférentiel en ce qui concerne les paragraphes « A. et B. » de la deuxième Résolution.

Troisième résolution : L'Assemblée a nommé Monsieur Ftouh Kamoun commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Marcel Guetta.

Deux exemplaires du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, le 5 mai 1966 sous le N° 646.

Le Président Directeur Général

Taïeb Guermazi

N° 666

SOCIETE NOUVELLE DES MINES DE SIDI BOU AOUANE EN LIQUIDATION

au capital de 400.000 dinars

Siège Social :

19, Rue Al-Djazira — Tunis

Registre de Commerce N° 30.813

Messieurs les actionnaires de la Société Nouvelle des Mines de Sidi Bou Aouane, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 3 juin 1966 à 8 heures 30 à Tunis, 26, rue d'Angleterre.

Ordre du jour :

— Prorogation de la mission du liquidateur.

— Renouvellement et extension de ses pouvoirs.

Le Liquidateur

N° 667

S.A. DU DJEBEL HALLOUF EN LIQUIDATION

au capital de 400.937.500 dinars

Siège Social :

19, Rue Al-Djazira — Tunis

Registre de Commerce Tunis N° 407

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme du Djebel Hallouf sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 3 juin 1966 à 8 heures à Tunis, 26, rue d'Angleterre.

Ordre du jour :

— Prorogation de la mission du liquidateur.

— Renouvellement et extension de ses pouvoirs.

Le Liquidateur

N° 668

SOCIETE MINIERE DU DJEBEL ARJA EN LIQUIDATION

au capital de 45.000 dinars

Siège Social :

19, Rue Al-Djazira — Tunis

Registre du Commerce Tunis N° 29.445

Messieurs les actionnaires de la Société Minière du Djebel Arja sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 3 juin 1966 à 9. h. 30 à Tunis, 26, rue d'Angleterre.

Ordre du jour :

— Prorogation de la mission du liquidateur.

— Renouvellement et extension de ses pouvoirs.

Le Liquidateur

N° 669

SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE RECHERCHES MINIERES DE L'AFRIQUE DU NORD EN LIQUIDATION

au capital de 10.000 dinars

Siège Social :

19, Rue Al-Djazira — Tunis

Registre du Commerce Tunis N° 2.300

Messieurs les actionnaires de la Société d'Exploitation et de Recherches Minières de l'Afrique du Nord, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 3 juin 1966 à 10 heures à Tunis, 26, rue d'Angleterre.

Ordre du jour :

— Prorogation de la mission du liquidateur.

— Renouvellement et extension de ses pouvoirs.

Le Liquidateur

N° 670

COMPAGNIE MINIERE TUNISIENNE EN LIQUIDATION

au capital de 371.700 dinars

Siège Social :

19, Rue Al-Djazira — Tunis

Registre du Commerce Tunis N° 32.92

Messieurs les actionnaires de la Compagnie Minière Tunisienne, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 3 juin 1966 à 10 heures 30 à Tunis, 26, rue d'Angleterre.

Ordre du jour :

— Prorogation de la mission du liquidateur.

— Renouvellement et extension de ses pouvoirs.

Le Liquidateur

N° 671

**SOCIETE MINIERE
DU KHANGUET KEF TOUT
EN LIQUIDATION**

au capital de 79.900 dinars

Siège Social :

19, Rue Al-Djazira — Tunis

Registre du Commerce Tunis N° 945

Messieurs les actionnaires de la Société Minière du Khanguet Kef Tout, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 3 juin 1966 à 11 heures 30 à Tunis, 26, rue d'Angleterre.

Ordre du jour :

— Prorogation de la mission du liquidateur.

— Renouvellement et extension de ses pouvoirs.

Le Liquidateur

N° 672

**SOCIETE MINIERE
DU DJEBEL AZERED
EN LIQUIDATION**

au capital de 100.000 dinars

Siège Social :

19, Rue Al-Djazira — Tunis

Registre du Commerce Tunis N° 22.009

Messieurs les actionnaires de la Société Minière du Djebel Azered, sont

convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 3 juin 1966 à 11 heures à Tunis, 26, rue d'Angleterre.

Ordre du jour :

— Prorogation de la mission du liquidateur.

— Renouvellement et extension de ses pouvoirs.

Le Liquidateur

N° 673

**UNION MINIERE DE TUNISIE
EN LIQUIDATION**

au capital de 960.000 dinars

Siège Social :

19, Rue Al-Djazira — Tunis

Registre du Commerce Tunis N° 31.958

Messieurs les actionnaires de l'Union Minières de Tunisie, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 3 juin 1966 à 9 heures à Tunis, 26, rue d'Angleterre.

Ordre du jour :

— Prorogation de la mission du liquidateur.

— Renouvellement et extension de ses pouvoirs.

Le Liquidateur

N° 674

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de l'Union Internationale de Banques, société anonyme, au capital de sept cent mille dinars, dont le siège est à Tunis, 65, avenue Habib Bourguiba, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le samedi 4 juin 1966 à 8 heures, au siège social de la Société, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, des bilans, comptes et inventaire.

2°) Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes.

3°) Affectation des résultats.

4°) Ratification de la nomination d'un administrateur.

5°) Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes.

Le Conseil d'Administration

N° 676

J.O.R.T. du Vendredi 20 Mai 1966

S.T.E.P.H.O.S.

Société Anonyme
au capital de 649.008 dinars

Siège Social :

9, Rue Mazagran — Tunis

Réduction et Augmentation de Capital

I. — Du P.V. de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 juin 1965, enregistré à Tunis actes civils 1^{er} Bureau le 28 avril 1966, Volume 752, Série 1, Case 217.

Il ressort que :

1°) que le capital social a été réduit de 896.000 dinars capital initial à 268.800 dinars.

2°) que le capital social a été augmenté de 268.800 à 649.008 D. par la création de 63.368 actions de 6 dinars chacune, à souscrire et à libérer en espèce ou par compensation.

3°) que les articles 1, 6, 9, 10, 11, 13, 19, 22, 25, 26, 30, 33, 34, 38, 45 et 53 de statuts ont été modifiés (texte des modifications paru au J.O.R.T. N° 56 des 5 et 9 novembre 1965 avis N° 1529).

II. — La déclaration de souscription et de versement relative à la souscription des 63.368 actions a été reçue par Monsieur le Receveur des Finances de Tunis 1^{er} Bureau le 2 mai 1966, enregistré à Tunis le même jour, Volume 752, Série ter, Case 223.

III. — *Dépôt :* Toutes les pièces exigées par l'article 181 du code de commerce ont été déposées au Greffe du

Tribunal de Première Instance de Tunis le 11 mai 1966.

Pour extrait

N° 675

**CONSTITUTION D'UNE SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE**

Suivant acte sous seing privé du 4 avril 1966, enregistré à la Recette des Finances, 1^{er} Bureau de Sfax, le 4 mai 1966, folio 16 N° 989, il a été formé une S.A.R.L.

Capital : 4.000 dinars, divisé en 800 parts de 5 dinars.

Siège Social : Route de la saline à Sfax.

Objet : l'Electrolyse, l'Industrie métallique et de bois et la fabrication des articles d'artisanat.

Dénomination : METALBRILLANT. M.B.

Durée : 20 ans.

Cession de part : Les cessions de part seront cessibles librement entre associés.

Gérance : Monsieur Ahmed Jarraia a été désigné gérant administratif avec les pouvoirs les plus étendus. D'autre part, Monsieur Ahmed Krichen est chargé de la partie technique.

Dépôt : Deux exemplaires des statuts et deux exemplaires de l'inventaire ont

été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, le 11 mai 1966.

Pour la Société,

Le Gérant,

Ahmed Jarraia.

N° 677.

S. A. R. L.

MASSIOT PHILIPS TUNISIE

Capital Social : 12.500 dinars

Ancien Siège Social

Rue des Hortensias - Nouvelle Ariana
Tunis

Nouveau Siège Social

15, Rue du 18 Janvier 1952 - Tunis

Suivant décision de la gérance en date du 30 avril 1966, enregistrée à Tunis, le 11 mai 1966, vol. 752, série ter, case 318, et déposée au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 12 mai 1966, le siège social de la S.A.R.L. MASSIOT PHILIPS TUNISIE, est transféré à Tunis, 15, Rue du 18 Janvier 1952.

Pour Extrait.

N° 678

AVIS

Par délibération en date du 17 avril 1966, enregistrée à Monastir le 7 mai

1966, volume 36 folio 11 n° 31 dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse le 12 mai 1966.

Il appert que l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé :

- 1°) La dissolution de la Coopérative.
- 2°) La nomination de Monsieur Moncef Tourki Directeur de l'Union Régionale des Coopératives du Gouvernorat de Sousse comme Liquidateur dans le cadre des dispositions de l'article 42 des statuts.

A cet effet, l'Assemblée a délégué tous pouvoirs à Monsieur Moncef Tourki, pour accomplir toutes les formalités qui découlent de ce précédent.

Le Liquidateur.

N° 679

Aux termes d'une délibération des associés en date du 22 novembre 1965, enregistrée à Tunis, le 22 décembre 1965, vol. 750 I, case 14, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 4 janvier 1966, Mademoiselle Danièle Lussato a été désignée gérante de la S.A.R.L. Lafayette Immobilière dont le siège est à Tunis, 46, rue de la verrerie en remplacement de l'ancien gérant démissionnaire.

Pour Extrait.

N° 680.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TUNIS

Par jugement en date du 14 mai 1966, le règlement Judiciaire des sieurs Sadok et Djilani Snadly a été cloturé pour défaut d'intérêt de masse.

L'Administrateur Judiciaire,
Abderrahman Dhaoui.

N° 681.

SOCIETE AFRICAINE DE LIVRES ET DE PRESSE S. A. L. P.

Société Anonyme :
Au Capital de 30.000 Dinars

Siège Social :
3. Rue du Maroc — TUNIS

Les actionnaires de la Société Africaine de Livres et de Presse (S.A.L.P.) sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui aura lieu le 20 juin 1966, à 15 h 30, dans ses bureaux, 115, rue Réaumur à Paris.

ORDRE DU JOUR :

1°) Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et les opérations sociales concernant l'exercice clos, le 31 décembre 1965.

2°) Rapport du Commissaire aux Comptes concernant le même exercice.

3°) Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 1965.

4°) Questions Diverses.

Le Conseil d'Administration.

N° 682.

SOCIETE EL MOUNA

S.A.R.L. au Capital de 1.800 Dinars

Siège Social :

7. Boulevard Farhat Hached
SFAX

CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE

Suivant décision collective en date du 24 mars 1966, enregistrée à Sfax, le 14 avril 1966 à la Recette des Finances, 1^{er} Bureau, Sfax, folio 89 N° 857, il appert que la raison sociale devient :

SOCIETE EL MOUNA

L'article correspondant des statuts est modifié en conséquence.

Deux exemplaires de cette décision ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, le 18 avril 1966, sous le N° 640.

Pour extrait

N° 683.

Nom de l'association : Enfida Théâtrale.

Lieu : Enfida.

Bât : Servir la société au point de vue culturelle et sociale.

N° du visa : 3.716 du 18 mars 1965.

N° 684.

FAILLITE

Jugement déclaratif du 14 mai 1966.

Monsieur Béchir Ressaissi, commerçant, 166, rue de la Kasbah à Tunis.

Juge Commissaire : Monsieur Said Chebbi.

Syndic : Lakhdar.

Avis aux créanciers d'avoir à produire leurs titres de créances avec bordereaux indicatifs dans la quinzaine.

Cabinet de Maître Lakhdar, 56, rue des Selliers à Tunis.

N° 685.

Cabinet de Maître René Azoulay, Avocat, à la Cour de Cassation 60, rue Nahas Pacha (ex rue Mokhtar Attia) à Tunis.

VENTE

Aux enchères publiques sur saisie immobilière des deux tiers (2/3) indivis d'une propriété agricole située à El Hérairia (près de Tunis), en bordure du Lac Sedjoumi, objet du Titre Foncier N° 53.545

L'adjudication aura lieu, le mercredi 15 juin 1966, à neuf heures du matin, à l'Audience des Criées du Tribunal de Première Instance de Tunis, séant au Palais de Justice, boulevard Bab Benat, aux closes et conditions fixées au cahier des charges.

Requête : Monsieur Gacem ben Harzallah, demeurant à Tunis, 18, Souk El Asser, ayant Maître René Azoulay pour Avocat constitué.

Contre : Monsieur Mohamed ben Hadj Moheddine Zouaoui, demeurant à Tunis, 3, rue Haddadine (par le boulevard Bab Djedid).

Procédure : La propriété mise en vente a été saisie suivant commandement saisi de Maître Mohamed Darghout, huissier-notaire à Tunis, en date du 18 avril 1964, inscrit à la Conservation Foncière, le 6 mai 1964, sur le titre foncier N° 53.545.

Désignation de l'Immeuble à vendre

LOT UNIQUE

Les deux tiers (2/3) indivis d'une propriété sise à El Hérairia (près de Tunis), en bordure du Lac Sedjoumi, objet du titre foncier N° 53.545 dénommé « El Hashasia », d'une superficie globale de 7 ha., 31 a. 80 ca. Elle est entourée d'une haie et complantée de 8 amandiers, et comprend également une vieille constructions et 2 puits.

Elle est limitée :

Au Sud : Par le Lac Sedjoumi et une piste.

A l'Est : Par les fils de Hadj Achour.

Au Nord : Par Abdallah Sassi, Abdelhamid Jlassi, Halima Kafia et Hédi Mahdi.

A l'Ouest : Par une route.

La dite propriété, telle qu'elle se poursuit et se comporte, avec toutes ses appartenances et dépendances et meilleurs désignations s'il en existe, dans leurs contenances telles qu'elles sont indiquées au titre foncier avec leurs servitudes apparentes ou occultes et charges pouvant les grever.

Cette propriété est grevée d'une rente d'enzel de 186 millimes au profit des Hameynes représentés par l'Administration des Habous à Tunis, la dite rente payable par semestre et d'avance les 1^{er} novembre et 1^{er} mai de chaque année au siège des habous à Tunis.

MISE A PRIX :

Pour le lot unique : 250 dinars, Deux Cent Cinquante dinars.

Les frais de poursuites et de vente en sus.

Ne pourront prendre part à l'adjudication que les personnes munies de l'autorisation délivrée par M. le Gouverneur de Tunis.

Pour plus amples renseignements s'adresser :

1°) Au Cabinet de Maître René Azoulay à Tunis, 60, rue Nahas Pacha, (ex rue Mokhtar Attia).

2°) Et pour prendre communication du cahier des charges, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, où il se trouve déposé.

N° 686.

ED-DKHILA

Société Anonyme :

Au Capital de 100.000 Dinars

Siège Social Provisoire :

1. Avenue Habib Thameur à Tunis

R. C. TUNIS : 33.061

NOTICE

AUGMENTATION DU CAPITAL

Porté de 100.000 dinars à 300.000 dinars

(Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mai 1966)

Nature de la Société :

La Société « Ed-Dkhila » est une Société Anonyme au Capital de 100.000 dinars.

Elle a pour objet :

Toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières afférentes au développement du tourisme en Tunisie, ainsi que la participation directe ou indirecte à toutes sociétés ou entreprises visant le même but.

Elle exercera notamment les activités suivantes :

— La création et l'exploitation de centres de vacances et toutes activités s'y rapportant directement ou indirectement.

— La prospection, l'achat, la prise à bail, la location de tous terrains meubles ou immeubles urbains, suburbains ou ruraux.

— La création et l'entretien de bureaux d'études.

— La construction, l'aménagement, l'achat, la vente, la location, l'équipement, la gestion, la gérance, l'exploitation et l'entretien d'hôtels de centres de vacances et de tous établissements hôteliers et touristiques similaires.

— La construction, l'aménagement, l'achat, la vente, la location, l'équipement, la gestion, la gérance, l'exploitation d'établissements balnéaires et thermaux, de restaurants, bars, casinos, magasins, kiosques et tous autres fonds ou établissements à caractère touristique;

— L'organisation et l'exploitation de spectacles et de jeux;

— La création et l'exploitation d'agences de voyages commerciales et touristiques en Tunisie et à l'étranger;

— L'organisation et la réalisation de voyages;

— L'hébergement et la restauration des participants;

— La représentation de sociétés et d'entreprises hôtelières touristiques, de transports et d'agences de voyages;

La société pourra confier une partie de ses activités à des organismes sociétés et entreprises spécialisées à cet effet.

— La fourniture, l'achat et la vente d'articles d'équipement et d'objets de tous genres nécessités par les touristes et l'industrie touristique;

— La création ou l'acquisition et l'exploitation de tous équipements de toutes organisations et réalisations à bute ou objet sportif, éducatif ou touristique;

— La création ou l'acquisition et l'exploitation de tous fonds ou établissements ayant les mêmes activités.

— L'organisation et la mise en œuvre de toutes activités sportives, éducatives, touristiques;

— L'acquisition, la vente, la location et l'exploitation de tous moyens de transports touristiques, ainsi que l'organisation de circuits, tours, excursions, croisières, voyages collectifs et individuels, et la vente des prestations correspondantes;

— L'établissement et la conclusion de tous contrats se rapportant à l'un quelconque des objets ci-dessus;

Durée de la Société :

La durée de la Société est fixée à 99 ans.

Année Sociale :

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Capital Social :

Le capital actuel est de 100.000 dinars divisé en 20.000 actions de 5 dinars chacune.

*Apports : Néant.**Rémunération des Administrateurs :*

Les Administrateurs reçoivent des jetons de présence dont le montant est fixé par l'Assemblée Générale; ils participent en outre à la distribution du bénéfice, à concurrence de 10 % des bénéfices distribués.

Conseil d'Administration

Président : M. Naceur Makhoul.

Administrateurs :

— Société Tunisienne de Banque.

— Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances.

— Société Imer.

— Serge Guetta.

— Abbès Fériani.

— Lakhdar Abidi.

Assemblées Générales :

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires se tient dans les 6 premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice social.

Les Assemblées Ordinaires et Extraordinaires se réunissent en tout lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Répartition des bénéfices :

Sur les bénéfices nets, il est prélevé :

1^o 5 % pour la réserve légale.

2^o La somme nécessaire pour servir aux actionnaires un premier dividende de 4 % du montant libéré et non amorti de leurs actions.

3^o Sur l'excédent disponible, l'Assemblée Générale Ordinaire a le droit sur la proposition du Conseil d'Administration, de prélever toutes sommes qu'elle jugera convenable, soit pour être portées à un ou plusieurs fonds de réserve généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant.

Le surplus des bénéfices est réparti :

— 10% au Conseil d'Administration.

— 90% aux Actionnaires à titre de super-dividende.

Liquidation :

En cas de liquidation, l'actif net est employé d'abord à amortir complètement le capital des actions non amorties. Le surplus est réparti aux actions.

Bilan :

La Société étant nouvellement constituée, il n'a pas encore été dressé de bilan.

Obligations :

La Société n'a pas émis d'obligation.

**AUGMENTATION DE CAPITAL
ET AVIS AUX ACTIONNAIRES**

Aux termes d'une délibération du 14 mai 1966, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de porter le Capital Social actuellement de 100.000 dinars divisé en 20.000 actions de 5 dinars chacune, à 300.000 dinars divisé en 60.000 actions de 5 dinars l'une.

Forme des Actions :

Le Capital actuel sera augmenté de 200.000 dinars par l'émission de 40.000 actions nouvelles de numéraire de 5 dinars l'une. Ces 40.000 actions nouvelles seront délivrées sous la forme nominative.

Conditions de souscription :

Les actions nouvelles nominatives seront émises au prix de 5 dinars l'une représentant le capital nominal.

Les actionnaires actuels de la Société « Ed-Dkhila » ou leurs cessionnaires, auront le droit de souscrire de préférence, à titre irréductible à 2 actions

nouvelles, pour une action ancienne, puis à titre réductible les actions nouvelles qui n'auront pas été souscrites à titre irréductible. Les actions souscrites à titre réductible seront réparties entre les souscripteurs proportionnellement à leur part dans le Capital, et dans les limites de leurs demandes et des titres encore disponibles. Le droit de préférence devra, à peine de déchéance, être exercé dans le délai de 2 mois commençant à courir à compter de la parution du présent avis du *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Passé ce délai de 2 mois il sera mis fin au droit de préférence consenti aux actionnaires actuels. La souscription à l'augmentation de capital sera alors offerte au public à concurrence des actions non souscrites par ces actionnaires.

Durée de la souscription :

La souscription sera ouverte 6 jours francs après la date du *Journal Officiel de la République Tunisienne*, portant insertion du présent avis, et prendra fin le 31 août 1966 sauf prorogation.

Jouissance des actions nouvelles :

Les actions nouvelles seront, dès leur émission, soumises à toutes les dispositions des statuts, porteront jouissance à compter du jour de la déclaration constatant leur souscription et le versement de leur montant, et seront ensuite entièrement assimilées aux actions composant le capital actuel.

Versement à la souscription :

Le montant des actions nouvelles est payable intégralement en numéraire à la souscription. Les souscriptions et versements seront reçus aux guichets de la Société Tunisienne de Banque à Tunis et de ses agences, où des bulletins de souscription seront tenus à la disposition des intéressés.

Dépôt :

Un exemplaire de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société « Ed-Dkhila » a été déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 17 mai 1966.

Objet de l'insertion :

La présente insertion est faite en vue de l'émission des 40.000 actions nouvelles de 5 dinars chacune constituant l'augmentation de capital de 200.000 dinars sus-indiquée.

Le Conseil d'Administration

N° 687.

**SOCIÉTÉ
TUNISIENNE D'ASSURANCES
ET REASSURANCES**

Société Anonyme :
Au Capital de 500.000 Dinars
R. C. 29.784

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances sont convoqués pour le samedi 11 juin 1966 à 10 heures au siège social à Tunis, avenue de Paris, en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 1965.

— Rapport du Commissaire aux Comptes concernant le même exercice.

— Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports, bilan et comptes affectations des résultats.

— Quitus au Conseil d'Administration.

— Questions diverses.

Conformément à l'article 48 des statuts, l'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant cinq actions ou un nombre supérieur.

Toutefois, les propriétaires de moins de cinq actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux ou un membre de l'Assemblée.

A partir de la publication du présent avis, tous les rapports et documents se trouvent à la disposition de Messieurs les actionnaires au siège social de la société.

Pour le Conseil d'Administration,
A. Zaanoun.

N° 688.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Les Bureaux et Magasins des Anciens Ets. Ch. Fuvel, J. Boudrant et Cie., 24 bis, avenue Habib Thameur à Tunis, sont transférés à compter du 23 mai 1966 à l'adresse suivante :

53, Avenue de Carthage à Tunis

Autorisation N° 6.650/PEN-103/C. du 30 avril 1966 du Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

N° 689.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TUNIS

FAILLITE

Avis du dépôt au Greffe de l'état des créances : le 18 mai 1966.

Faillite : La Société des Travaux Publics et Transports.

Syndics : Gueniche Gaston et Djilani Bornaz.

N° 690.

LA SOCIETE TUNISIE ACER (SOTACER)

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisie Acer (Sotacer) sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra, le vendredi trois juin mil neuf cent soixante six, à 10 h., au siège social de la Société à Menzel Bourguiba, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et les opérations de l'exercice 1965.

— Rapport du Commissaire aux Comptes concernant le même exercice.

— Rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par les dispositions de l'article 78 du Code de Commerce.

— Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports, bilan et comptes ainsi que l'affectation des résultats.

— Quitus aux Administrateurs.

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration
de la Société Tunisie Acer
(Sotacer).

N° 691.

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE « LA JOIE DU FOYER »

Suivant acte sous seing privé en date du 13 mai 1966, enregistré à la Recette des Finances de Tunis, (A.C.I.), le 16 mai 1966, vol. 752 I., case 465, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Tunis, le 17 mai 1966, il a été constitué une S.A.R.L., entre Messieurs Ahmed Berrezouga et son fils Mongi Berrezouga, dont l'objet est la vente, l'entretien et la transformation d'articles de literie et d'ameublements ainsi que l'importation et l'exportation des dits articles.

Le capital social est de Trois Mille dinars, divisés en Soixante parts sociales de Cinquante dinars chacune, dont leur répartition entre les deux associés est de la façon suivante :

Ahmed Berrezouga 45 parts soit 2.250 dinars.

Mongi Berrezouga 15 parts soit 750 dinars.

Dénomination : Société Berrezouga et Fils « La Joie du Foyer ».

Durée : 99 ans.

Siège Social : 10, Rue Courbet à Tunis.

Gérant Statutaire : Monsieur Ahmed Berrezouga est nommé gérant statutaire avec les pouvoirs les plus étendus.

Le Fondateur,

Ahmed Berrezouga.

N° 692.

J.O.R.T. du Mardi 24 Mai 1966

S.O.G.I.C.O.T.

S.A. au capital de 885.000 dinars

Siège Social :

14, rue des Tanneurs - Tunis

AUGMENTATION DE CAPITAL ET AVIS DE SOUSCRIPTION AUX ANCIENS ACTIONNAIRES

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 7 avril 1966 dont le procès-verbal a été enregistré à Tunis A.C.I. le 3 mai 1966 Vol. 752 Série ter Case 242, et dont un exemplaire sur papier libre a été déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 3 mai 1966, il appert :

1°) que le capital de la société a été augmenté de 885.000 dinars, capital initial à 2.885.000 dinars, par la création et l'émission de 400.000 actions nominatives nouvelles de 5 dinars chacune toutes à souscrire et à libérer intégralement en espèces ou par compensation.

2°) que la 4ème résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18

juin 1963 et la 1ère résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 1965 ont été annulées.

Ces deux résolutions ayant décidé une augmentation de capital, sont devenues sans objet par la nouvelle décision de l'Assemblée Générale du 7 avril 1966.

Conformément à la loi, les anciens actionnaires ont un droit de préférence à cette souscription, proportionnellement au montant actuel de leurs actions.

Ils ont quinze (15) jours à partir de la publication du présent avis, pour exercer ce droit.

pour extrait

Le Président-Directeur Général.

N° 693

AVIS

La location du café-bar situé à La Marsa, avenue de la République, consentie par Madame Rose Zammit au profit de Monsieur Hamadi ben Mohamed Abdelli, par acte s.s.p. du 2 mai 1966, dont avis a paru au Journal Officiel de la République Tunisienne des

10-13 mai 1966, doit être considérée comme nulle et non avenue.

En conséquence, l'exploitation de l'établissement par Madame Rose Zammit, seule titulaire de la licence, se poursuit et n'a jamais changé de mains.

N° 694

SOCIETE DES AGHLABITES POUR LES BOISSONS ET CONFISERIE

Société Anonyme
au capital de 17.210 dinars

Siège Social :

Rue de la République - Kairouan

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société des Aghlabites sont convoqués :

I. — en Assemblée Générale Ordinaire le dimanche 26 juin 1966 à 16 heures, au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1°) Rapport du conseil d'administration;
- 2°) Rapport du commissaire aux comptes;
- 3°) Approbation des dits rapports ainsi que du bilan et des comptes de l'exercice de 1965;
- 4°) Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
- 5°) Election de nouveaux administrateurs;
- 6°) Questions diverses;

II. — en Assemblée Générale Extraordinaire le dimanche 26 juin 1966 à 18 heures au siège de la société, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Augmentation du capital social en une ou plusieurs fois pendant un délai qui sera déterminé et autorisation au conseil d'administration d'effectuer cette augmentation et en décider les modalités;

2°) Questions diverses.

A partir de la publication du présent avis, tous les rapports et documents se trouvent à la disposition de M.M. les actionnaires au siège social de la société.

Le Conseil d'Administration
Le Président-Directeur Général.

N° 695

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Suivant acte s.s.p. en date à M'saken du 16 mai 1966, enregistré à M'saken le même jour Vol. 2 N° 121, il a été formé une société à responsabilité limitée, entre :

1. Ahmed ben Hadj M'hamed Hamila;
2. Fredj ben Mohamed Bourguiba;
3. Fredj ben Hadj Belgacem Bouhlel;
4. Belgacem ben Abdallah ben Salah.

Tous quatre commerçants à M'saken.
Durée : 5 ans à partir de l'accomplissement des formalités légales de constitution.

Objet : Le commerce de détail des textiles, bonneterie, mercerie et confection ainsi que toutes opérations et dérivés qui pourraient se rattacher directement ou indirectement à ce commerce.

Dénomination : « Ennajah ».
Siège social : à M'saken, cité commerciale.

Apports : en nature et estimés d'un commun accord des parties soit :
— 1.000 dinars par Monsieur Ahmed ben Hadj M'hamed Hamila;
— 1.000 dinars par Monsieur Fredj ben Mohamed Bourguiba;
— 1.000 dinars par Monsieur Fredj ben Hadj Belgacem Bouhlel;
— 1.000 dinars par Monsieur Belgacem ben Abdallah ben Salah.

Capital social : 4.000 dinars, montant des apports en nature sus-indiqués. Le capital social est divisé en 400 parts de 10 dinars chacune attribuées à :

1. Ahmed ben Hadj M'hamed Hamila : 100 parts;
2. Fredj ben Mohamed Bourguiba : 100 parts;
3. Fredj ben Hadj Belgacem Bouhlel : 100 parts;
4. Belgacem ben Abdallah ben Salah : 100 parts.

Gérant : Monsieur Belgacem ben Abdallah ben Salah susnommé, avec les pouvoirs les plus étendus pendant toute la durée de la société.

Toutes les parts sociales ont été réparties entre les associés dans la proportion sus-indiquée et elles sont intégralement libérées.

Deux originaux de l'acte constitutif ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse le 17 mai 1966 sous le N° 62.

Pour extrait :

N° 696

RECTIFICATIF

au Journal Officiel de la République Tunisienne N° 20 du 3 mai 1966, annonce N° 540, page 749, 2° colonne, 15° ligne et 18° ligne.

au lieu de :

à Monsieur Meftah Mhiri, dix parts...
lire :

à Monsieur Hafedh Mhiri, dix parts...
au lieu de :

vend à Monsieur Meftah Mhiri, vingt...
lire :

vend à Monsieur Hafedh Mhiri, vingt...
N° 697

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Compagnie Franco-Tunisienne d'Assurances Tous Risques et de Réassurances « Astrée », société anonyme au capital de 90.000 dinars, dont le siège social est à Tunis, 43-45, avenue Habib Bourguiba, sont convoqués au siège social en Assemblée Générale Ordinaire le 30 juin 1966 à 17 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Rapport du conseil d'administration sur la marche de la société durant l'exercice 1965;

2°) Rapports des commissaires sur les comptes de cet exercice et sur les conventions visées par l'article 78 du code de commerce tunisien et sur le décret du 30 décembre 1938 concernant les sociétés d'assurances;

3°) Approbation des dits comptes et conventions et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes, affectation des bénéfices;

4°) Ratification de cooptation d'administrateur;

5°) Ratification de l'augmentation de capital.

Le Conseil d'Administration.

N° 698

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Suivant acte s.s.p. du 12 mars 1966, enregistré à Tunis (A.C.I.) le 12 mars 1966 Vol. 751 bis Case 260, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 17 mai 1966, il a été constitué une S.A.R.L. dénommée : Société Tunisienne d'Entreprises Générales » en abrégé « S.O.T.E.G. », ayant pour objet :

l'exploitation d'entreprise de terrassements, routes, ouvrages d'art et bâtiments et toutes opérations commerciales ou mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.

Siège social : 2 bis, rue Pierre de Coubertin, Tunis.

Durée : 20 ans.

Capital social : 5.000 dinars répartis en 500 parts de dix dinars chacune.

Gérance : Monsieur Noureddine ben Lamine a été désigné gérant statutaire, pour une durée de deux ans expirant le 31 décembre 1967, avec les pouvoirs les plus étendus.

Pour extrait et mention
Le Gérant.

N° 699

Suivant acte en date à Sousse le 10 mai 1966, enregistré à la dite ville (A.C.I.) le 13 mai 1966 Vol. 349 N° 157, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe le 13 mai 1966 N° 52, il appert qu'une société à responsabilité limitée a été constituée entre Messieurs Zouiten Mohamed, Mellouli Hamadi, Zoubeida Zouiten et Tijanya Mellouli.

Objet : La couture artisanale et moderne pour dames et enfants.

Dénomination : Art et Couture « SARLAC ».

Siège social : à Sousse, rue Khaled Ibn El Oualid.

Durée : Dix ans.

Capital : mille dinars (1.000 D.), divisé en 100 parts de dix dinars; la part de chaque sociétaire est de 25 parts égales.

Gérance : La société sera gérée par Monsieur Zouiten Mohamed.

Le gérant

N° 700

SOCIETE HOTELIERE SFAXIENNE

Société Anonyme
au capital de 45.000 dinars
Siège social : Sfax (Tunisie)

CONVOCATION A UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les actionnaires de la Société Hôtelière Sfaxienne sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à l'issue des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 19 janvier 1966.

Cette Assemblée se tiendra le lundi 21 juin 1966 à 15 heures au siège de la Compagnie des Phosphates et du Chemin de Fer de Gafsa, sis à Tunis, 9, rue Mazagan.

Ordre du Jour :

1°) Statuer sur le rapport du commissaire aux apports relatif à l'apport à la Société Hôtelière Sfaxienne de l'actif immobilier de la Compagnie des Ports de Tunis, Sousse et Sfax.

2°) Modifier les articles 3 et 6 des statuts.

Le Président.

N° 701

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BIZERTE

FAILLITE

JUGEMENT DECLARATIF
DE FAILLITE

en date du 17 mai 1966

Abdessatar Saad, commerçant, demeurant à Mateur.

Juge-Commissaire : M. Hassine Benmami.

Syndic : M. Gueniche Gaston.

C.P. 12 août 1965.

Les créanciers de la susdite faillite sont invités à produire leurs titres de créances avec bordereaux indicatifs dans la quinzaine, entre les mains de Monsieur Gueniche Gaston, syndic, 22 bis, rue Charles de Gaulle à Tunis.

N° 702

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société « Maison Pilter Afrique du Nord », société anonyme au capital de 90.000 dinars, sont convoqués en Assemblée

Générale Ordinaire Annuelle pour le vendredi 24 juin 1966 à 10 heures au siège de la société, 15, avenue de Carthage, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Rapport du conseil d'administration sur la gestion des opérations de l'exercice 1965.

2°) Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice et sur les opérations visées par l'article 78 du code de commerce tunisien.

3°) Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports bilan et comptes.

4°) Quitus au conseil d'administration.

5°) Nomination du commissaire aux comptes.

6°) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.

N° 703

Pour la légalisation de la signature : Le Président de la Municipalité.

Certifié conforme : Le Président-Directeur Général de l'I.O.R.T.

EN VENTE :

	PRIX —
Réglementation Tunisienne des Assurances (Juin 1957)	0 D, 200
Code de la Nationalité Tunisienne	0 D, 150
Code des Droits Réels	0 D, 250
Loi Electorale	0 D, 050
Le Nouveau Tarif des Douanes (1959)	1 D, 000
Table des Matières (1957 à 1964) chacune	0 D, 100
Table Chronologique (1959 à 1964) chacune	0 D, 100
Indemnités des personnels de l'Etat et des Communes	0 D, 200
Débats de l'Assemblée Nationale	0 D, 050
Régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles	0 D, 200

	PRIX —
Statut Particulier du Personnel du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce	0 D, 050
Code des Douanes	0 D, 600
Bulletin Mensuel de Statistique	0 D, 180
Bulletin de Statistique et d'Etudes Economiques (jusqu'à fin 1962)	0 D, 400
Bulletin Comparatif Trimestriel du Mouvement Com- mercial	0 D, 400
Annuaire Statistique de la Tunisie	1 D, 000
L'Economie Tunisienne depuis la fin de la Guerre (1955)	0 D, 500
Barème Indiciaire des Fonctionnaires de l'Etat	0 D, 050

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus)